

B01 — Pojem a struktura trestního práva hmotného a procesního. Jejich místo v systému práva z hlediska funkcí a základních zásad obou trestněprávních odvětví.

Jak číst svazek: vlastní výklad je oddělen od doslovných citací. U judikatury jsou uvedeny okolnosti, právní otázka, závěr a meze použití. Časová znění předpisů jsou uvedena u pramenů; materiál nepotvrzuje úplný budoucí právní stav k 1. 5. 2027.

Základní výklad a souvislosti

Hmotné trestní právo vymezuje trestné činy, odpovědnost a sankce; procesní právo určuje zákonný postup jejich zjištění a rozhodnutí. Ochranná funkce se spojuje se subsidiaritou trestní represe a ochranou procesních práv. Trestní řízení není dovoleno bez zákonného důvodu a probíhá způsobem stanoveným trestním řádem.

Dvě trestněprávní odvětví

Hmotné právo stanoví, co je trestným činem a jaké sankce lze uložit. Procesní právo určuje cestu k zákonnému zjištění viny a výkonu rozhodnutí.

Veřejný zájem a jednotlivec

Stát chrání právní statky, ale musí respektovat důstojnost obviněného a práva oběti. Poškozený není vlastníkem státního práva trestat.

Průběh

Podezření otevírá ověřování, obvinění další procesní postavení a odsouzení vyžaduje zákonně prokázanou vinu. Tyto stupně nesmějí být zaměňovány.

Materiální mez

Účinnost boje s kriminalitou neospravedlňuje obcházení presumpce neviny, práva na obhajobu a pravidel získávání důkazů.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Hmotný předpoklad viny se odlišuje od procesního způsobu jeho prokázání. Zákonnost stíhání neznamena předem prokázanou vinu.

Funkce trestního práva a procesní legitimita

- **Ochranná funkce:** Trestní právo chrání právní statky prostřednictvím zákonných skutkových podstat a sankcí. Jako krajní prostředek státního donucení se uplatní subsidiárně; samotná existence civilní žaloby ovšem automaticky nevylučuje trestnost jednání.
- **Procesní funkce:** Trestní řád vytváří postup pro zjištění skutku, rozhodnutí i výkon. Úkolem není odsoudit podezřelého za každou cenu, ale zákonně a spravedlivě posoudit odpovědnost. Důkazní nedostatky nelze napravit intenzivnějším morálním odsouzením.
- **Ústavní souvislost:** Zákonnost trestu a spravedlivost řízení jsou souběžné podmínky legitimacy. Procesně vadné dokazování může vést k nápravě rozhodnutí, aniž Ústavní soud vysloví, že se skutek nestal nebo že obviněný musí být zproštěn.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález I.ÚS 1860/16, 3. 11. 2016 — Konfrontace svědků v trestním řízení

Okolnosti případu: Po dřívějším řízení proti uprchlé se řešila možnost obhajoby zpochybnit významné svědecké výpovědi. V novém řízení nebyly některé svědkyně dostupné a obhajoba je nemohla účinně vyslechnout.

Co soud řešil: Soud hodnotil důvod nepřítomnosti, význam výpovědí a dostatečnost vyvažujících záruk. Řízení se posuzovalo jako celek, nikoli jen technická přípustnost přečtení výpovědi.

Závěr a právní význam: Odsouzení opřené o významné výpovědi, které obhajoba nemohla účinně prověřit, vyžaduje zvláštní záruky. V konkrétní věci nebylo dostatečně vysvětleno neprovedení výslechnů ani vyváženo omezení obhajoby. Soud zrušil napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu; sám nevyslovil nevinu obviněného. Pro zkoušku: zkoumat důvod nepřítomnosti svědka, váhu jeho výpovědi a kompenzační opatření, nikoli prohlásit každý nepřímý důkaz za nepřípustný. Záruky se posuzují v kontextu řízení jako celku.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení dovolacího rozhodnutí neznamenal zproštění viny ani povinnost provést vždy všechny svědky. Obecné soudy měly zvolit účinnou procesní nápravu.

Celý odstavec 140 odůvodnění — doslovná citace

140. Ačkoliv stěžovatelka uprchla před trestním řízením do zahraničí, po svém zatčení a předání do České republiky požádala o zrušení odsuzujícího rozsudku a nové projednání věci, na což má podle českého práva nárok. V novém řízení byla opět odsouzena, avšak na základě výpovědí tří svědkyň, které nikdy neměla možnost vyslechnout. Protože pro toto omezení základního práva stěžovatelky neexistoval dostatečný důvod, výpovědi tří svědkyň měly pro její odsouzení jako důkazy značnou váhu a řízení nevykazovalo dostatečné vyvažující faktory a procesní záruky, došlo k porušení stěžovatelčina práva vyjádřit se k prováděným důkazům podle čl. 38 odst. 2 Listiny ve spojení s právem vyslýchat svědky proti sobě podle čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy. Obecné soudy se nevypořádaly ani s důkazním návrhem stěžovatelky, čímž bylo porušeno její právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Nejvyšší soud v rozporu s čl. 4 Ústavy v dovolacím řízení nezajistil ochranu těchto základních práv stěžovatelky a její dovolání odmítl.

Celý odstavec 142 odůvodnění — doslovná citace

142. Ústavní soud zdůrazňuje, že tímto rozhodnutím nijak nepředjímá, jak by mělo být rozhodnuto o vině a případném trestu, ani to, zda je nezbytné provést výslech všech tří nepřítomných svědkyň. V dalším řízení je úkolem Nejvyššího soudu zajistit dodržení základních práv a svobod stěžovatelky v souladu se závazným právním názorem vyjádřeným v tomto nálezu. Je na Nejvyšším soudu, aby zvolil nejvhodnější cestu nápravy shledaných pochybení v rámci procesních prostředků poskytovaných podústavním právem (shodně viz nález sp. zn. I. ÚS 2852/14 ze dne 23. 2. 2015, bod 37) a aby zhodnotil, které z důkazů je třeba znovu a řádně provést tak, aby řízení jako celek bylo možné pokládat za spravedlivé. V každém případě je ovšem nutné, aby se obecné soudy vypořádaly s důkazním návrhem stěžovatelky na čtení německého spisu s výpovědí svědkyně M. B.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1860-16>

Nález IV.ÚS 767/21, 20. 7. 2021 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti

Okolnosti případu: Pachatel krádeže za pandemie dostal přísnější kvalifikaci spojenou s mimořádnou událostí. V mezidobí Nejvyšší soud sjednotil výklad požadavkem věcné souvislosti s takovou událostí.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil konkrétní práva obviněného, nikoli pouze odstranění staršího výkladu ze sbírky. Samotná časová shoda s pandemií nevyřešila potřebnou vazbu.

Závěr a právní význam: Pouhé spáchání krádeže v době pandemické mimořádné situace nestačilo k mechanické aplikaci přísnější kvalifikace. Ústavní soud zohlednil výklad velkého senátu Nejvyššího soudu a vyžadoval naplnění všech zákonných znaků včetně relevantní souvislosti. Nepřijatelná byla představa, že každá i jinak bagatelní krádež se po celé období bez dalšího stává zločinem. Nález však nevyklučuje přísnější kvalifikaci v případech skutečně souvisejících s událostí. Je třeba použít i správné časové znění trestního zákoníku a pravidla pozdějšího příznivějšího zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález výslovně připustil, že po novém posouzení mohou být přísnější znaky opět shledány. Nelze jej zkrátit na tvrzení, že pandemické krádeže jsou vždy bez přísnější kvalifikace.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Ústavní soud si je vědom, že se Nejvyšší soud v posuzované věci zabýval i výší trestu, přičemž konstatoval, že stěžovatel by ani v případě odsouzení dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku nemohl počítat s uložením trestu (výrazně) mírnějšího. Z hlediska ústavně zaručených práv stěžovatele však nejde jen o to, jaký trest mu je uložen, nýbrž i o to, aby byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, kterého se skutečně dopustil [srov. v tomto směru nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2258/14 ze dne 16. 12. 2014 (N 230/75 SbNU 567)], zvláště když trestný čin dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku je zločinem, zatímco trestný čin dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku je považován toliko za přečin.

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že usnesením Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 1255/2020-232 ze dne 15. 12. 2020 byla porušena stěžovatelova práva zaručená čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Toto usnesení proto podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

Celý odstavec 37 odůvodnění — doslovná citace

37. Tento nález nevyklučuje, že v průběhu dalšího řízení bude učiněn závěr, že se stěžovatel předmětným jednáním trestného činu dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku dopustil i při výkladu, který k problematice zaujal velký senát Nejvyššího soudu (jistou úvahu v tomto směru ostatně naznačil již odvolací soud).

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-767-21>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695-702

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Pavel Kotlán rozebírá subsidiaritu trestní represe ve vazbě na zákonné znaky trestného činu. Zdůrazňuje, že ochrannou funkci principu nelze proměnit v neomezené nahrazování zákonné hranice škody vlastním ekonomickým odhadem. Autorův výklad je odborným stanoviskem; odpověď u zkoušky má samostatně vyložit zákon, závěry judikatury a případnou doktrinní kritiku. Subsidiarita není ani automatickou beztrestností každého činu, pro který existuje civilní žaloba, ani prázdnou deklarací bez interpretačního významu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Policie označí zahájení stíhání za definitivní potvrzení viny.

Právní rozbor: Zahájení stíhání je procesní krok, nikoli odsuzující rozsudek. Platí presumpce neviny a povinnost prokázat rozhodné skutečnosti.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 12

(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.

(2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 14

(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

(2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.

(3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvláště závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 36

Druhy trestních sankcí

Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 37

(1) Trestní sankce lze ukládat jen na základě trestního zákona.

(2) Pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce. Výkonem trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnost.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 38

(1) Trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele.

(2) Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější.

(3) Při ukládání trestních sankcí se přihlédne i k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

(2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. Při určování závažnosti trestného činu z hlediska

jeho následků soud přihlédne i k prohlášení poškozeného, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život, pokud jej učinil.

(3) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem (§ 41 a 42), k době, která uplynula od spáchání trestného činu, k případné změně situace a k délce trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu. Při posouzení přiměřenosti délky trestního řízení soud přihlédne ke složitosti věci, k postupu orgánů činných v trestním řízení, k významu trestního řízení pro pachatele a k jeho jednání, kterým přispěl k průtahům v trestním řízení.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 1

(1) Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

(2) Pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinností občanů.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

(2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 9

(1) Orgány činné v trestním řízení posuzují předběžné otázky, které se v řízení vyskytnou, samostatně; je-li tu však o takové otázce pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, jsou orgány činné v trestním řízení takovým rozhodnutím vázány, pokud nejde o posouzení viny obviněného.

(2) Orgány činné v trestním řízení nejsou oprávněny řešit samostatně předběžné otázky týkající se osobního stavu, o nichž se rozhoduje v řízení ve věcech občanskoprávních. Jestliže rozhodnutí o takové otázce nebylo ještě vydáno, vyčkají jeho vydání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 12

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

(2) Policejními orgány se rozumějí a) útvary Policie České republiky, b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených

k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů, c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech 1. spáchaných porušením právních předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží a právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, 2. spáchaných porušením daňových předpisů v případech, kdy jsou orgány Celní správy České republiky správcem daně, nebo porušením daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty nebo daň z hazardních her, 3. spáchaných porušením právních předpisů upravujících hazardní hry, obchod s chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo právo duševního vlastnictví, 4. legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 trestního zákoníku) a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217 trestního zákoníku), je-li trestným činem, z něhož tyto výnosy pocházejí, některý z trestných činů podle bodů 1 až 3, e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany, f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků Bezpečnostní informační služby, g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků Vojenského zpravodajství, i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů. Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím do působnosti policejního orgánu.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 37

(1) Každý má právo odeprít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 38

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 39

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12–14, § 36–39. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 1–2, § 9, § 12. Znění: 1. 1. 2027.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 36–40. Znění: 1. 10. 2021.

B02 — Trestněprávní a trestně procesní vztahy (pojem, struktura, vznik, změna zánik, jejich vzájemný poměr).

Základní výklad a souvislosti

Hmotný trestněprávní vztah spojuje stát a pachatele v otázce odpovědnosti za čin. Procesní vztahy vznikají mezi orgány a dalšími osobami při prověřování, stíhání, rozhodování a výkonu. Jejich vznik a zánik se nemusí časově shodovat. Poškozený, obviněný, obhájce a státní zástupce mají různá oprávnění a povinnosti.

Hmotný a procesní vztah

Spáchání činu může založit hmotnou odpovědnost; procesní vztahy vznikají příslušnými úkony řízení. Jejich existence sama nepotvrzuje vinu.

Subjekty

Orgány činné v trestním řízení, obviněný, obhájce a poškozený mají odlišné funkce. Svědek dodává důkaz, ale není automaticky stranou řízení.

Objekt a obsah

Hmotný vztah se týká odpovědnosti a sankce, procesní vztah například povinnosti dostavit se a práva vyjádřit se k důkazu.

Změna a zánik

Zastavení stíhání, zánik trestní odpovědnosti a vykonání trestu vyvolávají jiné následky. Procesní konec se vykládá podle konkrétního zákonného důvodu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Procesní postavení obviněného nelze zaměnit s hmotněprávním závěrem o pachateli. Nárok poškozeného má rovněž soukromoprávní základ.

Vznik a změny trestněprávních vztahů

- **Hmotný vztah:** Vznik odpovědnosti se pojí s protiprávním jednáním naplňujícím zákonné předpoklady. Rozhodnutí soudu odpovědnost autoritativně posuzuje a konkretizuje sankci; nezjištěný pachatel neznamena, že hmotně relevantní skutek nikdy nenastal.
- **Procesní vztah:** Prověřování může předcházet individuálnímu obvinění. Zahájení stíhání mění procesní status, rozsah práv a možnosti donucení. Následné zastavení či zproštění má jiné předpoklady a účinky než hmotný zánik odpovědnosti.
- **Více osob:** Poškozený, oběť, zúčastněná osoba a obviněný mají odlišné zákonné role. Jejich zájmy se mohou překrývat, ale procesní oprávnění nelze libovolně přenášet podle faktického vztahu ke skutku.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Poškozený požaduje, aby sám rozhodl o vině a trestu.

Právní rozbor: Poškozený uplatňuje zákonem stanovená procesní práva a nároky; rozhodovací pravomoc náleží soudu nebo jinému příslušnému orgánu podle povahy úkonu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 22

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 23

Spolupachatel

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 24

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 33

Účinná lítost

Trestní odpovědnost za trestné činy neposkytnutí pomoci (§ 150), neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151), šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152), šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti (§ 157), svěřením dítěte do moci jiného (§ 169), zavlčení (§ 172), brání rukojmí (§ 174), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221), porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§ 228), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243), ohrožení devizového hospodářství (§ 247), porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), obecného ohrožení z nedbalosti (§ 273), porušení povinnosti při hroživé tísni (§ 275), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti (§ 277), poškození geodetického bodu (§ 278), nedovoleného ozbrojování (§ 279), poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293), poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294), poškození lesa (§ 295), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300), šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306), šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), ohrožení utajované informace z nedbalosti (§ 318), neoprávněné činnosti pro cizí moc (§ 318a), účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu (§ 321a), vzpoury vězňů (§ 344), křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346), křivého tlumočení (§ 347), maření spravedlnosti (§ 347a), šíření poplašné zprávy (§ 357), nepřekažení trestného činu (§ 367), neoznámení trestného činu (§ 368) zaniká, jestliže pachatel dobrovolně a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 34

(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí

a) třicet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, trestný čin vraždy (§ 140) a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu, b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejmeně deset let, c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejmeně pět let, d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejmeně tři léta, e) tři léta u ostatních trestných činů.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 9

(1) Orgány činné v trestním řízení posuzují předběžné otázky, které se v řízení vyskytnou, samostatně; je-li tu však o takové otázce pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, jsou orgány činné v trestním řízení takovým rozhodnutím vázány, pokud nejde o posouzení viny obviněného.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 32

Obviněný

Toho, kdo je podezřelý ze spáchání trestného činu, lze považovat za obviněného a použít proti němu prostředků daných tímto zákonem teprve tehdy, bylo-li proti němu zahájeno trestní stíhání (§ 160).

trestní řád (141/1961 Sb.), § 33

(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva přísluší obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost omezena.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 34

(1) Opatrovník obviněného, který je omezen ve svéprávnosti, je oprávněn obviněného zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za obviněného návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit obviněný. Ve prospěch obviněného může opatrovník tato práva vykonávat i proti vůli obviněného.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 35

(1) Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Koncipient nemůže obhájce zastupovat v řízeních před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem nebo Nejvyšším soudem; nahlížet do spisů může koncipient i v těchto řízeních.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 43

Podle čl. I bodu 3 zákona č. 181/2011 Sb. se v § 43 odst. 1 slova „ , morální nebo jiná“ nahrazují slovy „ nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil“. Novelizované znění nedává smysl, zákonodárce zřejmě chtěl nahradit slova „ , morální nebo jiná škoda“.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 46

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu nebo vydat trestní příkaz, upozorní orgány činné v trestním řízení při

poučení prováděném v přípravném řízení poškozeného také na to, že může být vydán trestní příkaz nebo může dojít k sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě je možné uplatnit nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení nejpozději do doby vydání trestního příkazu nebo při prvním jednání o takové dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění.

Zajištění nároku poškozeného

trestní řád (141/1961 Sb.), § 160

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1 a 3 až 5 nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 13, § 22–24, § 33–34. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 2, § 9, § 32–35, § 43, § 46, § 160, § 172. Znění: 1. 1. 2027.

B03 — Prameny trestního práva hmotného a procesního. Mezinárodní a ústavní aspekty forem trestního práva (Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, Ústava, Listina). Trestnost činu a doba jeho spáchání.

Základní výklad a souvislosti

Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání; pozdější právo se použije, je-li pro pachatele příznivější. Nejde o volné skládání výhodných částí různých znění. Ústava, Listina a Úmluva zaručují zákonnost a procesní ochranu. Procesní změny a hmotná časová působnost mají odlišná pravidla a přechodná ustanovení.

Zákonný základ

Trestnost a tresty vyžadují zákon. Ústavní a mezinárodní garance omezují jeho obsah i aplikaci; odborné doporučení není novou skutkovou podstatou.

Více právních úrovní

Trestní zákoník, zvláštní trestní zákony a trestní řád plní různé funkce. Unijní požadavek nelze bez příslušného základu použít k vytvoření trestnosti jednotlivce.

Časové použití

Zjišťuje se doba jednání a pozdější příznivější úprava jako celek v relevantním rozsahu. Použití procesního práva má odlišná pravidla.

Práce s judikaturou

Výklad soudu může konkretizovat zákonný pojem, ale nesmí nepředvídatelně vytvářet nové zakázané jednání mimo zákonné meze.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Zákaz retroaktivity** v neprospěch pachatele se odlišuje od povinnosti zohlednit příznivější pozdější úpravu. Rozhoduje čas jednání a zákonná definice doby spáchání.

Časová, místní a osobní působnost

- **Časová kolize:** Je nutné určit dobu spáchání podle zákonné definice a porovnat použitelná znění jako celek. Příznivost se posuzuje pro konkrétního pachatele a skutek, včetně relevantních podmínek odpovědnosti a sankce.
- **Působnost:** Teritorialita, personalita, ochrana a univerzalita určují vztah českého trestního práva ke skutku s cizím prvkem. Místo jednání a místo následku mohou založit různé vazby; cizí občanství automaticky nevylučuje českou pravomoc.
- **Prameny:** Ústavní zásada zákonnosti a čl. 7 Úmluvy vytvářejí hranice trestnosti. Procesní právo se zásadně řídí pravidly účinnými pro prováděný úkon, avšak vždy se prověří přechodná ustanovení a ochrana práv obhajoby.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Po činu se zvýší trestní sazba a orgán chce nové maximum použít zpětně.

Právní rozbor: Nejprve se porovnají rozhodná časová znění podle pravidla příznivější úpravy. Pozdější zpřísnění samo neumožňuje zhoršit postavení pachatele.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 1

Zákaz retroaktivity

Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 2

(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.

(2) Jestliže se zákon změnil během páčání činu, užije se zákona, který je účinný při dokončení jednání, kterým je čin spáchán.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 3

(1) Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.

(2) O ochranném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření rozhoduje.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 4

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.

(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky, a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 5

Zásada registrace

Podle zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán mimo území České republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla, anebo letadla nebo jiného vzdušného dopravního prostředku, které jsou registrovány v České republice. Místo spáchaní takového činu se posuzuje obdobně podle § 4 odst. 2 a 3.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 6

Zásada personality

Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 7

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§ 233), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323), násilí proti úřední osobě (§ 325), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414), zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), zneužití vlajky a příměří (§ 416) a ublížení parlamentáři (§ 417) i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 8

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, i tehdy, jestliže a) čin je trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán, b) pachatel byl dopaden na území České republiky, proběhlo vydávací nebo předávací řízení a pachatel nebyl vydán nebo předán k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu cizímu státu nebo jinému oprávněnému subjektu a c) cizí stát nebo jiný oprávněný subjekt, který žádal o vydání nebo předání pachatele k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu, požádal o provedení trestního stíhání pachatele v České republice.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 9

(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona České republiky také tehdy, jestliže to stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

(2) Ustanovení § 4 až 8 se nepoužijí, jestliže to mezinárodní smlouva nepřipouští.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 11

(1) Trestní rozsudek cizího státu nemůže být vykonán na území České republiky ani tu mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva něco jiného.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 8

(1) Osobní svoboda je zaručena.

(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 37

(1) Každý má právo odeprít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 38

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 39

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 5

Právo na svobodu a osobní bezpečnost

1. Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být zbaven svobody kromě následujících případů, pokud se tak stane v souladu s řízením stanoveným zákonem: a) zákonné uvěznění po odsouzení příslušným soudem; b) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby proto, že se nepodrobila rozhodnutí vydanému soudem podle zákona, nebo proto, aby bylo zaručeno splnění povinnosti stanovené zákonem; c) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby za účelem předvedení před příslušný soudní orgán pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k domněnce, že je nutné zabránit jí ve spáchání trestného činu nebo v útěku po jeho spáchání; d) jiné zbavení svobody nezletilého na základě zákonného rozhodnutí pro účely výchovného dohledu nebo jeho zákonné zbavení svobody pro účely jeho předvedení před příslušný orgán; e) zákonné držení osob, aby se zabránilo šíření nakažlivé nemoci, nebo osob duševně nemocných, alkoholiků, narkomanů nebo tuláků; f) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby, aby se zabránilo jejímu nepovolenému vstupu na území nebo osoby, proti níž probíhá řízení o vyhoštění nebo vydání. 2. Každý, kdo je zatčen, musí být seznámen neprodleně a v jazyce jemuž rozumí, s důvody svého zatčení obviněním proti němu. 3. Každý, kdo je zatčen nebo jinak zbaven svobody v souladu s ustanovením odstavce 1 písm. c) tohoto článku, musí být ihned předveden před soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci a má právo být souzen v přiměřené lhůtě nebo propuštěn během řízení. Propuštění může být podmíněno zárukou, že se dotčená osoba dostaví k přelíčení. 4. Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné. 5. Každý, kdo byl obětí zatčení nebo zadržení v rozporu s ustanoveními tohoto článku, má nárok na odškodnění.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 6

Právo na spravedlivý proces

1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 7

Zákaz trestu bez zákona

1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. 2. Tento článek nebrání souzení a potrestání osoby za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných právních zásad uznávaných civilizovanými národy.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 13

Právo na účinné opravné prostředky

Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 1–11. Znění: 1. 1. 2026.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 8, čl. 36–40. Znění: 1. 10. 2021.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 5–7, čl. 13. Znění: 1. 8. 2021.

B04 — Interpretace, přímá a analogická aplikace norem trestního práva hmotného a procesního, zákaz analogie. Ústavně konformní a eurokonformní výklad trestního zákona a trestního řádu.

Základní výklad a souvislosti

Výklad trestní normy zjišťuje její význam v mezích textu a ústavních záruk. Analogie v neprospěch pachatele nesmí založit novou trestnost nebo zpřísnit sankci bez zákonného základu. Výklad ústavně a evropsky souladný nesmí obejít princip zákonnosti. V procesním právu se případná analogie posuzuje odděleně, zejména s ohledem na zásahy do práv a výslovné zákonné podmínky.

Interpretace a analogie

Výklad hledá význam existující normy; analogie přenáší pravidlo na případ, který norma nepokrývá. Rozšiřující výklad a analogie proto nejsou vždy totéž.

Meze trestnosti

Analogie v neprospěch pachatele nesmí vytvořit trestný čin či přísnější sankci. **Materiální** podobnost jednání s trestným činem nestačí.

Procesní otázky

Procesní analogie se hodnotí podle povahy institutu a garancí práv. Není obecnou licencí k rozšiřování donucovacích oprávnění.

Praktický postup

Nejprve se použije jazykový, systematický a účelový výklad. Pokud zákonný znak skutečně chybí, nelze jej doplnit jen argumentem společenské škodlivosti.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Rozšiřující výklad a analogie nejsou totožné. Ani žádoucí trestní politika neopravňuje orgán doplnit chybějící znak trestného činu.

Výklad a meze analogie

- **Interpretace:** Jazyková, systematická, historická a teleologická metoda se vzájemně doplňují. Účel normy nemůže založit nový znak trestnosti bez opory v zákonném textu; výklad musí být pro adresáta dostatečně předvídatelný.
- **Analogie:** Rozlišuje se použití podobné normy mimo její rozsah a širší, stále textově obhajitelný výklad. V hmotném právu je nepřipustná analogie zhoršující postavení pachatele. Ani procesní analogie neumožňuje vytvořit nové donucovací oprávnění bez zákona.
- **Unijní soulad:** Eurokonformní výklad respektuje právní jistotu a zákaz retroaktivity v neprospěch. Směrnici nelze použít jako samostatný základ nové trestní odpovědnosti jednotlivce, pokud odpovídající vnitrostátní právní základ chybí.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 7/18, 22. 3. 2022 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů

Okolnosti případu: Obecný soud předložil otázku zákonné policejní identifikace včetně odběru biologických vzorků. Zároveň se diskutovalo o následném uchovávání osobních údajů.

Co soud řešil: Přezkum rozlišil samotný odběr, další využití údajů a rozsah oprávnění navrhujiho soudu. Zamítnutí a odmítnutí různých částí návrhu mají odlišné procesní důvody.

Závěr a právní význam: Napadení zákonné úpravy identifikačních úkonů bylo v příslušné části zamítnuto, jiná část odmítnuta pro nedostatek oprávnění navrhovatele. Soud rozebral proporcionalitu i nedostatky podrobné úpravy práce s DNA. Kritické poznámky k uchovávání údajů nelze zaměnit za zrušení veškerých odběrů. Studijní aplikace: odlišit získání vzorku, vytvoření profilu a jeho další uchování; pro každý krok musí existovat právní důvod, účel a ochrana. Výsledek nelze přenést bez dalšího na libovolné biologické databáze.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není plošným zákazem DNA ani automatickou legalizací každého policejního postupu. Konkrétní odběr a trvání uchovávání stále vyžadují zákonné podmínky a přiměřenost.

Celý odstavec 71 odůvodnění — doslovná citace

71. Ústavní soud posoudil návrh ve světle obecných východisek a mezinárodních souvislostí a dospěl k závěru, že návrh, týká-li se zrušení části § 65 odst. 1 zákona o policii, není důvodný.

Celý odstavec 73 odůvodnění — doslovná citace

73. Obecný trestněprávní rámec odběru biologického materiálu k získání vzorku DNA za účelem ztotožnění osoby s možností jeho důkazního využití v trestním řízení (srov. § 89 odst. 2 trestního řádu) je vymezen v § 114 odst. 2 a 4 trestního řádu. Je zde zakotven jako neinvazivní úkon, jehož strpění lze i vynutit přiměřeným překonáním odporu použitím zákonných donucovacích prostředků, přičemž jeho provedení, nevyžadující aktivní přispění dotčené osoby, nelze pokládat za porušení principu nemo tenetur se ipsum accusare ("nikdo není povinen sám sebe obviňovat").

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-18>

Nález I.ÚS 1860/16, 3. 11. 2016 — Konfrontace svědků v trestním řízení

Okolnosti případu: Po dřívějším řízení proti uprchlé se řešila možnost obhajoby zpochybnit významné svědecké výpovědi. V novém řízení nebyly některé svědkyně dostupné a obhajoba je nemohla účinně vyslechnout.

Co soud řešil: Soud hodnotil důvod nepřítomnosti, význam výpovědí a dostatečnost vyvažujících záruk. Řízení se posuzovalo jako celek, nikoli jen technická přípustnost přečtení výpovědi.

Závěr a právní význam: Odsouzení opřené o významné výpovědi, které obhajoba nemohla účinně prověřit, vyžaduje zvláštní záruky. V konkrétní věci nebylo dostatečně vysvětleno neprovedení výsledků ani vyváжено omezení obhajoby. Soud zrušil napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu; sám nevyslovil nevinu obviněného. Pro zkoušku: zkoumat důvod nepřítomnosti svědka, váhu jeho výpovědi a kompenzační opatření, nikoli prohlásit každý nepřímý důkaz za nepřípustný. Záruky se posuzují v kontextu řízení jako celku.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení dovolacího rozhodnutí neznamenal zproštění viny ani povinnost provést vždy všechny svědky. Obecné soudy měly zvolit účinnou procesní nápravu.

Celý odstavec 140 odůvodnění – doslovná citace

140. Ačkoliv stěžovatelka uprchla před trestním řízením do zahraničí, po svém zatčení a předání do České republiky požádala o zrušení odsuzujícího rozsudku a nové projednání věci, na což má podle českého práva nárok. V novém řízení byla opět odsouzena, avšak na základě výpovědí tří svědkyň, které nikdy neměla možnost vyslechnout. Protože pro toto omezení základního práva stěžovatelky neexistoval dostatečný důvod, výpovědi tří svědkyň měly pro její odsouzení jako důkazy značnou váhu a řízení nevykazovalo dostatečné vyvažující faktory a procesní záruky, došlo k porušení stěžovatelčina práva vyjádřit se k prováděným důkazům podle čl. 38 odst. 2 Listiny ve spojení s právem vyslýchat svědky proti sobě podle čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy. Obecné soudy se nevypořádaly ani s důkazním návrhem stěžovatelky, čímž bylo porušeno její právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Nejvyšší soud v rozporu s čl. 4 Ústavy v dovolacím řízení nezajistil ochranu těchto základních práv stěžovatelky a její dovolání odmítl.

Celý odstavec 142 odůvodnění – doslovná citace

142. Ústavní soud zdůrazňuje, že tímto rozhodnutím nijak nepředjímá, jak by mělo být rozhodnuto o vině a případném trestu, ani to, zda je nezbytné provést výslech všech tří nepřítomných svědkyň. V dalším řízení je úkolem Nejvyššího soudu zajistit dodržení základních práv a svobod stěžovatelky v souladu se závazným právním názorem vyjádřeným v tomto nálezu. Je na Nejvyšším soudu, aby zvolil nejvhodnější cestu nápravy shledaných pochybení v rámci procesních prostředků poskytovaných podústavním právem (shodně viz nález sp. zn. I. ÚS 2852/14 ze dne 23. 2. 2015, bod 37) a aby zhodnotil, které z důkazů je třeba znovu a řádně provést tak, aby řízení jako celek bylo možné pokládat za spravedlivé. V každém případě je ovšem nutné, aby se obecné soudy vypořádaly s důkazním návrhem stěžovatelky na čtení německého spisu s výpovědí svědkyně M. B.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1860-16>

Nález II.ÚS 4266/16, 27. 3. 2017 – Pachové stopy, důkazní řetězec a pochybnosti

Okolnosti případu: Odsouzení se opíralo o soubor nepřímých důkazů včetně pachové identifikace. Obhajoba poukazovala na alternativní vysvětlení a další stopy nespojené s její osobou.

Co soud řešil: Soud hodnotil uzavřenost důkazního řetězce a vypořádání pochybností. Zpochybnil také formální dovolací přístup, který nenapravil ústavně významný problém.

Závěr a právní význam: Ústavní soud požadoval skutečné vypořádání zásadních pochybností a rozporů v důkazním řetězci. Pachová stopa nemůže bez dalšího vyřešit slabiny všech dalších důkazů. Nález nezakazuje obecně pachovou identifikaci a sám nenahrazuje zprošťující rozsudek; zrušil příslušné rozhodnutí k novému posouzení. Studijní aplikace: hodnotit metodu, vazbu na skutek, další důkazy a důvodné pochybnosti společně. Pravidlo in dubio pro reo není požadavkem absolutní fyzikální jistoty, ale brání odsouzení při neodstraněných důvodných pochybnostech.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nevyhlásil obecnou nepoužitelnost pachových stop. Vyžaduje jejich kritické hodnocení v celku a nepřipouští nahrazení chybějících článků pouhým podezřením.

Celý odstavec 50 odůvodnění – doslovná citace

50. Ústavní soud s ohledem na výše uvedené připomíná, že aby bylo možno trestní řízení jako celek považovat za spravedlivé a z provedených důkazů bylo možno bez porušení principu presumpce neviny a zásady in dubio pro reo učinit závěr, že obžalovaný je pachatelem skutku uvedeného v obžalobě, nesmí existence pochybností zcela zásadním způsobem narušovat koherenci argumentu o logicky propojeném řetězci nepřímých důkazů. Provedenými důkazy tak musí být jednoznačně a s nejvyšším možným stupněm jistoty, který lze od lidského poznání požadovat (tj. nebylo prokázáno mimo rozumnou pochybnost), prokázáno, že to byl obžalovaný, kdo se dopustil předmětného trestného činu [srov. a contrario nález sp. zn. I. ÚS 3622/10 ze dne 16. 6. 2011 (N 114/61 SbNU 669)].

Celý odstavec 57 odůvodnění – doslovná citace

57. Proto Ústavní soud podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnosti vyhověl a podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) citovaného zákona napadené usnesení Nejvyššího soudu zrušil; ve zbytku ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako zjevně neopodstatněnou. Úkolem Nejvyššího soudu bude posoudit danou věc znovu, přičemž je vázán shora vysloveným právním názorem v tom smyslu, že se musí podaným dovoláním zabývat meritorně a vypořádat se s tím, zda krajský soud skutečně dostal svoji povinnost rozhodnout o vině a trestu stěžovatele na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu a v souladu se zásadou in dubio pro reo.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-4266-16>

Nález IV.ÚS 767/21, 20. 7. 2021 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti

Okolnosti případu: Pachatel krádeže za pandemie dostal přísnější kvalifikaci spojenou s mimořádnou událostí. V mezidobí Nejvyšší soud sjednotil výklad požadavkem věcné souvislosti s takovou událostí.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil konkrétní práva obviněného, nikoli pouze odstranění staršího výkladu ze sbírky. Samotná časová shoda s pandemií nevyřešila potřebnou vazbu.

Závěr a právní význam: Pouhé spáchání krádeže v době pandemické mimořádné situace nestačilo k mechanické aplikaci přísnější kvalifikace. Ústavní soud zohlednil výklad velkého senátu Nejvyššího soudu a vyžadoval naplnění všech zákonných znaků včetně relevantní souvislosti. Nepřijatelná byla představa, že každá i jinak bagatelní krádež se po celé období bez dalšího stává zločinem. Nález však nevylučuje přísnější kvalifikaci v případech skutečně souvisejících s událostí. Je třeba použít i správné časové znění trestního zákoníku a pravidla pozdějšího příznivějšího zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález výslovně připustil, že po novém posouzení mohou být přísnější znaky opět shledány. Nelze jej zkrátit na tvrzení, že pandemické krádeže jsou vždy bez přísnější kvalifikace.

Celý odstavec 35 odůvodnění – doslovná citace

35. Ústavní soud si je vědom, že se Nejvyšší soud v posuzované věci zabýval i výší trestu, přičemž konstatoval, že stěžovatel by ani v případě odsouzení dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku nemohl počítat s uložením trestu (výrazně) mírnějšího. Z hlediska ústavně zaručených práv stěžovatele však nejde jen o to, jaký trest mu je uložen, nýbrž i o to, aby byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, kterého se skutečně dopustil [srov. v tomto směru nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2258/14 ze dne 16. 12. 2014 (N 230/75 SbNU 567)], zvláště když trestný čin dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku je zločinem, zatímco trestný čin dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku je považován toliko za přečin.

Celý odstavec 36 odůvodnění – doslovná citace

36. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že usnesením Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 1255/2020-232 ze dne 15. 12. 2020 byla porušena stěžovatelova práva zaručená čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Toto usnesení proto podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

Celý odstavec 37 odůvodnění – doslovná citace

37. Tento nálezný nevyklučuje, že v průběhu dalšího řízení bude učiněn závěr, že se stěžovatel předmětným jednáním trestného činu dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku dopustil i při výkladu, který k problematice zaujal velký senát Nejvyššího soudu (jistou úvahu v tomto směru ostatně naznačil již odvolací soud).

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-767-21>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

**Pavel Kotlán – Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu
ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695-702**

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Pavel Kotlán rozebírá subsidiaritu trestní represe ve vazbě na zákonné znaky trestného činu. Zdůrazňuje, že ochrannou funkci principu nelze proměnit v neomezené nahrazování zákonné hranice škody vlastním ekonomickým odhadem. Autorův výklad je odborným stanoviskem; odpověď u zkoušky má samostatně vyložit zákon, závěry judikatury a případnou doktrinální kritiku. Subsidiarita není ani automatickou beztrestností každého činu, pro který existuje civilní žaloba, ani prázdnou deklarací bez interpretačního významu.

Pavel Kotlán – „Covidová“ krádež - vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187-201

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Rozbor covidových krádeží vysvětluje posun od samotné časové souběžnosti k požadavku věcné souvislosti se závažnou událostí. Autor současně kriticky hodnotí šíři některých spojovacích kritérií. Nejde o obecný zákaz přísnějšího postihu v krizové situaci. Pro zkoušku je třeba oddělit skutkovou souvislost, objekt trestného činu, konkrétní znak kvalifikované skutkové podstaty a individualizaci trestu. Zpětné hodnocení navíc vyžaduje správné časové znění a pravidlo příznivějšího zákona.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Jednání je škodlivé, ale nenaplnňuje žádnou zákonnou skutkovou podstatu; soud chce použít podobný trestný čin.

Právní rozbor: Společenská nevhodnost nenahrazuje zákonnou trestnost. Je třeba vymezit hranice výkladu a případně jiný zákonný druh odpovědnosti.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 12

(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.

(2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 14

(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

(2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.

(3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvláště závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 15

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 16

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 17

Zavinění k okolnosti zvláště přitěžující

K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 18

(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

(2) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán jen za tento mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný z nedbalosti.

(3) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky přísnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán za pokus tohoto přísnějšího trestného činu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 19

(1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

(2) Omylu bylo možno se vyvarovat, pokud povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 38

(1) Trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele.

(2) Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější.

(3) Při ukládání trestních sankcí se přihlédne i k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 1

(1) Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

(2) Pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinností občanů.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

(2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 89

(1) V trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména: a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, d) podstatné okolnosti k posouzení osobních, rodinných, majetkových a jiných poměrů obviněného, e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem a bezdůvodného obohacení, f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

(2) Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu.

(3) Důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového donucení nebo hrozby donucení použila.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 8

(1) Osobní svoboda je zaručena.

(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 39

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 6

Právo na spravedlivý proces

1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 7

Zákaz trestu bez zákona

1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. 2. Tento článek nebrání souzení a potrestání osoby za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných právních zásad uznávaných civilizovanými národy.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12–19, § 38. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 1–2, § 89. Znění: 1. 1. 2027.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 8, čl. 39–40. Znění: 1. 10. 2021.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 6–7. Znění: 1. 8. 2021.

B05 — Trestní odpovědnost. Základy trestní odpovědnosti a základní zásady je ovládající. Základní zásady dokazování v trestním řízení. Pojem a třídění důkazů.

Základní výklad a souvislosti

Trestní odpovědnost fyzické osoby vyžaduje naplnění zákonných znaků, osobních předpokladů a zavinění. Dokazování musí ověřit rozhodné skutečnosti v souladu s procesními zásadami, nikoli jen potvrzovat počáteční podezření. Důkazy se hodnotí jednotlivě i ve vzájemné souvislosti. Přímé a nepřímé, původní a odvozené důkazy mají odlišnou vypovídací strukturu, ale žádné obecné pořadí automatické pravdivosti.

Základ odpovědnosti

Odpovědnost člověka vyžaduje zákonné znaky činu, způsobilý subjekt a příslušné zavinění. Protiprávní následek sám neprokazuje trestnou vinu.

Individualizace

Každému se přičítá jeho vlastní jednání a zákonem vymezená účast. Postavení vedoucího nebo přítomnost na místě činu nenahrazují důkaz odpovědnosti.

Dokazování

Orgány opatřují a hodnotí důkazy ve prospěch i neprospěch obviněného. Mlčení není samostatným důkazem viny a obhajoba nemusí prokazovat nevinu.

Pochybnosti

Neodstranitelné rozumné pochybnosti o rozhodných skutečnostech působí ve prospěch obviněného. Nejde o povinnost přijmout každou čistě hypotetickou alternativu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Doznání nezbavuje orgány povinnosti přezkoumat podstatné okolnosti. Neodstranitelné pochybnosti o vině se neřeší přenesením důkazního břemene na obviněného.

Důkazní úsudek a presumce nevin

- **Důkazní situace:** Nepřímý důkaz vyžaduje logické propojení s dalšími podklady; mezery nelze vyplnit předpokladem, že obviněný by se měl očistit sám. Řetězec musí obstát i proti rozumným alternativním vysvětlením.
- **Opomenutý důkaz:** Soud není povinen provést každý návrh, ale relevantní návrh musí procesně vypořádat a odmítnutí přesvědčivě odůvodnit. Důkaz provedený bez zohlednění v úvahách může být také ústavně významným pochybením.
- **Odborný důkaz:** Forenzní metoda podléhá kontrole odběru, zachování, provedení a interpretace. Technické či vědecké označení samo nedává výsledku nevyvratitelnou autoritu. U pachových stop je zvlášť důležitá konfrontace s ostatními důkazy a pochybnostmi.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

**Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezů Ústavního soudu
ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695-702**

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Pavel Kotlán rozebírá subsidiaritu trestní represe ve vazbě na zákonné znaky trestného činu. Zdůrazňuje, že ochrannou funkci principu nelze proměnit v neomezené nahrazování zákonné hranice škody vlastním ekonomickým odhadem. Autorův výklad je odborným stanoviskem; odpověď u zkoušky má samostatně vyložit zákon, závěry judikatury a případnou doktrinální kritiku. Subsidiarita není ani automatickou beztrestností každého činu, pro který existuje civilní žaloba, ani prázdnu deklaraci bez interpretačního významu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Obviněný nevysvětlí podezřelý převod a orgán to považuje za jediný důkaz viny.

Právní rozbor: Právo nevypovídat není důkazem trestného činu. Závěr o vině musí stát na zákonně získaných a vyhodnocených podkladech.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným prepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 12

- (1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.
- (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

- (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
- (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 14

- (1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.
- (2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 15

- (1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
- (2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 16

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 17

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující

K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 18

(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

(2) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán jen za tento mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 19

(1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 25

Věk

Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 26

Nepříčetnost

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

(2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 33

(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva přísluší obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost omezena.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 89

(1) V trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména: a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, d) podstatné okolnosti k posouzení osobních, rodinných, majetkových a jiných poměrů obviněného, e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem a bezdůvodného obohacení, f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 90

(1) Nedostaví-li se obviněný, který byl řádně předvolán, k výslechu bez dostatečné omluvy, může být předveden; na to a na jiné následky nedostavení (§ 66) musí být v předvolání upozorněn.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 91

(1) Před prvním výslechem je třeba zjistit totožnost obviněného, objasnit mu podstatu sděleného obvinění a poučit jej o jeho právech a o trestních následcích křivého obvinění a pomluvy. Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, musí být obviněný v rámci poučení upozorněn také na skutečnost, že v přípravném řízení může se státním zástupcem sjednat dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje soud. Obviněného je třeba poučit o podstatě a důsledcích sjednání dohody o vině a trestu, o tom, že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení, o tom, v jakých případech mu zákon umožňuje podat odvolání proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, a že v ostatních případech se vzdává práva na odvolání, a o

podmínkách, za nichž může soud rozhodnout o řádně uplatněném nároku poškozeného (§ 314r odst. 4). Obsah poučení se poznamená v protokole. Nelze-li totožnost obviněného ihned zjistit, je nutno k protokolu o jeho výslechu připojit takové důkazy, aby tato osoba nemohla být zaměněna s jinou.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 92

(1) Výslech obviněného se koná tak, aby poskytl pokud možno úplný a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro trestní řízení. Obviněný nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. Při výslechu je nutno šetřit jeho osobnost.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 93

(1) Obviněnému může být dovoleno, aby dříve než dá odpověď, nahlédl do písemných poznámek, jež musí vyslyšajícím, požádá-li o to, předložit k nahlédnutí; tato okolnost musí být v protokole poznamenána.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 101

(1) Před výslechem svědka je třeba vždy zjistit jeho totožnost, jeho poměr k obviněnému, poučit jej o právu odepřít výpověď, a je-li toho třeba, též o zákazu výslechu nebo o možnosti postupu podle § 55 odst. 2, jakož i o tom, že je povinen vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet. Dále musí být poučen o významu svědecké výpovědi z hlediska obecného zájmu a o trestních následcích křivé výpovědi, křivého obvinění a pomluvy. Je-li jako svědek vyslyšána osoba mladší než patnáct let, je třeba ji poučit přiměřeně jejímu věku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 102

(1) Je-li jako svědek vyslyšána osoba mladší než osmnáct let o okolnostech, jejichž ožiování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslyšané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušování nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslyšané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhově.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 105

(1) Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující, přibere orgán činný v trestním řízení znalce. V přípravném řízení přibírá znalece ten orgán činný v trestním řízení, jež považuje znalecký posudek za nezbytný pro rozhodnutí, pokud byla věc vrácena k došetření, státní zástupce, a v řízení před soudem předseda senátu. Pokud orgán činný v trestním řízení přibírá znalce ke znaleckému zkoumání dat uvedených v § 113a odst. 1, postupuje obdobně podle § 113a; zjistí-li znalec takovou skutečnost až v průběhu znaleckého zkoumání, informuje o tom orgán činný v trestním řízení. O přibrání znalce se vyrozumí obviněný a v řízení před soudem též státní zástupce. Jiná osoba se o přibrání znalce vyrozumí, je-li k podání znaleckého posudku třeba, aby tato osoba něco konala nebo strpěla.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 110

(1) Ve výjimečných, zvláště obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, může policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu přibrat znalecký ústav k podání znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12–19, § 25–26. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 2, § 33, § 89–93, § 101–102, § 105, § 110. Znění: 1. 1. 2027.

B06 — Trestný čin: pojem (legální definice), pojetí trestného činu, klasifikace a kategorizace trestných činů. Funkce trestného činu z hlediska viny a trestu. Skutek ve smyslu trestněprávním a trestně procesním, totožnost skutku a kritéria jejího zachování v trestním řízení.

Základní výklad a souvislosti

Trestný čin vyžaduje protiprávní čin označený trestním zákonem a jeho zákonné znaky. Přechyby a zločiny se rozlišují podle zákonných kritérií; zvláště závažný zločin je užší kategorií. Skutek představuje konkrétní děj, zatímco právní kvalifikace jeho podřazení normě. Totožnost skutku omezuje předmět stíhání a rozhodnutí; změna právního hodnocení nemusí automaticky znamenat nový skutek.

Formální a materiální pojetí

Zákonná definice vychází z protiprávního činu vykazujícího zákonné znaky. Společenská škodlivost a subsidiarita brání mechanickému trestání bez ohledu na význam případu.

Kategorie

Přechyby, zločiny a zvláště závažné zločiny se rozlišují podle zákonných kritérií, nikoli mediální závažnosti názvu kauzy.

Důsledky

Kategorie ovlivňuje přípustnost přípravy, některých sankcí a procesních postupů. Každý účinek se však ověřuje ve vlastním ustanovení.

Metoda

Nejdříve se identifikuje skutek a skutková podstata, potom forma zavinění, kategorie a otázky subsidiarity. Nelze začínat požadovaným trestem a dodatečně mu přizpůsobovat kvalifikaci.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Skutková podstata není totéž co skutek. Více kvalifikací se může vztahovat k jedinému ději; více dějů může tvořit pokračující trestný čin podle zákonných podmínek.

Trestný čin, skutek a procesní totožnost

- **Kategorizace:** Přechyby zahrnují nedbalostní činy a zákonem vymezené úmyslné činy. Zločiny a zvláště závažné zločiny mají vlastní hranice, které ovlivňují například přípravu, odklony a další instituty.
- **Skutek:** Jde o konkrétní děj vymezený jednáním a následkem. Změna kvalifikace může být přípustná při zachování totožnosti, ale obhajoba musí dostat možnost reagovat na podstatnou změnu právního hodnocení.

- **Předmět procesu:** Soud nerozhoduje o libovolném skutku, který se mu během dokazování jeví problematický. Vazba na obžalobu a překážka věci pravomocně rozhodnuté chrání před překvapivým rozšířením a opakovaným stíháním.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález IV.ÚS 767/21, 20. 7. 2021 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti

Okolnosti případu: Pachatel krádeže za pandemie dostal přísnější kvalifikaci spojenou s mimořádnou událostí. V mezidobí Nejvyšší soud sjednotil výklad požadavkem věcné souvislosti s takovou událostí.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil konkrétní práva obviněného, nikoli pouze odstranění staršího výkladu ze sbírky. Samotná časová shoda s pandemií nevyřešila potřebnou vazbu.

Závěr a právní význam: Pouhé spáchání krádeže v době pandemické mimořádné situace nestačilo k mechanické aplikaci přísnější kvalifikace. Ústavní soud zohlednil výklad velkého senátu Nejvyššího soudu a vyžadoval naplnění všech zákonných znaků včetně relevantní souvislosti. Nepřijatelná byla představa, že každá i jinak bagatelní krádež se po celé období bez dalšího stává zločinem. Nález však nevylučuje přísnější kvalifikaci v případech skutečně souvisejících s událostí. Je třeba použít i správné časové znění trestního zákoníku a pravidla pozdějšího příznivějšího zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález výslovně připustil, že po novém posouzení mohou být přísnější znaky opět shledány. Nelze jej zkrátit na tvrzení, že pandemické krádeže jsou vždy bez přísnější kvalifikace.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Ústavní soud si je vědom, že se Nejvyšší soud v posuzované věci zabýval i výší trestu, přičemž konstatoval, že stěžovatel by ani v případě odsouzení dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku nemohl počítat s uložením trestu (výrazně) mírnějšího. Z hlediska ústavně zaručených práv stěžovatele však nejde jen o to, jaký trest mu je uložen, nýbrž i o to, aby byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, kterého se skutečně dopustil [srov. v tomto směru nálezy Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2258/14 ze dne 16. 12. 2014 (N 230/75 SbNU 567)], zvláště když trestný čin dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku je zločinem, zatímco trestný čin dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku je považován toliko za přečin.

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že usnesením Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 1255/2020-232 ze dne 15. 12. 2020 byla porušena stěžovatelova práva zaručená čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Toto usnesení proto podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

Celý odstavec 37 odůvodnění — doslovná citace

37. Tento nálezy nevylučuje, že v průběhu dalšího řízení bude učiněn závěr, že se stěžovatel předmětným jednáním trestného činu dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku dopustil i při výkladu, který k problematice zaujal velký senát Nejvyššího soudu (jistou úvahu v tomto směru ostatně naznačil již odvolací soud).

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-767-21>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

**Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezů Ústavního soudu
ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695-702**

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Pavel Kotlán rozebírá subsidiaritu trestní represe ve vazbě na zákonné znaky trestného činu. Zdůrazňuje, že ochrannou funkci principu nelze proměnit v neomezené nahrazování zákonné hranice škody vlastním ekonomickým odhadem. Autorův výklad je odborným stanoviskem; odpověď u zkoušky má samostatně vyložit zákon, závěry judikatury a případnou doktrinální kritiku. Subsidiarita není ani automatickou beztrestností každého činu, pro který existuje civilní žaloba, ani prázdnu deklaraci bez interpretačního významu.

Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež - vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187-201

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Rozbor covidových krádeží vysvětluje posun od samotné časové souběžnosti k požadavku věcné souvislosti se závažnou událostí. Autor současně kriticky hodnotí šíři některých spojovacích kritérií. Nejde o obecný zákaz přísnějšího postihu v krizové situaci. Pro zkoušku je třeba oddělit skutkovou souvislost, objekt trestného činu, konkrétní znak kvalifikované skutkové podstaty a individualizaci trestu. Zpětné hodnocení navíc vyžaduje správné časové znění a pravidlo příznivějšího zákona.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: V obžalobě a rozsudku je stejný děj, ale soud změní právní kvalifikaci.

Právní rozbor: Posuzuje se totožnost skutku a procesní možnost obhajoby, nikoli jen shoda názvu trestného činu. Soud je omezen předmětem obžaloby podle trestního řádu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 12

- (1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.
- (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

- (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
- (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 14

- (1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.
- (2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

(2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. Při určování závažnosti trestného činu z hlediska

jeho následků soud přihlédne i k prohlášení poškozeného, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život, pokud jej učinil.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 116

Pokračování v trestném činu

Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 12

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

(2) Policejními orgány se rozumějí a) útvary Policie České republiky, b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených

k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů, c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech 1. spáchaných porušením právních předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží a právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, 2. spáchaných porušením daňových předpisů v případech, kdy jsou orgány Celní správy České republiky správcem daně, nebo porušením daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty nebo daň z hazardních her, 3. spáchaných porušením právních předpisů upravujících hazardní hry, obchod s chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo právo duševního vlastnictví, 4. legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 trestního zákoníku) a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217 trestního zákoníku), je-li trestným činem, z něhož tyto výnosy pocházejí, některý z trestných činů podle bodů 1 až 3, e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené nebo

založené Ministerstvem obrany, f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků Bezpečnostní informační služby, g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků Vojenského zpravodajství, i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů. Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím do působnosti policejního orgánu.

(3) Kde tento zákon mluví o soudu, rozumí se tím podle povahy věci okresní soud, krajský soud, vrchní soud nebo Nejvyšší soud .

trestní řád (141/1961 Sb.), § 160

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1 a 3 až 5 nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 176

(1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu a připojí k ní spisy a jejich přílohy. O podání obžaloby vyrozumí obviněného, obhájce a poškozeného, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známo, a je-li obviněný advokátem též ministra spravedlnosti a předsedu Komory.

(2) Obžaloba může být podána jen pro skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání (§ 160). Mínil-li státní zástupce tento skutek posuzovat jako jiný trestný čin, než jak ho posuzoval policejní orgán, upozorní na to před podáním obžaloby obviněného a jeho obhájce a zjistí, zda navrhuje se zřetelem na zamýšlenou změnu vyšetřování doplnit.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 177

Obžaloba musí obsahovat a) označení státního zástupce a den sepsání obžaloby, b) jméno a příjmení obviněného, den a místo jeho narození, jeho zaměstnání a bydliště, údaj o jeho státní příslušnosti, není-li obviněný státním příslušníkem pouze České republiky, nebo informaci, že je osobou bez státní příslušnosti nebo že se jeho státní příslušnost nepodařilo zjistit, a popřípadě jiné údaje potřebné k tomu, aby nemohl být zaměněn s jinou osobou; jde-li o příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, uvede se též hodnost obviněného a útvar, jehož je příslušníkem, c) žalobní návrh, v němž musí být přesně označen skutek, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, popřípadě s uvedením jiných skutečností, pokud je jich třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným a aby bylo odůvodněno použití určité trestní sazby; musí tu být dále uvedeno, jaký trestný čin obžaloba v tomto skutku spatřuje, a to jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákonů a všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu, d) návrh na uložení trestu s uvedením jeho druhu a výměry nebo návrh na upuštění od potrestání; pokud je navrhován trest propadnutí majetku, peněžitý trest nebo trest propadnutí věci, uvede se, zda a jaké věci byly zajištěny pro účely jeho výkonu, a e) odůvodnění žalovaného skutku s uvedením důkazů, o které se toto odůvodnění opírá, a seznam důkazů, jejichž provedení se v hlavním líčení navrhuje, jakož i právní úvahy, kterými se státní zástupce řídil při posuzování skutečností podle příslušných ustanovení zákona.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 220

(1) Soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 225

(1) Nebude-li věc vrácena státnímu zástupci podle § 221, předložena k rozhodnutí o příslušnosti podle § 222 odst. 1 či postoupena jinému orgánu podle § 222 odst. 2 a nedojde-li k zastavení trestního stíhání podle § 223, k podmíněnému zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání podle § 223a nebo k jeho přerušení podle § 224, rozhodne soud rozsudkem, zda se obžalovaný uznává vinným nebo zda se obžaloby zprošťuje.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12–14, § 39, § 116. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 12, § 160, § 176–177, § 220, § 225. Znění: 1. 1. 2027.

B07 — Materiální stránka trestného činu (společenská škodlivost) z hlediska některých funkcí a základních zásad trestního práva hmotného. Zajišťovací úkony v trestním řízení.

Základní výklad a souvislosti

Společenská škodlivost souvisí se subsidiaritou trestní represe a není samostatným oprávněním trestat mimo zákonné znaky. **Materiální** korektiv se vyhodnocuje v kontextu konkrétního případu a možností jiné odpovědnosti. Procesní zajištění chrání osobu, věc nebo majetkovou hodnotu pro zákonné účely. Vazba, zadržení a majetkové zajištění mají různé podmínky a nesmějí být předčasným trestem.

Škodlivost jako hodnotící kritérium

Společenská škodlivost vyjadřuje význam zásahu do chráněného statku v konkrétním případě. Není totožná s pouhým morálním odsudkem pachatele.

Subsidiarita

Trestní právo je krajní prostředek ochrany. Existence civilního nároku však automaticky nevylučuje podvod nebo jiný trestný čin, jsou-li splněny zákonné podmínky.

Hodnocení

Zohledňuje se způsob jednání, následek, okolnosti a zákonná pravidla. Jedna nízká hodnota škody nemusí sama vyřešit celkovou škodlivost.

Zákonná hranice

Inflační úvaha či odborná kritika nemohou bez zákona změnit pevně stanovenou hranici škody. Rozlišuje se aplikace subsidiarity od přepisování skutkové podstaty.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Výše škody není jedinou okolností škodlivosti. Zajištění majetku neznamena jeho konečné propadnutí; rozhodnutí a opravné prostředky mají vlastní režim.

Subsidiarita a procesní zajištění

- **Materiální korektiv:** Podle § 12 odst. 2 trestního zákoníku se hodnotí potřeba trestní odpovědnosti v konkrétním společensky škodlivém případě. Odborná literatura diskutuje jeho vztah k formálním znakům; diskutovaný názor autora nelze vydávat za jediný závazný výklad.
- **Zajištění osoby:** Zadržení a vazba chrání zákonné procesní účely, nikoli potřebu veřejného uklidnění. Konkrétní důvody, doba trvání, přezkum a dostupné náhrady musí odpovídat právní úpravě.
- **Zajištění majetku:** Sleduje vazbu majetkové hodnoty na zákonný účel a může zasáhnout i třetí osoby. Propadnutí a zabránění jsou konečná rozhodnutí jiného charakteru. Zajištění musí být přiměřené a podléhat zákonné možnosti obrany.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález IV.ÚS 767/21, 20. 7. 2021 — Krádež za pandemii — nutnost věcné souvislosti

Okolnosti případu: Pachatel krádeže za pandemii dostal přísnější kvalifikaci spojenou s mimořádnou událostí. V mezidobí Nejvyšší soud sjednotil výklad požadavkem věcné souvislosti s takovou událostí.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil konkrétní práva obviněného, nikoli pouze odstranění staršího výkladu ze sbírky. Samotná časová shoda s pandemií nevyřešila potřebnou vazbu.

Závěr a právní význam: Pouhé spáchání krádeže v době pandemické mimořádné situace nestačilo k mechanické aplikaci přísnější kvalifikace. Ústavní soud zohlednil výklad velkého senátu Nejvyššího soudu a vyžadoval naplnění všech zákonných znaků včetně relevantní souvislosti. Nepřijatelná byla představa, že každá i jinak bagatelní krádež se po celé období bez dalšího stává zločinem. Nález však nevyklučuje přísnější kvalifikaci v případech skutečně souvisejících s událostí. Je třeba použít i správné časové znění trestního zákoníku a pravidla pozdějšího příznivějšího zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález výslovně připustil, že po novém posouzení mohou být přísnější znaky opět shledány. Nelze jej zkrátit na tvrzení, že pandemické krádeže jsou vždy bez přísnější kvalifikace.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Ústavní soud si je vědom, že se Nejvyšší soud v posuzované věci zabýval i výší trestu, přičemž konstatoval, že stěžovatel by ani v případě odsouzení dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku nemohl počítat s uložením trestu (výrazně) mírnějšího. Z hlediska ústavně zaručených práv stěžovatele však nejde jen o to, jaký trest mu je uložen, nýbrž i o to, aby byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, kterého se skutečně dopustil [srov. v tomto směru nálezy Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2258/14 ze dne 16. 12. 2014 (N 230/75 SbNU 567)], zvláště když trestný čin dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku je zločinem, zatímco trestný čin dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku je považován toliko za přečin.

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že usnesením Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 1255/2020-232 ze dne 15. 12. 2020 byla porušena stěžovatelova práva zaručená čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Toto usnesení proto podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

Celý odstavec 37 odůvodnění — doslovná citace

37. Tento náález nevyklučuje, že v průběhu dalšího řízení bude učiněn závěr, že se stěžovatel předmětným jednáním trestného činu dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku dopustil i při výkladu, který k problematice zaujal velký senát Nejvyššího soudu (jistou úvahu v tomto směru ostatně naznačil již odvolací soud).

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-767-21>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

**Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezů Ústavního soudu
ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695-702**

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Pavel Kotlán rozebírá subsidiaritu trestní represe ve vazbě na zákonné znaky trestného činu. Zdůrazňuje, že ochrannou funkci principu nelze proměnit v neomezené nahrazování zákonné hranice škody vlastním ekonomickým odhadem. Autorův výklad je odborným stanoviskem; odpověď u zkoušky má samostatně vyložit zákon, závěry judikatury a případnou doktrinální kritiku. Subsidiarita není ani automatickou beztrestností každého činu, pro který existuje civilní žaloba, ani prázdnu deklaraci bez interpretačního významu.

Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež - vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187-201

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Rozbor covidových krádeží vysvětluje posun od samotné časové souběžnosti k požadavku věcné souvislosti se závažnou událostí. Autor současně kriticky hodnotí šíři některých spojovacích kritérií. Nejde o obecný zákaz přísnějšího postihu v krizové situaci. Pro zkoušku je třeba oddělit skutkovou souvislost, objekt trestného činu, konkrétní znak kvalifikované skutkové podstaty a individualizaci trestu. Zpětné hodnocení navíc vyžaduje správné časové znění a pravidlo příznivějšího zákona.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Orgán zabaví majetek a prohlásí, že tím již rozhodl o jeho propadnutí.

Právní rozbor: Procesní zajištění a konečná sankce se odlišují kompetencí, důvodem i účinky. Je nutné splnit podmínky konkrétního institutu a umožnit zákonnou obranu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 12

(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.

(2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

(2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. Při

určování závažnosti trestného činu z hlediska

jeho následků soud přihlédne i k prohlášení poškozeného, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život, pokud jej učinil.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 138

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč, b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100 000 Kč, d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč a e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč.

(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí a hodnoty věci.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 67

Důvody vazby

Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest, b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo který mohl hrozit,

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 68

(1) Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání. Rozhodnutí o vazbě musí být odůvodněno též skutkovými okolnostmi.

(2) Vzít do vazby nelze obviněného, který je stíhán pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 71

(1) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny průběžně zkoumat, zda důvody vazby u obviněného ještě trvají nebo se nezměnily a zda nelze vazbu nahradit některým z opatření uvedených v § 73 a 73a. Přihlížejí při tom také k tomu, zda ponechání obviněného ve vazbě vyžaduje obtížnost věci nebo jiné závažné důvody, pro které nelze trestní stíhání skončit, a zda by propuštěním obviněného z vazby bylo zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání. Soudce tak činí v přípravném řízení pouze při rozhodování a) žádosti obviněného o propuštění z vazby, b) návrhu státního zástupce na rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě, c) změně důvodů vazby, jestliže byl shledán nový důvod vazby, nebo d) stížnosti proti usnesení státního zástupce o vazbě.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 75

Zadržení obviněného policejním orgánem

Jestliže je dán některý z důvodů vazby (§ 67), může policejní orgán obviněného zadržet. Je však povinen provedené zadržení státnímu zástupci bezodkladně ohlásit a předat mu opis protokolu, který sepsal při zadržení, i další materiál, který státní zástupce potřebuje, aby popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí být podán tak, aby obviněný mohl být nejpozději do 48 hodin od zadržení odevzdán soudu, jinak musí být propuštěn na svobodu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 76

(1) Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některý z důvodů vazby (§ 67), policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst. 1). K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-li ona osoba přistižena při trestném činu anebo zastižena na útěku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 78

(1) Kdo má u sebe věc, která může sloužit pro důkazní účely, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; je-li ji nutno pro účely náležitého zjištění skutečností důležitých pro trestní řízení zajistit, je povinen takovou věc na vyzvání těchto orgánů vydat. Jsou-li věci, která může sloužit pro důkazní účely, data uchovávaná v elektronické podobě, může být ten, kdo uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, vyzván k tomu, aby místo vydání hmotného nosiče, na kterém jsou uchovávaná nebo jsou z něj přístupná, umožnil pořízení jejich kopie, nebo aby poskytl jinou potřebnou součinnost k jejich zpřístupnění. Při vyzvání je třeba ho upozornit na to, že nevyhoví-li výzvě, může mu být věc odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění (§ 66). Vyzvat k předložení nebo vydání věci je oprávněn předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 79

(1) Nebyla-li věc, která může sloužit pro důkazní účely, na vyzvání předložena nebo vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být na příkaz předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo policejního orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu. Jsou-li věci, která může sloužit pro důkazní účely, data uchovávaná v elektronické podobě, lze místo odnětí hmotného nosiče, na kterém jsou uchovávaná nebo jsou z něj přístupná, pořídit jejich kopii. Za účelem pořízení jejich kopie je orgán činný v trestním řízení oprávněn zjednat si k datům přístup; s jejich obsahem se může seznámit pouze za podmínek uvedených v § 113a.

(2) Nevykoná-li orgán, který příkaz k odnětí věci vydal, odnětí věci sám, provede je na podkladě příkazu policejní orgán.

(3) K odnětí věci se podle možnosti přibere osoba, která není na věci zúčastněna.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 79a

(1) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že určitá věc je nástrojem trestné činnosti, výnosem z trestné činnosti nebo předmětem mezinárodní sankce, může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění takové věci. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnesou odkladu. Policejní orgán je v takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší. Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 79b

(1) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, bezodkladně doručí zkrácené rozhodnutí o zajištění bez odůvodnění orgánu nebo osobě, které jsou příslušné k provedení zajištění. Současně orgány nebo osoby příslušné k provedení zajištění vyzve, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, mu tuto skutečnost neprodleně oznámily. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci. Poté, co

tento orgán nebo osoba provedou zajištění věci, orgán činný v trestním řízení doručí rozhodnutí o zajištění osobě, které byla věc zajištěna.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 79c

(1) Kdo má u sebe movitou věc, která může podléhat zajištění, je povinen takovou věc na vyzvání předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce nebo policejního orgánu vydat; pokud ji nevydá, může mu být odňata. Na postup při vydání a odnětí movité věci se použijí obdobně § 78 a 79.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12, § 39, § 138. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 67–68, § 71, § 75–76, § 78–79, § 79a, § 79b, § 79c. Znění: 1. 1. 2027.

B08 — Formální stránka trestného činu (skutková podstata, protiprávnost a trestnost činu) z hlediska některých funkcí a základních zásad trestního práva hmotného. Funkce skutkové podstaty z hlediska úkolů orgánů činných v trestním řízení a význam základních zásad trestního řízení pro jejich činnost.

Základní výklad a souvislosti

Formální stránka odpovědnosti vyžaduje naplnění všech znaků skutkové podstaty, protiprávnost a trestnost. Objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka tvoří analytický rámec, který musí být ověřen u konkrétního činu. Skutkové podstaty mohou být základní, kvalifikované nebo privilegované. Procesní úkoly orgánů zahrnují zjištění skutku, důkazní ověření znaků a právní posouzení; žádný chybějící znak nelze nahradit morálním odsudkem.

Skutková podstata

Skutková podstata vymezuje objekt, objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku. Konkrétní ustanovení určí, které znaky je nutné prokázat.

Protiprávnost

Naplnění slovního popisu se posuzuje také s okolnostmi vylučujícími protiprávnost. Jednání v nutné obraně se neposuzuje jako trestné jen proto, že způsobilo zranění.

Kvalifikace

Základní, kvalifikovaná a privilegovaná podstata reagují na zákonem určené okolnosti. Vyšší sazba potřebuje prokázání odpovídajícího znaku a požadované formy zavinění.

Procesní návaznost

Skutek musí být popsán tak, aby bylo patrné naplnění znaků. Pouhý přepis paragrafu bez skutkových zjištění nestačí k přesvědčivému odsouzení.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Naplnění viditelného následku neprokazuje automaticky zavinění. Okolnost vylučující protiprávnost se posuzuje samostatně, i když jsou jinak znaky činu naplněny.

Analýza znaků skutkové podstaty

- **Znaky:** Objektivní a subjektivní okolnosti musejí být posouzeny u konkrétního skutku. Kvalifikovaná podstata přidává další znak; jeho existence se neodvozuje automaticky z politicky či společensky výrazné události.
- **Protiprávnost:** Při naplnění typového popisu se zkoumají i okolnosti vylučující protiprávnost. Nutná obrana například mění hodnocení jinak násilného jednání; nejde jen o důvod zvolit mírnější trest.
- **Důkazní vazba:** Každý zásadní znak musí mít podklad ve skutkových zjištěních. Pandemie a nouzový stav ilustrují rozdíl mezi časovou shodou a věcnou souvislostí vyžadovanou pro přísnější kvalifikaci konkrétního činu.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 4266/16, 27. 3. 2017 — Pachové stopy, důkazní řetězec a pochybnosti

Okolnosti případu: Odsouzení se opíralo o soubor nepřímých důkazů včetně pachové identifikace. Obhajoba poukazovala na alternativní vysvětlení a další stopy nespojené s její osobou.

Co soud řešil: Soud hodnotil uzavřenost důkazního řetězce a vypořádání pochybností. Zpochybnil také formální dovolací přístup, který nenapravil ústavně významný problém.

Závěr a právní význam: Ústavní soud požadoval skutečné vypořádání zásadních pochybností a rozporů v důkazním řetězci. Pachová stopa nemůže bez dalšího vyřešit slabiny všech dalších důkazů. Nález nezakazuje obecně pachovou identifikaci a sám nenahrazuje zprošťující rozsudek; zrušil příslušné rozhodnutí k novému posouzení. Studijní aplikace: hodnotit metodu, vazbu na skutek, další důkazy a důvodné pochybnosti společně. Pravidlo in dubio pro reo není požadavkem absolutní fyzikální jistoty, ale brání odsouzení při neodstraněných důvodných pochybnostech.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nevyhlásil obecnou nepoužitelnost pachových stop. Vyžaduje jejich kritické hodnocení v celku a nepřipouští nahrazení chybějících článků pouhým podezřením.

Celý odstavec 50 odůvodnění — doslovná citace

50. Ústavní soud s ohledem na výše uvedené připomíná, že aby bylo možno trestní řízení jako celek považovat za spravedlivé a z provedených důkazů bylo možno bez porušení principu presumpce nevin a zásady in dubio pro reo učinit závěr, že obžalovaný je pachatelem skutku uvedeného v obžalobě, nesmí existence pochybností zcela zásadním způsobem narušovat koherenci argumentu o logicky propojeném řetězci nepřímých důkazů. Provedenými důkazy tak musí být jednoznačně a s nejvyšším možným stupněm jistoty, který lze od lidského poznání požadovat (tj. nebylo prokázáno mimo rozumnou pochybnost), prokázáno, že to byl obžalovaný, kdo se dopustil předmětného trestného činu [srov. a contrario nález sp. zn. I. ÚS 3622/10 ze dne 16. 6. 2011 (N 114/61 SbNU 669)].

Celý odstavec 57 odůvodnění — doslovná citace

57. Proto Ústavní soud podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnosti vyhověl a podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) citovaného zákona napadené usnesení Nejvyššího soudu zrušil; ve zbytku ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako zjevně neopodstatněnou. Úkolem Nejvyššího soudu bude posoudit danou věc znovu, přičemž je vázán shora vysloveným právním názorem v tom smyslu, že se musí podaným dovoláním zabývat meritorně a vypořádat se s tím, zda krajský soud skutečně dostal svojí povinnosti rozhodnout o vině a trestu stěžovatele na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu a v souladu se zásadou in dubio pro reo.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-4266-16>

Nález IV.ÚS 767/21, 20. 7. 2021 — Krádež za pandemii — nutnost věcné souvislosti

Okolnosti případu: Pachatel krádeže za pandemii dostal přísnější kvalifikaci spojenou s mimořádnou událostí. V mezidobí Nejvyšší soud sjednotil výklad požadavkem věcné souvislosti s takovou událostí.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil konkrétní práva obviněného, nikoli pouze odstranění staršího výkladu ze sbírky. Samotná časová shoda s pandemií nevyřešila potřebnou vazbu.

Závěr a právní význam: Pouhé spáchání krádeže v době pandemické mimořádné situace nestačilo k mechanické aplikaci přísnější kvalifikace. Ústavní soud zohlednil výklad velkého senátu Nejvyššího soudu a vyžadoval naplnění všech zákonných znaků včetně relevantní souvislosti. Nepřijatelná byla představa, že každá i jinak bagatelní krádež se po celé období bez dalšího stává zločinem. Nález však nevylučuje přísnější kvalifikaci v případech skutečně souvisejících s událostí. Je třeba použít i správné časové znění trestního zákoníku a pravidla pozdějšího příznivějšího zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález výslovně připustil, že po novém posouzení mohou být přísnější znaky opět shledány. Nelze jej zkrátit na tvrzení, že pandemické krádeže jsou vždy bez přísnější kvalifikace.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Ústavní soud si je vědom, že se Nejvyšší soud v posuzované věci zabýval i výší trestu, přičemž konstatoval, že stěžovatel by ani v případě odsouzení dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku nemohl počítat s uložením trestu (výrazně) mírnějšího. Z hlediska ústavně zaručených práv stěžovatele však nejde jen o to, jaký trest mu je uložen, nýbrž i o to, aby byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, kterého se skutečně dopustil [srov. v tomto směru nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2258/14 ze dne 16. 12. 2014 (N 230/75 SbNU 567)], zvláště když trestný čin dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku je zločinem, zatímco trestný čin dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku je považován toliko za přečin.

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že usnesením Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 1255/2020-232 ze dne 15. 12. 2020 byla porušena stěžovatelova práva zaručená čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Toto usnesení proto podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

Celý odstavec 37 odůvodnění — doslovná citace

37. Tento nález nevylučuje, že v průběhu dalšího řízení bude učiněn závěr, že se stěžovatel předmětným jednáním trestného činu dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku dopustil i při výkladu, který k problematice zaujal velký senát Nejvyššího soudu (jistou úvahu v tomto směru ostatně naznačil již odvolací soud).

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-767-21>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

**Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu
ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695-702**

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Pavel Kotlán rozebírá subsidiaritu trestní represe ve vazbě na zákonné znaky trestného činu. Zdůrazňuje, že ochrannou funkci principu nelze proměnit v neomezené nahrazování zákonné hranice škody vlastním ekonomickým odhadem. Autorův výklad je odborným stanoviskem; odpověď u zkoušky má samostatně vyložit zákon, závěry judikatury a případnou doktrinální kritiku. Subsidiarita není ani automatickou beztrestností každého činu, pro který existuje civilní žaloba, ani prázdnou deklarací bez interpretačního významu.

Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež - vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187-201

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Rozbor covidových krádeží vysvětluje posun od samotné časové souběžnosti k požadavku věcné souvislosti se závažnou událostí. Autor současně kriticky hodnotí šíři některých spojovacích kritérií. Nejde o obecný zákaz přísnějšího postihu v krizové situaci. Pro zkoušku je třeba oddělit skutkovou souvislost, objekt trestného činu, konkrétní znak kvalifikované skutkové podstaty a individualizaci trestu. Zpětné hodnocení navíc vyžaduje správné časové znění a pravidlo příznivějšího zákona.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Jednání způsobilo škodu, ale není prokázáno zavinění vyžadované příslušnou skutkovou podstatou.

Právní rozbor: Je nutné zkoumat požadovanou formu zavinění a důkazy o ní. Samotná škoda neumožňuje přeskočit subjektivní stránku.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 15

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 16

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 17

Zavinění k okolnosti zvláště přitěžující

K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlídně, a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 18

(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

(2) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán jen za tento mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 19

(1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

(2) Omylu bylo možno se vyvarovat, pokud povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 22

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.

(2) Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové osoby za jiný trestný čin, který tímto jednáním spáchala.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 23

Spolupachatel

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 24

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

(2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 25

Věk

Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 26

Nepříčetnost

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 28

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 29

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvajících útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 30

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.

(2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páčající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

(2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 89

(1) V trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména: a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, d) podstatné okolnosti k posouzení osobních, rodinných, majetkových a jiných poměrů obviněného, e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem a bezdůvodného obohacení, f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

(2) Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 160

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1 a 3 až 5 nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalované v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 172

(1) Státní zástupce zastaví trestní stíhání, a) je-li nepochybné, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání vede, b) není-li tento skutek trestným činem a není důvod k postoupení věci, c) není-li prokázáno, že skutek spáchal obviněný, d) je-li trestní stíhání nepřipustné (§ 11), e) nebyl-li obviněný v době činu pro nepřičetnost trestně odpovědný, nebo f) zanikla-li trestnost činu.

(2) Státní zástupce může zastavit trestní stíhání, a) je-li trest, k němuž může trestní stíhání vést, zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen nebo který ho podle očekávání postihne, b) bylo-li o skutku obviněného již rozhodnuto jiným orgánem, kázeňsky, kárně anebo cizozemským soudem nebo úřadem anebo mezinárodním trestním soudem, mezinárodním

trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem s působností v trestních věcech, i když nesplňují některou z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a toto rozhodnutí lze považovat za postačující, c) jestliže vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování obviněného po spáchání činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu, je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo, nebo d) po obstarání všech dostupných důkazů výsledky vyšetřování v dostatečné míře neodůvodňují postavení obviněného před soud a v řízení před soudem zřejmě nelze očekávat zjištění skutečností nezbytných k prokázání viny obviněného ze spáchání skutku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 220

(1) Soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu.

(3) Právním posouzením skutku v obžalobě není soud vázán.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 13, § 15–19, § 22–26, § 28–30. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 2, § 89, § 160, § 172, § 220. Znění: 1. 1. 2027.

B09 — Objekt a předmět útoku: pojem, třídění a jejich funkce z hlediska viny a trestu. Rozhodnutí v trestním řízení. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí. Otázky meritorní a prejudiciální (v působnosti obecných soudů a Soudního dvora EU).

Základní výklad a souvislosti

Objekt je chráněný právní zájem, zatímco předmět útoku je konkrétní osoba nebo věc, proti níž směřuje jednání. Jejich rozlišení pomáhá určit kvalifikaci a závažnost. Rozsudek, usnesení a další procesní rozhodnutí mají vlastní náležitosti a účinky. Předběžné otázky se posuzují podle trestního řádu; závaznost rozhodnutí jiného orgánu není neomezená. **Právní moc** se odlišuje od vykonatelnosti.

Objekt a předmět útoku

Objekt je chráněný právní statek, například vlastnictví. Předmět útoku je konkrétní člověk nebo věc, proti nimž jednání směřuje; odcizený telefon není sám abstraktním objektem krádeže.

Členění

Obecný, druhový a individuální objekt pomáhají systematizovat trestní právo. Některé činy chrání více statků současně.

Význam pro kvalifikaci

Rozlišení může rozhodovat mezi majetkovým deliktem a deliktem proti jiné hodnotě. Stejná věc může být předmětem různých trestných činů.

Rozhodnutí

Soud musí objasnit skutečný zásah do chráněného statku a všechny potřebné znaky. Hodnota předmětu útoku ovlivňuje sankci pouze podle konkrétních pravidel.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Předmět útoku může chybět u některých skutkových podstat, chráněný zájem nikoli. Civilní rozhodnutí o právním vztahu automaticky nenahrazuje závěr o trestní vině.

Chráněný statek a závaznost rozhodnutí

- **Objekt:** Obecný, druhový a individuální objekt pomáhají systematické trestního práva a kvalifikaci. Předmět útoku je konkrétním nositelem či cílem jednání; peníze odcizené při krádeži nejsou samy úplným popisem chráněného majetkového zájmu.
- **Prejudicialita:** Trestní orgán řeší předběžné otázky podle trestního řádu. Rozhodnutí jiné větve práva nelze automaticky považovat za důkaz všech znaků viny. Otázky unijního výkladu mohou vyžadovat předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU.
- **Rozhodnutí:** Právní moc omezuje řádnou nápravu a stabilizuje výsledek, vykonatelnost umožňuje realizaci. Odůvodnění musí spojit důkazy, právní normu a výrok tak, aby bylo možné přezkoumat soudní úsudek.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález IV.ÚS 767/21, 20. 7. 2021 — Krádež za pandemii — nutnost věcné souvislosti

Okolnosti případu: Pachatel krádeže za pandemii dostal přísnější kvalifikaci spojenou s mimořádnou událostí. V mezidobí Nejvyšší soud sjednotil výklad požadavkem věcné souvislosti s takovou událostí.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil konkrétní práva obviněného, nikoli pouze odstranění staršího výkladu ze sbírky. Samotná časová shoda s pandemií nevyřešila potřebnou vazbu.

Závěr a právní význam: Pouhé spáchání krádeže v době pandemické mimořádné situace nestačilo k mechanické aplikaci přísnější kvalifikace. Ústavní soud zohlednil výklad velkého senátu Nejvyššího soudu a vyžadoval naplnění všech zákonných znaků včetně relevantní souvislosti. Nepřijatelná byla představa, že každá i jinak bagatelní krádež se po celé období bez dalšího stává zločinem. Nález však nevyklučuje přísnější kvalifikaci v případech skutečně souvisejících s událostí. Je třeba použít i správné časové znění trestního zákoníku a pravidla pozdějšího příznivějšího zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález výslovně připustil, že po novém posouzení mohou být přísnější znaky opět shledány. Nelze jej zkrátit na tvrzení, že pandemické krádeže jsou vždy bez přísnější kvalifikace.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Ústavní soud si je vědom, že se Nejvyšší soud v posuzované věci zabýval i výší trestu, přičemž konstatoval, že stěžovatel by ani v případě odsouzení dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku nemohl počítat s uložením trestu (výrazně) mírnějšího. Z hlediska ústavně zaručených práv stěžovatele však nejde jen o to, jaký trest mu je uložen, nýbrž i o to, aby byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, kterého se skutečně dopustil [srov. v tomto směru nálezy Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2258/14 ze dne 16. 12. 2014 (N 230/75 SbNU 567)], zvláště když trestný čin dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku je zločinem, zatímco trestný čin dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku je považován toliko za přečin.

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že usnesením Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 1255/2020-232 ze dne 15. 12. 2020 byla porušena stěžovatelova práva zaručená čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Toto usnesení proto podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

Celý odstavec 37 odůvodnění — doslovná citace

37. Tento nálezy nevyklučuje, že v průběhu dalšího řízení bude učiněn závěr, že se stěžovatel předmětným jednáním trestného činu dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku dopustil i při výkladu, který k problematice zaujal velký senát Nejvyššího soudu (jistou úvahu v tomto směru ostatně naznačil již odvolací soud).

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-767-21>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež - vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187-201

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Rozbor covidových krádeží vysvětluje posun od samotné časové souběžnosti k požadavku věcné souvislosti se závažnou událostí. Autor současně kriticky hodnotí šíři některých spojovacích kritérií. Nejde o obecný zákaz přísnějšího postihu v krizové situaci. Pro zkoušku je třeba oddělit skutkovou souvislost, objekt trestného činu, konkrétní znak kvalifikované skutkové podstaty a individualizaci trestu. Zpětné hodnocení navíc vyžaduje správné časové znění a pravidlo příznivějšího zákona.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Soud odvozuje vinu výlučně z civilního rozsudku o povinnosti zaplatit.

Právní rozbor: Trestní odpovědnost a její zákonné znaky je třeba prokázat trestněprocesním postupem. Předběžné otázky se řeší podle § 9 a dalších relevantních pravidel.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 9

(1) Orgány činné v trestním řízení posuzují předběžné otázky, které se v řízení vyskytnou, samostatně; je-li tu však o takové otázce pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, jsou orgány činné v trestním řízení takovým rozhodnutím vázány, pokud nejde o posouzení viny obviněného.

(2) Orgány činné v trestním řízení nejsou oprávněny řešit samostatně předběžné otázky týkající se osobního stavu, o nichž se rozhoduje v řízení ve věcech občanskoprávních. Jestliže rozhodnutí o takové otázce nebylo ještě vydáno, vyčkají jeho vydání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 120

(1) Rozsudek po úvodních slovech „Jménem republiky“ musí obsahovat a) označení soudu, o jehož rozsudek jde, i jména a příjmení soudců, kteří se na rozhodnutí zúčastnili, b) den a místo vyhlášení rozsudku, c) výrok rozsudku s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito, d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a e) poučení o opravném prostředku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 121

Do rozsudku, jímž se rozhoduje otázka viny, pojme soud také výrok a) o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, jestliže byl nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení včas uplatněn (§ 43 odst. 3), b) o ochranném opatření, jestliže o něm bylo v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání konaném o odvolání rozhodnuto, c) o tom, že se provede nebo že nemá být proveden záznam v evidenci skutečností důležitých pro práci s dětmi podle zákona upravujícího rejstřík trestů a evidenci přestupků (dále jen „záznam v evidenci skutečností důležitých pro práci s dětmi“), jestliže o tom bylo v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání konaném o odvolání rozhodnuto.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 122

(1) Odsuzující rozsudek musí obsahovat výrok o trestu s uvedením zákonných ustanovení, podle nichž byl trest vyměřen, nebo podle nichž bylo od potrestání upuštěno, a jde-li o podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, též výrok o stanovení zkušební doby a jejím trvání. Byl-li nad pachatelem vysloven dohled, musí být z výroku rozsudku zřejmé, zda dohled má být vykonáván v rozsahu stanoveném trestním zákonem nebo zda jsou vedle něj pachateli ukládána další přiměřená omezení nebo povinnosti. Byl-li uložen trest, jehož výkon lze podmíněně odložit, musí rozsudek obsahovat i výrok o tom, zda byl podmíněný odklad povolen, popřípadě na jaké podmínky je vázán. Byl-li uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, musí rozsudek obsahovat výrok o způsobu výkonu tohoto trestu. Je-li odsouzený pachatelem trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, je nutno výrok o tom rovněž pojmout do rozsudku.

(2) Součástí odsuzujícího rozsudku je také výrok o tom, že se provede nebo že nemá být proveden záznam v evidenci skutečností důležitých pro práci s dětmi, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 123

Soud, který rozhoduje znovu ve věci, v níž dřívější rozsudek byl na podkladě odvolání, stížnosti pro porušení zákona nebo návrhu na obnovu zrušen jen částečně, pojme do nového rozsudku pouze ty výroky, stran nichž věc znovu rozhoduje. Na souvislost těchto výroků s výroky, v nichž zůstal dřívější rozsudek nedotčen, přitom poukáže.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 124

V rozsudku, jímž ukládá souhrnný trest, musí soud označit ty dřívější rozsudky, z nichž nový rozsudek zrušuje výrok o trestu a nahrazuje jej výrokem o trestu souhrnném. Ukládá-li se v rozsudku společný trest za pokračování v trestném činu, musí soud označit ty dřívější rozsudky, v nichž zrušuje výrok o vině, o pokračujícím trestném činu a o trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají v uvedeném

výroku o vině svůj podklad, a nahrazuje je novými výroky, včetně výroku o společném trestu za pokračování v trestném činu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 125

(1) Pokud rozsudek obsahuje odůvodnění, soud v něm stručně vyloží, které skutečnosti vzal za prokázané a o které důkazy svá skutková zjištění opřel a jakými úvahami se řídil při hodnocení provedených důkazů, zejména pokud si vzájemně odporují. Z odůvodnění musí být patrné, jak se soud vypořádal s obhajobou, proč nevyhověl návrhům na provedení dalších důkazů a jakými právními úvahami se řídil, když posuzoval prokázané skutečnosti podle příslušných ustanovení zákona v otázce viny a trestu. Při odůvodnění uloženého trestu uvede jakými úvahami byl veden při ukládání trestu, jak posoudil povahu a závažnost trestného činu z hlediska významu konkrétního chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu a jeho následků, okolností, za kterých byl čin spáchán, osoby pachatele, míry jeho zavinění a jeho pohnutky, záměru nebo cíle, jakož i polehčujících a přitěžujících okolností, doby, která uplynula od spáchání trestného činu, případné změny situace a délky trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu, při zvážení složitosti věci, postupu orgánů činných v trestním řízení, významu řízení pro pachatele a jeho chování, kterým přispěl k průtahům v řízení; uvede též, jak přihlédl k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, k jeho dosavadnímu způsobu života, k chování pachatele po činu, zejména k jeho případné snaze nahradit škodu či jiné škodlivé následky činu, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Jestliže byly do rozsudku pojaty další výroky, je třeba je rovněž odůvodnit. Ukládá-li soud nepodmíněný trest za trestný čin uvedený v § 55 odst. 2 trestního zákoníku, vyloží, jakými úvahami byl veden při tomto rozhodnutí a proč nebylo možno uložit trest přímo nespojený s odnětím svobody.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 129

(1) Každý rozsudek je nutno vyhotovit písemně. Vyhotovení rozsudku musí být ve shodě s obsahem rozsudku, tak jak byl vyhlášen. Pokud byl rozsudek vyhlášen způsobem uvedeným v § 128 odst. 3, vyhotovení rozsudku musí být ve shodě s obsahem rozsudku tak, jak byl ústně vyhlášen a s písemným zněním výroku rozsudku, které bylo předáno stranám. Tím není dotčena možnost opravy vyhotovení rozsudku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 134

(1) Usnesení musí obsahovat a) označení orgánu, o jehož rozhodnutí jde, b) den a místo rozhodnutí, c) výrok usnesení s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito, d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a e) poučení o opravném prostředku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 139

(1) Rozsudek je pravomocný, a nestanoví-li tento zákon něco jiného, i vykonatelný, a) jestliže zákon proti němu odvolání nepřipouští, b) jestliže zákon sice proti němu připouští odvolání, avšak aa) odvolání ve lhůtě podáno nebylo, bb) oprávněné osoby se odvolání výslovně vzdaly nebo je výslovně vzaly zpět, nebo cc) podané odvolání bylo zamítnuto.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 140

(1) Usnesení je pravomocné a vykonatelné, a) jestliže zákon proti němu stížnost nepřipouští, b) jestliže zákon sice proti němu připouští stížnost, avšak aa) stížnost ve lhůtě podána nebyla, bb) oprávněné osoby se stížnosti výslovně vzdaly nebo ji výslovně vzaly zpět, nebo cc) podaná stížnost byla zamítnuta.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 138

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč, b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100 000 Kč, d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč a e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 205

(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, nebo f) byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 209

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní řád (141/1961 Sb.): § 9, § 120–125, § 129, § 134, § 139–140. Znění: 1. 1. 2027.

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 39, § 138, § 205, § 209. Znění: 1. 1. 2026.

B10 — Objektivní stránka trestného činu: pojem, obligatorní a fakultativní znaky a její význam z hlediska viny a z hlediska trestních sankcí. Obsah a forma procesních úkonů v trestním řízení.

Základní výklad a souvislosti

Objektivní stránka zahrnuje jednání a u následkových trestných činů následek a příčinnou souvislost. Čas, místo, způsob, prostředek nebo další okolnost mohou být znaky konkrétní skutkové podstaty. Opomenutí je trestně relevantní za zákonných podmínek. Procesní úkon musí mít odpovídající formu a být zachycen tak, aby bylo možné ověřit jeho průběh. Protokol, podání a doručení mají odlišnou funkci.

Jednání, následek a kauzalita

Objektivní stránka může zahrnovat konání nebo opomenutí, následek a příčinnou souvislost. Časová následnost sama není důkazem příčinné souvislosti.

Opomenutí

Odpovědnost za nezabránění následku vyžaduje zvláštní povinnost konat v příslušném rozsahu. Obecná možnost pomoci neznamena vždy odpovědnost za stejný čin jako aktivní pachatel.

Další znaky

Místo, čas, prostředek či způsob jsou povinné tehdy, když je vyžaduje konkrétní podstata. Jinak mohou být významné při individualizaci trestu.

Dokazování

Kauzální průběh se zjišťuje z důkazů a případně odborných podkladů. Právní přičtení následku nelze ponechat znalci jako konečnou otázku viny.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Časová následnost sama neprokazuje příčinnou souvislost. Povinnost konat musí mít právně relevantní základ; pouhá možnost pomoci není ve všech případech stejné právní postavení.

Kauzalita, opomenutí a procesní forma

- **Příčinný vztah:** U následkových činů se nestačí spokojit s tím, že újma vznikla po jednání pachatele. Zkoumá se podíl jednání, další příčiny a právní význam následku. Více příčin samo automaticky nevylučuje odpovědnost.
- **Opomenutí:** Je třeba určit právně relevantní povinnost konat. Osobní možnost zabránit újmě a zákonná povinnost nejsou vždy shodné. U zvláštního subjektu může být významná převzatá odpovědnost za zdroj nebezpečí.
- **Forma úkonu:** Protokol zachycuje úkon, podání vyjadřuje procesní vůli a doručení zpřístupňuje rozhodný obsah adresátovi. Vada formy se hodnotí podle zákonného následku a skutečného zásahu do obhajoby, nikoli pouze podle administrativní odchylky.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 7/18, 22. 3. 2022 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů

Okolnosti případu: Obecný soud předložil otázku zákonné policejní identifikace včetně odběru biologických vzorků. Zároveň se diskutovalo o následném uchovávání osobních údajů.

Co soud řešil: Přezkum rozlišil samotný odběr, další využití údajů a rozsah oprávnění navrhujiho soudu. Zamítnutí a odmítnutí různých částí návrhu mají odlišné procesní důvody.

Závěr a právní význam: Napadení zákonné úpravy identifikačních úkonů bylo v příslušné části zamítnuto, jiná část odmítnuta pro nedostatek oprávnění navrhovatele. Soud rozebral proporcionalitu i nedostatky podrobné úpravy práce s DNA. Kritické poznámky k uchovávání údajů nelze zaměnit za zrušení veškerých odběrů. Studijní aplikace: odlišit získání vzorku, vytvoření profilu a jeho další uchování; pro každý krok musí existovat právní důvod, účel a ochrana. Výsledek nelze přenést bez dalšího na libovolné biologické databáze.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není plošným zákazem DNA ani automatickou legalizací každého policejního postupu. Konkrétní odběr a trvání uchovávání stále vyžadují zákonné podmínky a přiměřenost.

Celý odstavec 71 odůvodnění — doslovná citace

71. Ústavní soud posoudil návrh ve světle obecných východisek a mezinárodních souvislostí a dospěl k závěru, že návrh, týká-li se zrušení části § 65 odst. 1 zákona o policii, není důvodný.

Celý odstavec 73 odůvodnění — doslovná citace

73. Obecný trestněprávní rámec odběru biologického materiálu k získání vzorku DNA za účelem ztotožnění osoby s možností jeho důkazního využití v trestním řízení (srov. § 89 odst. 2 trestního řádu) je vymezen v § 114 odst. 2 a 4 trestního řádu. Je zde zakotven jako neinvazivní úkon, jehož strpění lze i vynutit přiměřeným překonáním odporu použitím zákonných donucovacích prostředků, přičemž jeho provedení, nevyžadující aktivní přispění dotčené osoby, nelze pokládat za porušení principu nemo tenetur se ipsum accusare ("nikdo není povinen sám sebe obviňovat").

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-18>

Nález I.ÚS 1860/16, 3. 11. 2016 — Konfrontace svědků v trestním řízení

Okolnosti případu: Po dřívějším řízení proti uprchlé se řešila možnost obhajoby zpochybnit významné svědecké výpovědi. V novém řízení nebyly některé svědkyně dostupné a obhajoba je nemohla účinně vyslechnout.

Co soud řešil: Soud hodnotil důvod nepřítomnosti, význam výpovědí a dostatečnost vyvažujících záruk. Řízení se posuzovalo jako celek, nikoli jen technická přípustnost přečtení výpovědi.

Závěr a právní význam: Odsouzení opřené o významné výpovědi, které obhajoba nemohla účinně prověřit, vyžaduje zvláštní záruky. V konkrétní věci nebylo dostatečně vysvětleno neprovedení výsledků ani vyváženo omezení obhajoby. Soud zrušil napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu; sám nevyslovil nevinu obviněného. Pro zkoušku: zkoumat důvod nepřítomnosti svědka, váhu jeho výpovědi a kompenzační opatření, nikoli prohlásit každý nepřímý důkaz za nepřípustný. Záruky se posuzují v kontextu řízení jako celku.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení dovolacího rozhodnutí neznamenal zproštění viny ani povinnost provést vždy všechny svědky. Obecné soudy měly zvolit účinnou procesní nápravu.

Celý odstavec 140 odůvodnění — doslovná citace

140. Ačkoliv stěžovatelka uprchla před trestním řízením do zahraničí, po svém zatčení a předání do České republiky požádala o zrušení odsuzujícího rozsudku a nové projednání věci, na což má podle českého práva nárok. V novém řízení byla opět odsouzena, avšak na základě výpovědí tří svědkyň, které nikdy neměla možnost vyslechnout. Protože pro toto omezení základního práva stěžovatelky neexistoval dostatečný důvod, výpovědi tří svědkyň měly pro její odsouzení jako důkazy značnou váhu a řízení nevykazovalo dostatečné vyvažující faktory a procesní záruky, došlo k porušení stěžovatelčina práva vyjádřit se k prováděným důkazům podle čl. 38 odst. 2 Listiny ve spojení s právem vyslyšet svědky proti sobě podle čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy. Obecné soudy se nevypořádaly ani s důkazním návrhem stěžovatelky, čímž bylo porušeno její právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Nejvyšší soud v rozporu s čl. 4 Ústavy v dovolacím řízení nezajistil ochranu těchto základních práv stěžovatelky a její dovolání odmítl.

Celý odstavec 142 odůvodnění — doslovná citace

142. Ústavní soud zdůrazňuje, že tímto rozhodnutím nijak nepředjímá, jak by mělo být rozhodnuto o vině a případném trestu, ani to, zda je nezbytné provést výslech všech tří nepřítomných svědkyň. V dalším řízení je úkolem Nejvyššího soudu zajistit dodržení základních práv a svobod stěžovatelky v souladu se závazným právním názorem vyjádřeným v tomto nálezu. Je na Nejvyšším soudu, aby zvolil nejvhodnější cestu nápravy shledaných pochybení v rámci procesních prostředků poskytovaných podústavním právem (shodně viz nález sp. zn. I. ÚS 2852/14 ze dne 23. 2. 2015, bod 37) a aby zhodnotil, které z důkazů je třeba znovu a řádně provést tak, aby řízení jako celek bylo možné pokládat za spravedlivé. V každém případě je ovšem nutné, aby se obecné soudy vypořádaly s důkazním návrhem stěžovatelky na čtení německého spisu s výpovědí svědkyně M. B.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1860-16>

Nález II.ÚS 4266/16, 27. 3. 2017 — Pachové stopy, důkazní řetězec a pochybnosti

Okolnosti případu: Odsouzení se opíralo o soubor nepřímých důkazů včetně pachové identifikace. Obhajoba poukazovala na alternativní vysvětlení a další stopy nespojené s její osobou.

Co soud řešil: Soud hodnotil uzavřenost důkazního řetězce a vypořádání pochybností. Zpochybnil také formální dovolací přístup, který nenapravil ústavně významný problém.

Závěr a právní význam: Ústavní soud požadoval skutečné vypořádání zásadních pochybností a rozporů v důkazním řetězci. Pachová stopa nemůže bez dalšího vyřešit slabiny všech dalších důkazů. Nález nezakazuje obecně pachovou identifikaci a sám nenahrazuje zprošťující rozsudek; zrušil příslušné rozhodnutí k novému posouzení. Studijní aplikace: hodnotit metodu, vazbu na skutek, další důkazy a důvodné pochybnosti společně. Pravidlo in dubio pro reo není požadavkem absolutní fyzikální jistoty, ale brání odsouzení při neodstraněných důvodných pochybnostech.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nevyhlásil obecnou nepoužitelnost pachových stop. Vyžaduje jejich kritické hodnocení v celku a nepřipouští nahrazení chybějících článků pouhým podezřením.

Celý odstavec 50 odůvodnění – doslovná citace

50. Ústavní soud s ohledem na výše uvedené připomíná, že aby bylo možno trestní řízení jako celek považovat za spravedlivé a z provedených důkazů bylo možno bez porušení principu presumpce neviny a zásady in dubio pro reo učinit závěr, že obžalovaný je pachatelem skutku uvedeného v obžalobě, nesmí existence pochybností zcela zásadním způsobem narušovat koherenci argumentu o logicky propojeném řetězci nepřímých důkazů. Provedenými důkazy tak musí být jednoznačně a s nejvyšším možným stupněm jistoty, který lze od lidského poznání požadovat (tj. nebylo prokázáno mimo rozumnou pochybnost), prokázáno, že to byl obžalovaný, kdo se dopustil předmětného trestného činu [srov. a contrario nálezní sp. zn. I. ÚS 3622/10 ze dne 16. 6. 2011 (N 114/61 SbNU 669)].

Celý odstavec 57 odůvodnění – doslovná citace

57. Proto Ústavní soud podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnosti vyhověl a podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) citovaného zákona napadené usnesení Nejvyššího soudu zrušil; ve zbytku ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako zjevně neopodstatněnou. Úkolem Nejvyššího soudu bude posoudit danou věc znovu, přičemž je vázán shora vysloveným právním názorem v tom smyslu, že se musí podaným dovoláním zabývat meritorně a vypořádat se s tím, zda krajský soud skutečně dostal svoji povinnost rozhodnout o vině a trestu stěžovatele na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu a v souladu se zásadou in dubio pro reo.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-4266-16>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Po jednání osoby vznikne újma, ale mezi jednáním a újmou zasáhne samostatná příčina.

Právní rozbor: Je nutné analyzovat konkrétní kauzální vztah a případný význam dalších okolností. Nelze ztotožnit pořadí událostí s prokázáním zákonného znaku následku.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 111

K pojmu trestného činu

Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 112

Opomenutí

Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů povinen.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 138

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč, b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100 000 Kč, d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč a e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč.

(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí a hodnoty věci.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 143

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 148

(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 55

(1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se sepíše, a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, který musí obsahovat a) pojmenování soudu, státního zástupce nebo jiného orgánu provádějícího úkon, b) místo, čas a předmět úkonu, c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení přítomných stran, jméno, příjmení a adresu zákonných zástupců, opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno a příjmení dalších osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a poškozeného též adresu, kterou uvede pro účely doručování, a další údaje nutné k zjištění nebo ověření totožnosti, včetně data narození nebo rodného čísla; jsou-li při prováděném úkonu zjištěny údaje o bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání poškozeného, svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, pak se na žádost těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci; to platí také pro údaje o osobních, rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka; je-li to nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede, sdělí se této osobě potřebné údaje; o sdělení údaje a jeho důvodech se učiní záznam do protokolu a bez zbytečného odkladu se o tom informuje osoba, o jejíž údaj jde, d) stručné a výstižné vylíčení průběhu úkonu, z něhož by bylo patrné i zachování zákonných ustanovení upravujících provádění úkonu, dále podstatný obsah rozhodnutí při úkonu vyhlášených, a byl-li hned při úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení o tomto doručení; pokud se provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, je třeba to v protokole označit tak, aby bylo možné bezpečně určit počátek a konec doslovné protokolace, e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených osob, f) námitky stran nebo vyslychaných osob proti průběhu úkonu nebo obsahu protokolu.

(2) Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv, a

nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný v trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka; jméno a příjmení a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním řízení v dané věci. Svědek se poučí o právu požádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod kterým je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto osob, orgán činný v trestním řízení učiní bezodkladně všechna potřebná opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim blízkých stanoví zvláštní zákon. Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se nadále neutajují; to neplatí, je-li utajována totožnost a podoba osob uvedených v § 102a. O postupu podle věty páté orgán činný v trestním řízení bez zbytečného odkladu svědka informuje.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 55a

(1) K zachycení průběhu úkonu lze podle potřeby využít i těsnopisného zápisu, který se pak spolu s přepisem do obvyčejného písma připojí k protokolu, případně zvukového nebo obrazového záznamu, anebo i jiného vhodného prostředku. Je-li při provádění úkonu využito videokonferenčního zařízení, pořizuje se zvukový a obrazový záznam vždy.

(2) Byl-li o úkonu pořízen vedle protokolu i zvukový nebo obrazový záznam, poznamená se tato okolnost v protokolu sepsaném o úkonu, v němž se vedle údajů o čase, místě a způsobu jeho provedení uvede též údaj o použitém prostředku. Technický nosič záznamu se připojí ke spisu nebo se ve spise uvede, kde je uložen.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 57

(1) O opravě a doplnění protokolu o hlavním líčení a o veřejném a neveřejném zasedání a rovněž o námitkách proti takovému protokolu rozhoduje soud, o jehož protokol jde. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost.

(2) Ten, kdo řídil jednání nebo provádění úkonu, může i po podpisu protokolu nařídit nebo provést opravu chyb v psaní a počtech nebo jiných zřejmých nesprávnostech. Oprava se provede tak, aby původní zápis zůstal čitelný; opravu podepíše ten, kdo ji nařídil.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 59

(1) Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.

(2) V přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství; v řízení před soudem je sepisují okresní soudy. Jsou-li pro to důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně. Ústně do protokolu nelze podat dovolání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 62

(1) Nebyla-li písemnost doručena při úkonu trestního řízení, doručuje ji orgán činný v trestním řízení do datové schránky^{1b}. Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji orgán činný v trestním řízení sám nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dále jen „pošta“) a v případě, že by takové doručení nebylo úspěšné, i prostřednictvím orgánu obce. Doručují-li písemnost soud nebo státní zastupitelství samy, činí tak

svými doručovateli nebo orgány justiční stráže. Nelze-li takto písemnost doručit, doručí se prostřednictvím příslušného policejního orgánu. V případech stanovených zvláštními předpisy doručuje orgán činný v trestním řízení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo jiného stanoveného orgánu.

(2) Má-li obviněný obhájce a poškozený nebo zúčastněná osoba zmocněnce, doručuje se písemnost pouze obhájci nebo zmocněnci, pokud zákon nestanoví jinak. Má-li však obviněný, poškozený nebo zúčastněná osoba něco osobně vykonat, doručuje se písemnost i jim.

(3) Doručuje-li orgán činný v trestním řízení písemnost prostřednictvím pošty, lze takovou písemnost vyhotovit za její součinnosti; podrobnosti takového postupu stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 63

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, užijí se pro způsob doručování fyzickým osobám, právnickým osobám, státním orgánům, státu, advokátům, notářům, obcím a vyšším územně samosprávným celkům přiměřeně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení.

(2) Je-li adresátem obviněný, doručuje se mu především na adresu, kterou za tím účelem uvedl [§ 55 odst. 1 písm. c)].

(4) Doručují-li se obhájci v řízení proti uprchlému písemnosti určené pro obviněného (§ 306 odst. 1), postupuje se způsobem platným pro doručování obviněnému.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 13, § 111–112, § 138, § 143, § 148. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 55, § 55a, § 57, § 59, § 62–63. Znění: 1. 1. 2027.

B11 — Subjektivita v trestním právu hmotném a procesním: subjekt trestného činu (pachatel), osobnost pachatele a její význam z hlediska trestních sankcí; procesní způsobilost a způsobilost být stranou osoby, proti níž se vede trestní řízení, zajištění této osoby, zásada práva na obhajobu. Poškozený v trestním řízení.

Základní výklad a souvislosti

Pachatelem může být osoba splňující obecné a případné zvláštní znaky skutkové podstaty. Věk, přičetnost a individuální okolnosti jsou důležité pro odpovědnost i sankci. Procesní postavení podezřelého a obviněného se vyvíjí podle řízení. Právo na obhajobu zahrnuje možnost vyjádření, nevypovídání, právní pomoci a účasti v zákonném rozsahu. Poškozený uplatňuje vlastní procesní práva a případný nárok na náhradu.

Pachatel a osobnost

Subjekt trestného činu musí splňovat zákonné předpoklady, zejména věk a přičetnost. Osobnost pachatele je širší hodnocení významné například při sankci.

Zvláštní subjekt

Některé činy může spáchat jen osoba s určitou vlastností či postavením. Tento znak se prokazuje a nelze jej nahradit obecnou společenskou nebezpečností člověka.

Procesní postavení

Podezřelý, obviněný a odsouzený označují různé fáze a oprávnění. Osoba označená veřejností za pachatele nemusí být pravomocně odsouzena.

Přičetnost

Duševní porucha se hodnotí ve vztahu k rozpoznávací a ovládací schopnosti v době činu. Diagnóza sama automaticky neznamena nepřičetnost ani zmenšenou přičetnost.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Osobnost pachatele může ovlivnit sankci, ale nenahradí důkaz skutku. Nutná obhajoba má zákonné důvody. Oběť a poškozený nejsou ve všech situacích totožné vymezení.

Pachatel a účinná obhajoba

- **Subjekt:** Všeobecný, konkrétní a speciální pachatel se rozlišují podle požadovaných znaků. Věk a přičetnost se hodnotí k době činu, osobnost a poměry také pro sankci. Špatná pověst nenahrazuje důkaz konkrétního jednání.
- **Obhajoba:** Právo nevypovídat, konzultovat obhájce, účastnit se úkonů a zpochybnit důkazy tvoří praktický celek. Formální přítomnost advokáta nemusí postačit, pokud nemohl reálně využít zákonná oprávnění.

- **Poškozený:** Procesní nárok vyžaduje vlastní podmínky a včasné uplatnění. Ochrana oběti může působit i mimo přiznání adhezního nároku; zranitelnost osoby je důležitá pro způsob výslechu a zabránění druhotné viktimizaci.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 7/18, 22. 3. 2022 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů

Okolnosti případu: Obecný soud předložil otázku zákonné policejní identifikace včetně odběru biologických vzorků. Zároveň se diskutovalo o následném uchovávání osobních údajů.

Co soud řešil: Přezkum rozlišil samotný odběr, další využití údajů a rozsah oprávnění navrhuje soud. Zamítnutí a odmítnutí různých částí návrhu mají odlišné procesní důvody.

Závěr a právní význam: Napadení zákonné úpravy identifikačních úkonů bylo v příslušné části zamítnuto, jiná část odmítnuta pro nedostatek oprávnění navrhovatele. Soud rozebral proporcionalitu i nedostatky podrobné úpravy práce s DNA. Kritické poznámky k uchovávání údajů nelze zaměnit za zrušení veškerých odběrů. Studijní aplikace: odlišit získání vzorku, vytvoření profilu a jeho další uchování; pro každý krok musí existovat právní důvod, účel a ochrana. Výsledek nelze přenést bez dalšího na libovolné biologické databáze.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není plošným zákazem DNA ani automatickou legalizací každého policejního postupu. Konkrétní odběr a trvání uchovávání stále vyžadují zákonné podmínky a přiměřenost.

Celý odstavec 71 odůvodnění — doslovná citace

71. Ústavní soud posoudil návrh ve světle obecných východisek a mezinárodních souvislostí a dospěl k závěru, že návrh, týká-li se zrušení části § 65 odst. 1 zákona o policii, není důvodný.

Celý odstavec 73 odůvodnění — doslovná citace

73. Obecný trestněprávní rámec odběru biologického materiálu k získání vzorku DNA za účelem ztotožnění osoby s možností jeho důkazního využití v trestním řízení (srov. § 89 odst. 2 trestního řádu) je vymezen v § 114 odst. 2 a 4 trestního řádu. Je zde zakotven jako neinvazivní úkon, jehož strpění lze i vynutit přiměřeným překonáním odporu použitím zákonných donucovacích prostředků, přičemž jeho provedení, nevyžadující aktivní přispění dotčené osoby, nelze pokládat za porušení principu nemo tenetur se ipsum accusare ("nikdo není povinen sám sebe obviňovat").

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-18>

Nález I.ÚS 1860/16, 3. 11. 2016 — Konfrontace svědků v trestním řízení

Okolnosti případu: Po dřívějším řízení proti uprchlé se řešila možnost obhajoby zpochybnit významné svědecké výpovědi. V novém řízení nebyly některé svědkyně dostupné a obhajoba je nemohla účinně vyslechnout.

Co soud řešil: Soud hodnotil důvod nepřítomnosti, význam výpovědí a dostatečnost vyvažujících záruk. Řízení se posuzovalo jako celek, nikoli jen technická přípustnost přečtení výpovědi.

Závěr a právní význam: Odsouzení opřené o významné výpovědi, které obhajoba nemohla účinně prověřit, vyžaduje zvláštní záruky. V konkrétní věci nebylo dostatečně vysvětleno neprovedení výslechu ani vyváženo omezení obhajoby. Soud zrušil napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu; sám nevyslovil nevinu obviněného. Pro

zkoušku: zkoumat důvod nepřítomnosti svědka, váhu jeho výpovědi a kompenzační opatření, nikoli prohlásit každý nepřímý důkaz za nepřípustný. Záruky se posuzují v kontextu řízení jako celku.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení dovolacího rozhodnutí neznamenalo zproštění viny ani povinnost provést vždy všechny svědky. Obecné soudy měly zvolit účinnou procesní nápravu.

Celý odstavec 140 odůvodnění – doslovná citace

140. Ačkoliv stěžovatelka uprchla před trestním řízením do zahraničí, po svém zatčení a předání do České republiky požádala o zrušení odsuzujícího rozsudku a nové projednání věci, na což má podle českého práva nárok. V novém řízení byla opět odsouzena, avšak na základě výpovědi tří svědkyň, které nikdy neměla možnost vyslechnout. Protože pro toto omezení základního práva stěžovatelky neexistoval dostatečný důvod, výpovědi tří svědkyň měly pro její odsouzení jako důkazy značnou váhu a řízení nevykazovalo dostatečné vyvažující faktory a procesní záruky, došlo k porušení stěžovatelčina práva vyjádřit se k prováděným důkazům podle čl. 38 odst. 2 Listiny ve spojení s právem vyslýchat svědky proti sobě podle čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy. Obecné soudy se nevypořádaly ani s důkazním návrhem stěžovatelky, čímž bylo porušeno její právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Nejvyšší soud v rozporu s čl. 4 Ústavy v dovolacím řízení nezajistil ochranu těchto základních práv stěžovatelky a její dovolání odmítl.

Celý odstavec 142 odůvodnění – doslovná citace

142. Ústavní soud zdůrazňuje, že tímto rozhodnutím nijak nepředjímá, jak by mělo být rozhodnuto o vině a případném trestu, ani to, zda je nezbytné provést výslech všech tří nepřítomných svědkyň. V dalším řízení je úkolem Nejvyššího soudu zajistit dodržení základních práv a svobod stěžovatelky v souladu se závazným právním názorem vyjádřeným v tomto nálezu. Je na Nejvyšším soudu, aby zvolil nejvhodnější cestu nápravy shledaných pochybení v rámci procesních prostředků poskytovaných podústavním právem (shodně viz nálezy sp. zn. I. ÚS 2852/14 ze dne 23. 2. 2015, bod 37) a aby zhodnotil, které z důkazů je třeba znovu a řádně provést tak, aby řízení jako celek bylo možné pokládat za spravedlivé. V každém případě je ovšem nutné, aby se obecné soudy vypořádaly s důkazním návrhem stěžovatelky na čtení německého spisu s výpovědí svědkyně M. B.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1860-16>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Orgán odmítne obhájce, protože obviněný údajně může svoji nevinu vysvětlit sám.

Právní rozbor: Je nutné respektovat právo zvolit obhájce a podmínky nutné obhajoby. Jednoduchost skutku sama neodstraňuje zákonné důvody povinného zastoupení.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 22

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.

(2) Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepřičetnost, omyl, anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové osoby za jiný trestný čin, který tímto jednáním spáchala.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 23

Spolupachatel

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 24

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

(2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 25

Věk

Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 26

Nepříčetnost

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

(2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. Při určování závažnosti trestného činu z hlediska

jeho následků soud přihlédne i k prohlášení poškozeného, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život, pokud jej učinil.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 32

Obviněný

Toho, kdo je podezřelý ze spáchání trestného činu, lze považovat za obviněného a použít proti němu prostředků daných tímto zákonem teprve tehdy, bylo-li proti němu zahájeno trestní stíhání (§ 160).

trestní řád (141/1961 Sb.), § 33

(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva přísluší obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost omezena.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 34

(1) Opatrovník obviněného, který je omezen ve svéprávnosti, je oprávněn obviněného zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za obviněného návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit obviněný. Ve prospěch obviněného může opatrovník tato práva vykonávat i proti vůli obviněného.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 35

(1) Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Koncipient nemůže obhájce zastupovat v řízeních před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem nebo Nejvyšším soudem; nahlížet do spisů může koncipient i v těchto řízeních.

(2) Obhájcem nemůže být advokát, proti kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a v důsledku toho v řízení, ve kterém by měl vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 36

(1) Obviněný musí mít obhájce už v přípravném řízení, a) je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování v zdravotním ústavu (§ 116 odst. 2), b) je-li jeho svéprávnost omezena, nebo c) jde-li o řízení proti uprchlému.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 37

(1) Neužije-li obviněný práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani jeho opatrovník, může mu ho zvolit jeho příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba. Je-li obviněný omezen ve svéprávnosti, mohou tak učinit tyto osoby i proti jeho vůli.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 38

(1) Jestliže obviněný nemá obhájce v případě, kdy ho musí mít (§ 36 a 36a), určí se mu lhůta ke zvolení obhájce. Pokud v této lhůtě nebude obhájce zvolen, bude mu obhájce na dobu, po kterou trvají důvody nutné obhajoby, neprodleně ustanoven.

(2) Je-li obviněných několik, ustanoví se těm, jejichž zájmy si v trestním řízení neodporují, zpravidla obhájce společný.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 43

Podle čl. I bodu 3 zákona č. 181/2011 Sb. se v § 43 odst. 1 slova „ , morální nebo jiná“ nahrazují slovy „ nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil“. Novelizované znění nedává smysl, zákonodárce zřejmě chtěl nahradit slova „ , morální nebo jiná škoda“.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 46

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu nebo vydat trestní příkaz, upozorní orgány činné v trestním řízení při

poučení prováděném v přípravném řízení poškozeného také na to, že může být vydán trestní příkaz nebo může dojít k sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě je možné uplatnit nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení nejpozději do doby vydání trestního příkazu nebo při prvním jednání o takové dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění.

Zajištění nároku poškozeného

trestní řád (141/1961 Sb.), § 67

Důvody vazby

Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest, b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 68

(1) Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání. Rozhodnutí o vazbě musí být odůvodněno též skutkovými okolnostmi.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 76

(1) Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některý z důvodů vazby (§ 67), policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst. 1). K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-li ona osoba přistižena při trestném činu anebo zastižena na útěku.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 2

(1) Za trestný čin se pro účely tohoto zákona považuje také čin jinak trestný.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 22–26, § 39. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 32–38, § 43, § 46, § 67–68, § 76. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.): § 2. Znění: 1. 1. 2026.

B12 — Subjektivní stránka trestného činu. Oběť trestného činu. Omyl v trestním právu hmotném a v trestním právu procesním.

Základní výklad a souvislosti

Subjektivní stránka zahrnuje zavinění a u některých činů také motiv či účel. Úmysl přímý a nepřímý se odlišuje od vědomé a nevědomé nedbalosti. Skutkový omyl a právní omyl mají odlišné následky podle zákona. Oběť má práva na informace, odbornou pomoc, ochranu a citlivé zacházení; zvláště zranitelné oběti podléhají rozšířeným zárukám. Procesní omyl se řeší prostředky konkrétního řízení, nikoli automaticky hmotněprávními pravidly.

Zavinění a jeho dokazování

Úmysl a nedbalost vyjadřují psychický vztah k zákonným okolnostem. Vnější následek dovoluje jen odůvodněné závěry o vnitřním vztahu, nikoli automatickou domněnku úmyslu.

Omyl

Skutkový a právní omyl mají rozdílné účinky. Neznalost okolností může vyloučit příslušný úmysl, zatímco u právního omylu je významná jeho vyhnutelnost.

Oběť a poškozený

Oběť podle zákona o obětech a poškozený podle trestního řádu nejsou dokonale totožné kategorie. Procesní nárok na náhradu a právo na podporu mají vlastní podmínky.

Procesní závěr

Motiv může objasnit čin, ale není totožný se zaviněním. Soud musí vysvětlit, z jakých konkrétních okolností závěr o úmyslu či nedbalosti vyvozuje.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Zavinění není pouhým popisem následku. Právní omyl omlouvá pouze za zákonných podmínek; pouhé nečtení předpisu nemusí být nevyhnutelným omylem.

Zavinění, omyl a práva oběti

- **Úmysl:** U přímého úmyslu se vyžaduje chtění následku, u nepřímého vědomí možnosti a srozumění. Vědomá nedbalost předpokládá neopodstatněné spoléhání, že následek nenastane. Rozdíl nelze zjednodušit na samotnou znalost rizika.
- **Omyl:** Skutkový omyl může ovlivnit zavinění, právní omyl omluvitelnost neznalosti zákazu. Putativní obrana vyžaduje rozbor toho, co pachatel předpokládal a zda jsou splněny podmínky příslušné právní konstrukce.
- **Oběť:** Právo na informace, pomoc a ochranu se odlišuje od role svědka nebo poškozeného. Citlivý výslech nesmí odstranit základní možnost obhajoby zpochybnit rozhodný důkaz; potřebná je vyvážená konkrétní procesní organizace.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Osoba tvrdí, že neznala zákon, a považuje to za automatický důvod beztrestnosti.

Právní rozbor: Je třeba rozlišit neznalost skutku a právního zákazu a ověřit podmínky omluvitelnosti. Současně se posoudí povinnost seznámit se s relevantním pravidlem.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 15

- (1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
- (2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 16

- (1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
- (2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 17

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující

K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 18

- (1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 19

- (1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 2

- (1) Za trestný čin se pro účely tohoto zákona považuje také čin jinak trestný.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 3

- (1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 4

(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytují obětem a osobám jim blízkým, kterým vznikla v důsledku spáchání trestného činu na oběti škoda nebo nemajetková újma, (dále jen

„dotčená osoba blízká“) v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou pomoc, kterou se rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy, a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 5

(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného odkladu bezplatně na základě žádosti zvláště zranitelné oběti, která tuto pomoc potřebuje.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 8

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom, a) u kterého konkrétního orgánu může podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a předá oběti kontakt na tento orgán, b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá oběti kontakty na tyto subjekty, c) za jakých podmínek má právo na přijetí opatření k zajištění bezpečí podle jiného právního předpisu (§ 14), d) u kterého konkrétního orgánu získá další informace o věci, ve které se stala obětí trestného činu, e) jaké etapy řízení následují po trestním oznámení a jaká je úloha oběti v těchto etapách, f) u kterého konkrétního orgánu a jakým způsobem může požádat o informace podle § 11 odst. 1 a 3, a předá oběti kontakt na tento orgán,

g) za jakých podmínek a v jakém rozsahu má právo na peněžitou pomoc, včetně poučení o lhůtě pro podání žádosti, h) na které nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby se může obrátit, i) na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb se může obrátit s žádostí o poskytnutí zdravotních služeb, j) u kterého orgánu a jakým způsobem se může domáhat nápravy, jestliže jsou její práva porušena orgánem veřejné moci nebo jí není umožněno jejich plné uplatnění, k) o jaká opatření k ochraně jejích zájmů může požádat, má-li oběť bydliště v jiném členském státě Evropské unie, l) jaká další práva má podle tohoto zákona.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 9

(1) Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytne oběti informace o a) službách, které obětem poskytuje, a jejich rozsahu, včetně informace, zda je služba poskytována bezplatně; pokud požadovaný druh služby neposkytuje, odkáže oběť na jiný subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který požadovanou službu poskytuje, b) právech oběti podle tohoto zákona, c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, d) průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 10

(1) Je-li prvním kontaktním místem obecní policie, Vojenská policie, Vězeňská služba České republiky nebo celní úřad v souvislosti s podáním vysvětlení, poskytne i bez žádosti oběti informace podle § 8 odst. 1 písm. a) a b), dotčené osobě blízké informace podle § 8 odst. 1 písm. b) a dotčené právnické osobě informace podle § 8 odst. 1 písm. a); právnickou osobu, na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících její identifikaci, informuje také o tom, na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc, a předá jí kontakty na tyto subjekty.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 11

(1) Na žádost oběti nebo dotčené právnické osoby jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení a) informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno, b) informaci o stavu trestního řízení, s výjimkou případů, kdy by tato informace mohla ohrozit dosažení účelu trestního řízení, c) informaci o skutku, ze kterého je osoba, proti níž se řízení vede, obviněna, včetně jeho právní kvalifikace, d) informaci o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení před soudem, e) pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí.

(2) Odstavcem 1 nejsou dotčena ustanovení trestního řádu o doručování písemností poškozenému.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 12

(1) Oběti, která prohlásí, že neovládá český jazyk, se informace a) podle § 8 odst. 1 a 3 a § 11 odst. 6 poskytnou v jazyce, o němž oběť prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, a b) podle § 9, 10 a § 11 odst. 1 a 3 poskytnou v jazyce, o němž oběť prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, je-li to možné.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 13

(1) Oběť a dotčenou osobu blízkou je třeba informovat srozumitelným způsobem se zohledněním jejich věku, rozumové a volní vyspělosti, gramotnosti a zdravotního stavu včetně psychického stavu; jednotlivé informace se oběti a dotčené osobě blízké poskytnou v rozsahu, který odpovídá jejich konkrétním potřebám s ohledem na povahu a závažnost trestného činu. Informace podle § 9 a § 10 odst. 1 musí být oběti a dotčené osobě blízké poskytnuty v písemné i ústní formě. Informace podle § 10 odst. 2 musí být oběti poskytnuty alespoň písemně.

(3) Dotčené právnické osobě se informace poskytují písemně.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 17

(1) Oběť a osoba jí blízká mají právo požádat v kterémkoliv stadiu trestního řízení, popřípadě i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, kterých se účastní, a v bezprostřední souvislosti s nimi, učiněna potřebná opatření k zabránění jejich kontaktu s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 18

(1) Otázky směřující do intimní oblasti vyslychané oběti, zejména týkající se předchozích sexuálních vztahů a chování oběti, lze klást jen tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení.

Tyto otázky je třeba klást zvlášť šetrně a po obsahové stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech znovu opakovat; jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti přizpůsobit věku, osobním zkušenostem a psychickému stavu oběti.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 19

(1) Oběť může žádat, aby byla v přípravném řízení vyslechnuta osobou stejného nebo opačného pohlaví. Žádosti zvlášť zranitelné oběti je nutné vyhovět, nebrání-li tomu důležité důvody. Důvody, které vedly k zamítnutí žádosti, se poznamenávají do protokolu o úkonu.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 20

(1) Zvlášť zranitelnou oběť je v trestním řízení nutné vyslychat obzvláště citlivě a s ohledem na konkrétní okolnosti, které ji činí zvlášť zranitelnou.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 21

(1) Oběť má právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 15–19. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.): § 2–5, § 8–13, § 17–21. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 2, § 101–102. Znění: 1. 1. 2027.

B13 — Koncepce trestnosti vývojových stadií trestného činu, rozsah jejich trestnosti. Koncepce stadií trestního řízení.

Základní výklad a souvislosti

Vývojová stadia zahrnují přípravu, pokus a dokonání. Příprava je trestná pouze v zákonem určeném rozsahu; pokus vyžaduje úmyslné jednání bezprostředně směřující k dokonání. Dobrovolné upuštění a odstranění nebezpečí se posuzují podle konkrétních zákonných podmínek. Procesní stadia tvoří předběžné prověřování, vyšetřování, řízení před soudem, opravné a vykonávací řízení. Jedno hmotné stadium nelze ztotožnit s procesní fází.

Vývojové stadium a procesní fáze

Příprava, pokus a dokonání popisují vývoj činu. Prověřování, vyšetřování a soudní projednání popisují postup orgánů. Tyto dvě osy se nepřekrývají.

Podmínky trestnosti

Příprava je trestná jen v zákonem stanovených případech. Pokus vyžaduje úmyslné jednání bezprostředně směřující k dokonání, nikoli pouhou myšlenku.

Dobrovolné upuštění

Zánik odpovědnosti za stadium vyžaduje příslušné podmínky včetně odstranění nebezpečí nebo oznámení podle zákona. Nevylučuje vždy odpovědnost za jiný již dokončený čin.

Procesní posouzení

Soud zjišťuje, kam jednání skutečně dospělo. Pozdější procesní stadium nemění nedokonaný skutek na dokončený trestný čin.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Zahájení vyšetřování neznamená dokonání činu. Upuštění není dobrovolné, jestliže se jeho právní podmínky nenaplní, například pachatel pouze zjistí nepřekonatelnou překážku.

Stadia činu a samostatnost procesních fází

- **Příprava:** Je vzdálenější vytváření podmínek a je trestná jen v zákonem vymezených případech. Samotná úvaha o činu nebo morální souhlas s ním nepředstavují automaticky přípravu podle trestního zákoníku.
- **Pokus:** Jednání musí bezprostředně směřovat k dokonání a být úmyslné. Dobrovolné upuštění vyžaduje zákonné podmínky; útěk po odhalení či nemožnost překonat překážku nejsou bez dalšího dobrovolnou nápravou.
- **Procesní fáze:** Prověřování zjišťuje podezření, vyšetřování pracuje s obviněním a soudní řízení posuzuje obžalobu. Rozdělení neumožňuje mechanicky přebírat každý předprocesní záznam jako plnohodnotný důkaz v hlavním líčení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Pachatel chce čin dokonat, ale zabrání mu technická překážka a tvrdí dobrovolné upuštění.

Právní rozbor: Je třeba určit stádium a skutečný důvod ukončení jednání. Samotné nedokonání nepostačuje k zániku odpovědnosti za pokus.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 20

(1) Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, opatrování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, sročení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu, je přípravou jen tehdy, jestliže to trestní zákon u příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu.

(2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný zločin, k němuž směřovala, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.

(3) Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k spáchání zvlášť závažného zločinu a a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, nebo b) učinil o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 21

(1) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.

(2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 111

K pojmu trestného činu

Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 116

Pokračování v trestném činu

Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158

(1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Policejní orgán informuje státního zástupce o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, u něhož by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonat svou pravomoc v souladu s čl. 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939. Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření.

(2) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 159a

(1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Takovým vyřízením může být zejména a) odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku, nebo b) odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání.

(2) Státní zástupce nebo policejní orgán před zahájením trestního stíhání odloží usnesením věc, je-li trestní stíhání nepřipustné podle § 11 .

trestní řád (141/1961 Sb.), § 160

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1 a 3 až 5 nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

(2) Opis usnesení o zahájení trestního stíhání je třeba doručit obviněnému nejpozději na počátku prvního výslechu a do 48 hodin státnímu zástupci a obhájci; u obhájce počíná lhůta k doručení běžet od jeho zvolení nebo ustanovení. Opis usnesení o zahájení trestního stíhání musí být doručen též poškozenému, pokud jsou jeho

pobyt nebo sídlo známé a jestliže o to výslovně požádá. Opis usnesení o zahájení trestního stíhání je třeba bez odkladu doručit též a) předsedovi profesní samosprávné komory, jde-li o trestní stíhání jejího člena a může-li mu komora z důvodu zahájení trestního stíhání výkon činnosti pozastavit, b) řediteli bezpečnostního sboru, jde-li o trestní stíhání příslušníka bezpečnostního sboru nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v bezpečnostním sboru, nebo nadřízenému ředitele bezpečnostního sboru 14, jde-li o trestní stíhání ředitele bezpečnostního sboru, c) ministru obrany, jde-li o vojáka z povolání nebo vojáka v aktivní záloze, d) ministru spravedlnosti, jde-li o trestní stíhání státního zástupce, advokáta, exekutora nebo notáře, e) Ministerstvu spravedlnosti, jde-li o trestní stíhání znalce, soudního tlumočníka nebo soudního překladatele, f) vedoucímu státnímu zástupci státního zastupitelství, k němuž je státní zástupce přidělen, dočasně přidělen nebo přeložen anebo které je stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného žalobce, jde-li o trestní stíhání státního zástupce, a vedoucímu státnímu zástupci nejbližší vyššího státního zastupitelství, je-li stíhaným státním zástupcem vedoucí státní zástupce, g) řediteli vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, v níž vykonává vazbu, trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci osoba, o jejíž trestní stíhání jde, h) služebnímu orgánu ve služebním úřadu, v němž vykonává státní službu státní zaměstnanec, o

jehož trestní stíhání jde, a i) dalším orgánům nebo osobám neuvedeným v písmenech a) až h), pokud tak stanoví jiný právní předpis.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 166

(1) Uzná-li policejní orgán vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby, umožní obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který podal návrh podle § 43 odst. 3, pokud jsou pobyt nebo sídlo tohoto poškozeného známé, v přiměřené době prostudovat spisy a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Na tuto možnost upozorní obviněného, jeho obhájce a poškozeného nejméně tři dny předem. Je-li počet poškozených velmi vysoký, platí obdobně § 44 odst. 2. Uvedenou lhůtu lze se souhlasem obviněného, obhájce a poškozeného zkrátit. Nepovažuje-li policejní orgán navrhované doplnění za nutné, odmítne je. O těchto úkonech učiní policejní orgán záznam ve spise a o odmítnutí návrhů na doplnění vyšetřování vyrozumí obviněného, jeho obhájce nebo poškozeného. Obviněný, který využil právo uvedené v § 2 odst. 14, se zároveň vyzve, aby se vyjádřil, zda požaduje přeložení některých písemností podle § 28 odst. 4.

(2) Nevyužijí-li obviněný, jeho obhájce nebo poškozený možnosti prostudovat spisy, ačkoliv na ni byli řádně upozorněni, učiní o tom policejní orgán záznam do spisu a postupuje dále, jako by k tomuto úkonu došlo.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 176

(1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu a připojí k ní spisy a jejich přílohy. O podání obžaloby vyrozumí obviněného, obhájce a poškozeného, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé, a je-li obviněný advokátem též ministra spravedlnosti a předsedu Komory.

(2) Obžaloba může být podána jen pro skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání (§ 160). Mínil-li státní zástupce tento skutek posuzovat jako jiný trestný čin, než jak ho posuzoval policejní orgán, upozorní na to před podáním obžaloby obviněného a jeho obhájce a zjistí, zda navrhuje se zřetelem na zamýšlenou změnu vyšetřování doplnit.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 181

(1) Podanou obžalobu je třeba u soudu nejprve přezkoumat z toho hlediska, zda pro další řízení poskytuje spolehlivý podklad, zejména prověřit, zda je dána příslušnost soudu k projednání věci (§ 16 až 22), zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním vadám, které nelze napravit v řízení před soudem, a zda byly v přípravném řízení objasněny základní skutečnosti, bez kterých není možno hlavní líčení provést a v něm rozhodnout. K tomu slouží předběžné projednání obžaloby.

(2) Po podání obžaloby soud, nevyčkáváje dalších návrhů, postupuje tak, aby řízení bez průtahů směřovalo k rozhodnutí věci, včetně výkonu rozhodnutí.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 196

(1) Neučinil-li soud některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 a 2, dá předseda senátu opis obžaloby doručit obžalovanému a jeho obhájci, a je-li obžalovaný omezen ve svéprávnosti, také jeho opatrovníku; opis obžaloby dá doručit poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé. Pokud poškozený nepodal návrh podle § 43 odst. 3, poučí se zároveň o právu podat takový návrh. Bylo-li v obžalobě navrženo zabránění věci nebo části majetku náležející jiné osobě než obžalovanému, dá předseda senátu doručit opis obžaloby též této osobě.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 20–21, § 111, § 116. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 158, § 159a, § 160, § 166, § 176, § 181, § 196. Znění: 1. 1. 2027.

B14 — Pojem a formy trestné součinnosti skutečné a zdánlivé, z hlediska některých základních zásad trestního práva hmotného. Přípravné řízení trestní.

Základní výklad a souvislosti

Trestná součinnost zahrnuje spolupachatelství a účastenství v zákonem vymezených formách. Organizátor, návodce a pomocník mají odlišné jednání, ale odpovědnost se posuzuje podle podmínek účastenství. Nepřímé pachatelství je další zvláštní konstrukce. Zdánlivou součinnost je nutné odlišit od samostatných trestných činů navazujících na cizí čin. Přípravné řízení zjišťuje skutkové a právní předpoklady pro další postup a musí zachovat práva obviněného i poškozeného.

Více účastníků činu

Spolupachatelství znamená společné jednání za zákonných podmínek, účastenství organizátorství, návod nebo pomoc. Pouhá přítomnost či známost s pachatelem není automatickou účastí.

Přičítání

Každému se určí vlastní jednání a zavinění. Exces jiné osoby se neposuzuje bez vazby na rozsah společného úmyslu a konkrétní zákonné pravidlo.

Skutečná a zdánlivá součinnost

Pomoc po dokonání může založit jiný delikt, nikoli nutně účastenství na původním činu. Rozhodují čas, účel a předchozí dohoda.

Proces

Společné řízení usnadňuje objasnění, ale důkazy se hodnotí vůči každému obviněnému. Vina jednoho nesupluje důkaz viny ostatních.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Pouhá přítomnost na místě automaticky neprokazuje společný úmysl ani pomoc. Účastenství se nesmí odvozovat jen z osobního vztahu mezi lidmi.

Součinnost a přípravné řízení

- **Společné jednání:** Spolupachatelství vyžaduje zákonné naplnění společného jednání a subjektivní souvislosti. Účastenství organizátora, návodce či pomocníka má jinou konstrukci; přítomnost nebo příbuzenství samy nestačí.
- **Návazné jednání:** Nepřekažení a neoznámení činu či nadržování jsou samostatné instituty s vlastními znaky. Nelze každou pomoc po dokonání automaticky označit za původní účastenství.
- **Přípravná fáze:** Dozor státního zástupce a práva obhajoby limitují policejní postup. Účel rychlého zjištění skutku neospravedlňuje ztrátu kontroly nad zákonností důkazů a možností jejich pozdějšího kontradiktorního provedení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Osoba zná pachatele a byla poblíž, ale není prokázán její příspěvek k činu.

Právní rozbor: Je třeba zjistit konkrétní jednání, úmysl a vazbu k trestnému činu. Osobní blízkost nebo podezřelý kontakt nejsou samy zákonnými znaky účastenství.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 22

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 23

Spolupachatel

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 24

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

(2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 111

K pojmu trestného činu

Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 366

(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 367

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného přerušování těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), zavlčení podle § 172 odst. 2 a 3, loupeže (§ 173), braní rukojmí (§ 174), vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180

odst. 4, znásilnění (§ 185), sexuálního útoku (§ 185a), sexuálního nátlaku (§ 186), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle § 205 odst. 4, zpronevěry podle § 206 odst. 4, podvodu podle § 209 odst. 4, pojistného podvodu podle § 210 odst. 5, úvěrového podvodu podle § 211 odst. 5, dotačního podvodu podle § 212 odst. 5, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 4 a 5, padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), zneužití informace v obchodním styku podle § 255 odst. 4, zneužití postavení v obchodním styku podle § 255a odst. 3, poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 5, porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy (§ 283), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlčení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), neoprávněné činnosti pro cizí moc (§ 318a), válečné zrady (§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 odst. 3 a 4, násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 2 a 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), neuposlechnutí rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 377 odst. 2 a 3, porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti podle § 382 odst. 3 a 4, porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností podle § 383 odst. 3 a 4, zběhnutí (§ 386), ohrožování morálního stavu vojáků podle § 392 odst. 2, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 368

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), brání rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití

(§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), neoprávněné činnosti pro cizí moc (§ 318a), válečné zrady (§ 320), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a takový trestný čin oznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158

(1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Policejní orgán informuje státního zástupce o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, u něhož by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonat svou pravomoc v souladu s čl. 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939. Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 164

(2) Úkony, které byly provedeny před zahájením trestního stíhání, nemusí policejní orgán opakovat, byly-li provedeny způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 165

(1) Policejní orgán může připustit účast obviněného na vyšetřovacích úkonech a umožnit mu klást otázky vyslýchaným svědkům. Zejména tak postupuje, jestliže obviněný nemá obhájce a spočívá-li úkon ve výslechu svědka, který má právo odepřít výpověď.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 171

(1) Státní zástupce postoupí věc jinému orgánu, jestliže výsledky přípravného řízení ukazují, že nejde o trestný čin, že však jde o skutek, který by mohl být jiným příslušným orgánem posouzen jako přestupek nebo kárné provinění.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 22–24, § 111, § 366–368. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 158, § 160, § 164–166, § 171–172. Znění: 1. 1. 2027.

B15 — Trestněprávní a trestně procesní instrumenty proti organizované kriminalitě.

Základní výklad a souvislosti

Organizovaná kriminalita může mít podobu organizované skupiny nebo organizované zločinecké skupiny; tyto pojmy nejsou zaměnitelné. Zákon vymezuje zvláštní trestné činy, důsledky pro sankci a procesní nástroje. Operativní prostředky, odposlech a zjišťování komunikačních údajů mají odlišné předpoklady a oprávněné orgány. Zvláštní ochrana svědka není běžným slibem anonymity bez zákonného režimu. Závažnost činnosti sama neodstraňuje proporcionalitu ani soudní kontrolu zásahů.

Organizovanost a kvalifikace

Organizovaná skupina a organizovaná zločinecká skupina mají jiné zákonné předpoklady. Dlouhodobá známost pachatelů sama neprokazuje strukturální znaky.

Subjekty

Vedoucí, člen i pomocník mohou mít odlišnou roli. Pro odpovědnost se zjišťuje vědomá účast a konkrétní jednání, nikoli kolektivní vina za prostředí.

Procesní nástroje

Odposlech, sledování nebo použití agenta vyžadují příslušný **zákonný základ** a kontrolu. Závažnost podezření neodstraňuje jejich podmínky.

Důkazní mez

Výpověď spolupracující osoby se kriticky hodnotí spolu s ostatními důkazy. Výhoda poskytnutá svědkovi či obviněnému není sama zárukou pravdivosti ani automatickým důvodem odmítnutí.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Tři lidé jednající současně nejsou bez dalších podmínek automaticky organizovanou zločineckou skupinou. Operativní informace a procesně použitelný důkaz se odlišují.

Organizovaná činnost a intenzivní vyšetřovací prostředky

- **Skupina:** Organizovaná skupina a organizovaná zločinecká skupina mají odlišné znaky. Důležité jsou struktura, koordinace a povaha činnosti podle konkrétní normy; množství osob je pouze jednou částí analýzy.
- **Nástroje:** Odposlech, komunikační údaje, sledování a agent mají vlastní oprávnění, povolovací orgány a podmínky použití. Přenesení argumentace mezi instituty bez ověření zákonného základu vede k neoprávněnému zásahu.
- **Ochrana svědka:** Utajení identity či zvláštní ochrana musí být spojeny s procesními zárukami. Závažný případ neodstraňuje právo na obhajobu; při použití zásadní anonymní výpovědi je nutné vyhodnotit vyvažující faktory a věrohodnost.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Orgán použije odposlech pouze s odkazem na obecné podezření organizované činnosti.

Právní rozbor: Je nutné ověřit zákonné podmínky konkrétního opatření, oprávněný orgán, odůvodnění a rozsah. Nelze zaměnit kriminalistickou potřebu za neomezené právní zmocnění.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 108

(1) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody stanovené v trestním zákoně se u pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny zvyšuje o jednu třetinu. Takovému pachateli soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině takto stanovené trestní sazby odnětí svobody, nejsou-li zároveň splněny podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 129

Organizovaná zločinecká skupina

Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchaní úmyslné trestné činnosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 361

(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu, kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 362

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učinil-li o organizované zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden v § 361, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i nadřízenému.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 55

(1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se sepíše, a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, který musí obsahovat a) pojmenování soudu, státního zástupce nebo jiného orgánu provádějícího úkon, b) místo, čas a předmět úkonu, c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení přítomných stran, jméno, příjmení a adresu zákonných zástupců, opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno a příjmení dalších osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a poškozeného též adresu, kterou uvede pro účely doručování, a další údaje nutné k zjištění nebo ověření totožnosti, včetně data narození nebo rodného čísla; jsou-li při prováděném úkonu zjištěny údaje o bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání poškozeného, svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, pak se na žádost těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci; to platí také pro údaje o osobních, rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka; je-li to nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede, sdělí se této osobě potřebné údaje; o sdělení údaje a jeho důvodech se učiní záznam do protokolu a bez zbytečného odkladu se o tom informuje osoba, o jejíž údaj jde, d) stručné a výstižné vyličení průběhu úkonu, z něhož by bylo patrné i zachování zákonných ustanovení upravujících provádění úkonu, dále podstatný obsah rozhodnutí při úkonu vyhlášených, a byl-li hned při úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení o tomto doručení; pokud se provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, je třeba to v protokole označit tak, aby bylo možné bezpečně určit počátek a konec doslovné protokolace, e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených osob, f) námítky stran nebo vyslychaných osob proti průběhu úkonu nebo obsahu protokolu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 88

(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy při veřejné dražbě podle § 258 trestního zákoníku, neoprávněná činnost pro cizí moc podle § 318a trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku, křivé obvinění podle § 345 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivé tlumočení podle § 347 odst. 3 až 5 trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 88a

(1) Je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky, pro trestný čin poškození cizích práv podle § 181 odst. 2 trestního zákoníku, pro trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření (§ 191a trestního zákoníku), pro trestný čin podvodu (§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací (§ 230 trestního zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 357 trestního zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku), nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené, nařídí v řízení před soudem jejich vydání soudu předseda senátu a v přípravném řízení nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu soudce na návrh státního zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho totožnost, je-li známa.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158b

(1) Není-li dále stanoveno jinak, je policejní orgán, pokud k tomu byl pověřen příslušným ministrem, jde-li o útvar Policie České republiky, policejním prezidentem, jde-li o Generální inspekci bezpečnostních sborů, jejím ředitelem, jde-li o útvar Vojenského zpravodajství, jeho ředitelem, a jde-li o útvar Bezpečnostní informační služby, jejím ředitelem, a jde-li o útvar Úřadu pro zahraniční styky a informace, jeho ředitelem, oprávněn v řízení o úmyslném trestném činu používat operativně pátrací prostředky, kterými se rozumí a) předstíraný převod, b) sledování osob a věcí, c) použití agenta.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158c

(1) Předstíraným převodem se rozumí předstírání koupě, prodeje nebo jiného způsobu převodu předmětu plnění včetně převodu věci, a) k jejímuž držení je třeba zvláštního povolení, b) jejíž držení je nepřípustné, c) která pochází z trestného činu, nebo d) která je určena ke spáchání trestného činu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158d

(1) Sledováním osob a věcí (dále jen „sledování“) se rozumí získávání poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky. Pokud policejní orgán při sledování zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158f

Objeví-li se důvod pro použití operativně pátracích prostředků až po zahájení trestního stíhání, postupuje se podle § 158b až 158e; po podání obžaloby o jejich použití rozhoduje předseda senátu soudu prvního stupně i bez návrhu státního zástupce.

Skončení prověřování

zákon o zvláštní ochraně svědka (137/2001 Sb.), § 1

(1) Účelem tohoto zákona je upravit poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, (dále jen „ohrožená osoba“).

zákon o zvláštní ochraně svědka (137/2001 Sb.), § 2

(1) Za ohroženou osobu se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která a) podala nebo má podat vysvětlení, svědeckou výpověď nebo vypovídala či má vypovídat jako obviněný anebo jinak pomáhala nebo má pomoci podle ustanovení trestního řádu k dosažení účelu trestního řízení, nebo b) je znalcem nebo tlumočnickem anebo obhájcem, pokud obviněný, kterého jako obhájce zastupuje, vypovídal nebo má vypovídat, aby pomohl k dosažení účelu trestního řízení, anebo c) je osobou blízkou 2 osobě uvedené v písmenu a) nebo b).

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 108, § 129, § 361–363. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 55, § 88, § 88a, § 158b, § 158c, § 158d, § 158e, § 158f. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o zvláštní ochraně svědka (137/2001 Sb.): § 1–4. Znění: 1. 1. 2014.

B16 — Trestněprávní a trestně procesní aspekty mnohosti trestných činů, jakož i deliktů pokračujících, hromadných a trvajících. Předběžné projednání obžaloby.

Základní výklad a souvislosti

Mnohost trestných činů vyžaduje rozlišit souběh a recidivu. Pokračování spojuje dílčí útoky za zákonných podmínek; trvající čin udržuje protiprávní stav a hromadný vyžaduje souhrn jednání. Procesní pojem skutku může mít vlastní vymezení zejména u dílčích útoků pokračování. Předběžné projednání obžaloby přezkoumává podmínky pro soudní projednání a umožňuje zákonem stanovená rozhodnutí; nejde o povinné plné hlavní líčení před hlavním líčením.

Jednota a mnohost

Souběh znamená více trestných činů v relevantním vztahu před rozhodnou odsuzující skutečností. Pokračování, trvající a hromadný čin vyjadřují zákonnou jednotu více projevů jednání.

Skutek a čin

Procesní skutek a hmotněprávní trestný čin nejsou vždy totéž. Jediný skutek může naplnit více podstat, více dílčích útoků může tvořit pokračující čin.

Postup

Určí se časová osa, spojovací znaky a zákonné podmínky jednotlivých kategorií. Současně se zkoumá zdánlivý souběh a zákaz dvojího přičtení.

Důsledky

Rozlišení ovlivní výrok o vině, trest i překážku věci rozhodnuté. Praktické spojení obvinění samo nevytváří hmotněprávní jednotu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Souběh nelze určit jen podle počtu právních kvalifikací. Jeden skutek může naplnit více činů a více útoků může tvořit jednotné pokračování.

Jednota a mnohost trestní činnosti

- **Pokračování:** Dílčí útoky musejí splnit zákonné jednotící znaky, zejména souvislost subjektivní i objektivní. Shodná právní kvalifikace a stejný pachatel samy nestačí. Procesní vymezení dílčího útoku má zvláštní význam.
- **Trvající a hromadný čin:** Udržování protiprávního stavu se odlišuje od souhrnu jednání vyžadovaného podstatou. Okamžik ukončení ovlivňuje působnost práva, promlčení a vztah k pozdějšímu jednání.
- **Předběžné projednání:** Soud přezkoumává zákonné podmínky dalšího postupu, nikoli předčasně vede celé hlavní líčení. Vrácení věci, zastavení a jiné výsledky mají přesně vymezené důvody.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Obžaloba spojuje různé krádeže jen proto, že šlo o stejného pachatele.

Právní rozbor: Je nutné ověřit zákonné znaky pokračování a případné samostatné skutky. Shoda pachatele není dostačující jednotící okolností.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 43

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více trestných činů, uloží mu úhrnný trest podle toho ustanovení, které se vztahuje na trestný čin z nich nejprísněji trestný; jde-li o vícečinný souběh většího počtu trestných činů, může soud pachateli uložit trest odnětí svobody v rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu; horní hranice trestní sazby odnětí svobody však nesmí ani po tomto zvýšení převyšovat dvacet let a při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí převyšovat třicet let. Vedle trestu přípustného podle takového ustanovení lze v rámci úhrnného trestu uložit i jiný druh trestu, jestliže jeho uložení by bylo odůvodněno některým ze souzených trestných činů. Jsou-li dolní hranice trestních sazeb odnětí svobody různé, je dolní hranicí úhrnného trestu nejvyšší z nich. Stanoví-li trestní zákon za některý z takových trestných činů pouze trest odnětí svobody, může být úhrnným trestem jen trest odnětí svobody jako trest samostatný.

(2) Soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším. V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, trest ztráty vojenské hodnosti, trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 45

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném činu (§ 116), za jehož ostatní útoky byl odsouzen rozsudkem, který již nabyl právní moci, zruší v tomto dřívějším rozsudku výrok o vině o pokračujícím trestném činu a trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti skutkovými zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračujícím trestným činem, včetně nového dílčího útoku, popřípadě trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, o společném trestu za pokračující trestný čin, který nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším, a případně i o navazujících výrocích, které mají ve výroku o vině svůj podklad. V rámci společného trestu za pokračování v trestném činu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.

(2) Ustanovení § 43 a 44 se obdobně užijí v případě, kdy je současně ukládán trest za více trestných činů.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 116

Pokračování v trestném činu

Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 12

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

(3) Kde tento zákon mluví o soudu, rozumí se tím podle povahy věci okresní soud, krajský soud, vrchní soud nebo Nejvyšší soud .

trestní řád (141/1961 Sb.), § 23

(1) K urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o některém z trestných činů nebo proti některému z obviněných vyloučit ze společného řízení.

(2) Příslušnost soudu, který věc vyloučil, se nemění; vyloučí-li však krajský soud věc, o níž by jinak příslušelo konat řízení okresnímu soudu, může ji postoupit tomuto soudu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 181

(1) Podanou obžalobu je třeba u soudu nejprve přezkoumat z toho hlediska, zda pro další řízení poskytuje spolehlivý podklad, zejména prověřit, zda je dána příslušnost soudu k projednání věci (§ 16 až 22), zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním vadám, které nelze napravit v řízení před soudem, a zda byly v přípravném řízení objasněny základní skutečnosti, bez kterých není možno hlavní líčení provést a v něm rozhodnout. K tomu slouží předběžné projednání obžaloby.

(2) Po podání obžaloby soud, nevyčkáváje dalších návrhů, postupuje tak, aby řízení bez průtahů směřovalo k rozhodnutí věci, včetně výkonu rozhodnutí.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 182

Státní zástupce může vzít obžalobu zpět až do doby, než se soud prvního stupně odebere k závěrečné poradě nebo samosoudce počne vyhlášovat rozhodnutí ve věci; po zahájení hlavního líčení tak může učinit jen tehdy, pokud obžalovaný netrvá na jeho pokračování. Zpětvzetím obžaloby se věc vrací do přípravného řízení.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 183

(1) Kdykoliv v průběhu řízení před soudem může předseda senátu požádat policejní orgán o opatření jednotlivého důkazu, o předvedení osoby nebo za podmínek § 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Policejní orgán je povinen mu urychleně vyhovět.

(2) V závažných a skutkově složitých věcech vyžadujících znalost speciálního oboru může předseda senátu přibrat konzultanta. Ustanovení § 157 odst. 3 až 5 se použije obdobně.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 184

(1) Soud je povinen při projednávání věci zaměřit se také na objasnění příčin, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

(2) K objasnění příčin trestného činu a k urovnání sporu mezi obviněným a poškozeným napomáhá ve stadiu řízení před soudem Probační a mediační služba prostřednictvím probačních úředníků.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 185

(1) Obžalobu u soudu podanou přezkoumá předseda senátu a podle jejího obsahu a podle obsahu spisu posoudí, zda je ji nutno předběžně projednat v zasedání senátu anebo zda může nařídit o ní hlavní líčení.

(2) K usnadnění rozhodnutí může vyslechnout obviněného a opatřit potřebná vysvětlení.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 186

Důvody k předběžnému projednání obžaloby

Předseda senátu nařídí předběžné projednání obžaloby, má-li za to, že a) věc patří do příslušnosti jiného soudu, b) věc má být postoupena podle § 171 odst. 1, c) jsou tu okolnosti odůvodňující zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 nebo jeho přerušení podle § 173 odst. 1, anebo okolnosti odůvodňující podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307, d) skutek, který je předmětem obžaloby, bude třeba posuzovat podle jiného ustanovení trestního zákona, než podle kterého jej posuzuje obžaloba, e) přípravné řízení nebylo provedeno podle zákona, neboť v něm byly závažným způsobem porušeny procesní předpisy, zejména ustanovení zajišťující právo obhajoby, a takové porušení procesních předpisů nelze napravit v řízení před soudem, f) ve věci nejsou v potřebném rozsahu objasněny základní skutkové okolnosti, bez kterých není možné ve věci rozhodnout, nebo g) vzhledem k okolnostem případu by bylo vhodné sjednání dohody o vině a trestu, zejména navrhl-li takový postup státní zástupce nebo obviněný.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 187

(1) Předběžné projednání obžaloby se koná v neveřejném zasedání, nejsou-li dány důvody pro konání vazebního zasedání. Považuje-li to předseda senátu pro rozhodnutí soudu za potřebné, nařídí o předběžném projednání obžaloby veřejné zasedání.

(2) Při předběžném projednání obžaloby přezkoumá soud vždy celou obžalobu; předseda senátu z tohoto hlediska podá zprávu, přičemž se zaměří na otázky, které je třeba řešit.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 188

(1) Po předběžném projednání obžaloby soud a) rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejbližší společně nadřízen jemu a soudu, jenž je podle něj příslušný, má-li za to, že sám není příslušný k jejímu projednání, b) postoupí věc jinému orgánu, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 171 odst. 1, c) trestní stíhání zastaví, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1, d) trestní stíhání přeruší, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst. 1, e) vrátí věc státnímu zástupci k došetření, je-li toho třeba k odstranění závažných procesních vad přípravného řízení, které nelze napravit v řízení před soudem, nebo k objasnění základních skutkových okolností, bez kterých není možné v hlavním líčení ve věci rozhodnout, a v řízení před soudem by takové došetření bylo v porovnání s možnostmi opatřit takový důkaz v přípravném řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by zřejmě bylo na újmu rychlosti řízení, nebo f) trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání podle § 309 .

(2) Po předběžném projednání obžaloby může soud také zastavit trestní stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2 písm. a) až c).

trestní řád (141/1961 Sb.), § 190

(1) Má-li soud za to, že při správném použití zákona je nutno skutek, který je předmětem obžaloby, posoudit podle jiného ustanovení zákona, než podle kterého jej posuzovala obžaloba, vrátí věc státnímu zástupci k došetření (§ 188 odst. 1 písm. e), je-li třeba vzhledem k odchylnému právnímu posouzení věc ještě blíže objasnit.

(2) Není-li došetření třeba, upozorní předseda senátu na možnost odchylného právního posouzení skutku osoby, kterým se doručuje opis obžaloby (§ 196 odst. 1).

trestní řád (141/1961 Sb.), § 220

(1) Soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu.

(2) Při svém rozhodnutí smí přihlížet jen ke skutečnostem, které byly probrány v hlavním líčení, a opírat se o důkazy, které strany předložily a provedly, případně které sám doplnil.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 43, § 45, § 116. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 12, § 23, § 181–188, § 190, § 220. Znění: 1. 1. 2027.

B17 — Postavení dítěte a mladistvého v systému trestního práva hmotného a procesního. Trestní zákoník a zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

Základní výklad a souvislosti

Mladistvým je pachatel v zákonem určeném věkovém rozmezí; dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné, může však podléhat zvláštním opatřením podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. U mladistvých se hodnotí také rozumová a mravní vyspělost. Jejich čin se označuje jako provinění a sankční systém rozlišuje výchovná, ochranná a trestní opatření. Proces má zvláštní záruky, včetně obhajoby a ochrany soukromí.

Věk a zvláštní režim

Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné jako dospělý. Mladistvý podléhá zvláštnímu režimu odpovědnosti a opatření; věk se určuje v době činu.

Účel

Materiálním cílem je ochrana vývoje a reintegrace při zachování ochrany společnosti. Označení provinění není pouze stylistickou náhradou slova trestný čin.

Subjekty a ochrana

Zákonný zástupce, obhájce a specializované orgány mají zákonem určené role. Zájmy dítěte a rodiče mohou být rozdílné.

Proces

Zvláštní pravidla chrání soukromí a kvalitu obhajoby. U dítěte mladšího patnácti let se postupuje v příslušném režimu opatření, nikoli běžným odsuzujícím trestním rozsudkem.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Beztrestnost dítěte neznamena absenci jakéhokoli právního řešení. Zvláštní opatření nejsou běžným odsouzením dospělého. Je třeba použít dodané znění pro rok 2027.

Zvláštní odpovědnost a proces mládeže

- **Věk a vyspělost:** Vedle věkové hranice se u mladistvého prověřuje rozumová a mravní vyspělost v zákonném rozsahu. Pojem provinění označuje trestný čin mladistvého; děti mladší patnácti let podléhají odlišnému řízení.
- **Opatření:** Výchovná, ochranná a trestní opatření mají jinou funkci než jednotný katalog trestů dospělých. Cílem je individualizace a náprava se zohledněním vývoje dítěte, nikoli mechanické snížení každé dospělé sankce.
- **Procesní zvláštnosti:** Specializace, obhajoba, ochrana soukromí a zapojení dalších institucí chrání účinné projednání. Je nutné respektovat dodané znění od roku 2027 a nepřebírat starší procesní popis bez kontroly novel.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Čtrnáctileté dítě způsobí závažnou újmu a orgán chce uložit dospělý trest odnětí svobody.

Právní rozbor: Je nutné zvolit zvláštní řízení a případná opatření pro děti mladší patnácti let; nelze obejít věkovou hranici trestní odpovědnosti.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 25

Věk

Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie³⁸ a upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže.

(2) Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let a mladiství, a ukládáním opatření za tyto protiprávní činy se sleduje, aby ten, kdo se takového činu dopustil, vedl řádný život, zejména aby se zdržel dalšího páchání protiprávních činů a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; řízení musí být vedeno tak, aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů.

(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů.¹

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 2

(1) Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí a) mládeží děti a mladiství, b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku; má se za to, že mladistvým je i ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku, ale u něhož není možné bez důvodné pochybnosti určit, že v době spáchání provinění překročil osmnáctý rok věku.

(2) Podle tohoto zákona se dále rozumí a) protiprávním činem provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný,

b) opatřeními výchovná opatření (§ 15 až 20), ochranná opatření (§ 21 až 23) a trestní opatření (§ 24 až 35) u mladistvých a opatření ukládaná dětem mladším patnácti let (§ 93); přiměřená omezení a přiměřené povinnosti ve smyslu trestního zákoníku a trestního řádu nahrazují výchovná opatření, c) orgány činnými podle tohoto zákona jsou policejní orgány, státní zástupci, státní zastupitelství v návrhové a soudní fázi řízení ve věcech dětí mladších patnácti let a soudy pro mládež², d) soudem pro mládež zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu, e) obecným soudem jiný senát nebo samosoudce téhož soudu nebo jiný soud, který neprojednává protiprávní činy mládeže.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 3

(1) Nikdo nemůže být podle tohoto zákona postižen za čin, který nebyl trestný podle zákona v době, kdy byl spáchán, a jen tento zákon v návaznosti na trestní zákoník stanoví, které jednání je proviněním nebo činem jinak trestným, a sankce a způsob jejich ukládání, směřující především k obnovení narušených sociálních vztahů, začlenění dítěte mladšího patnácti let nebo mladistvého do rodinného a sociálního prostředí a k předcházení protiprávním činům.

(2) Trestní opatření lze použít pouze tehdy, jestliže zvláštní způsoby řízení a opatření, zejména obnovující narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním činům, by zřejmě nevedly k dosažení účelu tohoto zákona.

(3) Opatření uložené podle tohoto zákona musí přihlížet k osobnosti toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným a sociálním poměrům, a musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného činu. Politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo rodiny, v níž žije, anebo způsob výchovy mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let nemůže být důvodem k uložení opatření podle tohoto zákona.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 4

Výkon soudnictví ve věcech mládeže

Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 5

(1) Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

(2) Dopustí-li se mladistvý uvedený v odstavci 1 činu jinak trestného nebo není-li z jiných zákonných důvodů trestně odpovědný, lze vůči němu použít vedle ochranných opatření (§ 21) obdobně postupů a opatření uplatňovaných podle tohoto zákona u dětí mladších patnácti let.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 6

(1) Trestný čin 3 spáchaný mladistvým se nazývá provinění.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro posouzení provinění spáchaného mladistvým trestní zákoník.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 10

(1) Mladistvému lze uložit pouze tato opatření: a) výchovná opatření, b) ochranná opatření a c) trestní opatření.

(2) Výchovná opatření je možné mladistvému, proti němuž se řízení vede, uložit s jeho souhlasem již v průběhu tohoto řízení před rozhodnutím soudu pro mládež o vině mladistvého.

Upuštění od uložení trestního opatření

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 15

(1) Při upuštění od trestního opatření nebo podmíněném upuštění od trestního opatření mohou být k dosažení účelu tohoto zákona uložena mladistvému výchovná opatření. Dovoluje-li to jejich povaha, je možné použít vůči mladistvému výchovného opatření i vedle uloženého ochranného nebo trestního opatření nebo v souvislosti se zvláštními způsoby řízení. Výchovná opatření lze uložit nejdéle na dobu současně stanovené zkušební doby u podmíněného odsouzení nebo podmíněného odložení peněžitého opatření; jsou-li ukládána samostatně nebo vedle jiného ochranného nebo trestního opatření, lze je uložit nejdéle na dobu tří let.

(2) Výchovnými opatřeními jsou a) dohled probačního úředníka, b) probační program, c) výchovné povinnosti, d) výchovná omezení, e) napomenutí s výstrahou.

(4) Výchovná opatření usměrňují způsob života mladistvého, a tím podporují a zajišťují jeho výchovu.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 21

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení⁸, zabezpečovací detence^{8a}, zabránění věci⁹, zabránění části majetku ³⁷ a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými.

(2) Ochrannou výchovu lze uložit pouze podle tohoto zákona, ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabránění věci a zabránění části majetku se ukládají podle trestního zákoníku ¹⁰.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 24

(1) Za spáchané provinění může soud pro mládež mladistvému uložit pouze tato trestní opatření: a) obecně prospěšné práce, b) peněžitě opatření, c) peněžitě opatření s podmíněným odkladem výkonu, d) propadnutí věci,

e) zákaz činnosti, f) zákaz držení a chovu zvířat, g) vyhoštění, h) domácí vězení, i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, j) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), k) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, l) odnětí svobody nepodmíněně.

(2) Trestní opatření uložené podle tohoto zákona v návaznosti na trestní zákoník musí vzhledem k okolnostem případu a osobě i poměrům mladistvého napomáhat k vytváření vhodných podmínek pro další vývoj mladistvého; výkonem trestního opatření nesmí být ponížena lidská důstojnost.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 42

(1) Mladistvý má právo na zacházení přiměřené jeho věku, duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

(2) Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny vždy mladistvého poučit o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 48

Přezkouvávání důvodů vazby

Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny zkoumat v každém období trestního stíhání, zda důvody vazby trvají nebo zda se nezměnily; pomine-li důvod vazby, musí být mladistvý ihned propuštěn na svobodu. Je-li shledán u mladistvého některý z důvodů vazby, jsou orgány činné podle tohoto zákona povinny zkoumat, zda nelze další výkon vazby mladistvého nahradit jiným opatřením. Jakmile bude zajištěno takové náhradní opatření, musí být mladistvý bez zbytečného odkladu propuštěn z vazby. Orgány činné podle tohoto zákona přitom postupují v součinnosti s Probační a mediační službou a s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 89

Fáze řízení

Pro účely řízení ve věcech dětí mladších patnácti let se rozumí a) objasňovací fázi řízení odhalení a zjištění skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán čin jinak trestný a že se jej dopustilo dítě mladší patnácti let, b) návrhovou fázi řízení ověření, zda je nezbytné, aby státní zastupitelství podalo soudu pro mládež návrh na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let, a c) soudní fázi řízení řízení před soudem pro mládež.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 90

(1) Návrh na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let může podat pouze státní zastupitelství. Návrh, který nepodalo státní zastupitelství, soud pro mládež odmítne.

(2) V návrhu na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let musí být vedle obecných náležitostí uvedeno, jaké konkrétní opatření má být dítěti uloženo. Tímto návrhem není soud pro mládež vázán.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 93

(1) Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může mu soud pro mládež rozsudkem uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického vyšetření, tato opatření a) výchovnou povinnost, b) výchovné omezení, c) napomenutí s výstrahou, d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, e) dohled probačního úředníka, f) ochrannou výchovu,

g) ochranné léčení.

(2) Ochrannou výchovu může soud pro mládež uložit dítěti mladšímu patnácti let, odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak trestného, je-li to nezbytně nutné k zajištění jeho řádné výchovy a nepostačuje-li uložení mírnějšího opatření. Soud pro mládež zpravidla uloží ochrannou výchovu dítěti mladšímu patnácti let, které spáchalo čin, za nějž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání činu dovršilo dvanáctý rok svého věku.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 25. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.): § 1–6, § 10, § 15, § 21, § 24, § 42, § 48, § 89–90, § 93. Znění: 1. 1. 2027.

B18 — Nedostatek trestnosti činu: okolnosti vylučující protiprávnost činu v zákoně uvedené a okolnosti způsobující zánik trestní odpovědnosti. Hlavní líčení.

Základní výklad a souvislosti

Okolnosti vylučující protiprávnost se posuzují v době jednání a znamenají, že čin za zákonných podmínek není protiprávní. Krajiní nouze a nutná obrana mají různý předmět i limity. Zánik odpovědnosti naproti tomu předpokládá původně trestný čin a pozdější zákonnou skutečnost, například účinnou lítost nebo promlčení. Hlavní líčení slouží projednání obžaloby, dokazování a rozhodnutí při zachování zásad ústnosti, bezprostřednosti a obhajoby.

Rozdílné důvody beztrestnosti

Okolnost vylučující protiprávnost znamená, že čin není protiprávní. Zánik odpovědnosti předpokládá odlišnou následnou skutečnost; absence zavinění znamená chybějící znak.

Nutná obrana a nouze

Obrana reaguje na útok, krajiní nouze na nebezpečí. Jejich podmínky se liší, zejména v otázce subsidiarity a vztahu způsobeného a hrozícího následku.

Hodnocení

Situace se posuzuje podle okolností dostupných jednajícímu v rozhodné době, nikoli jen zpětně podle klidného ideálního řešení.

Procesní význam

Orgány musí prověřit konkrétní obhajobu a její podklady. Samotné tvrzení obrany však nezabavuje soud povinnosti posoudit zákonné meze a případný exces.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Nutná obrana není podmíněna stejnou subsidiaritou jako krajiní nouze. Každý institut má vlastní meze; není správné je sloučit do obecné spravedlivosti jednání.

Vyloučení protiprávnosti versus zánik odpovědnosti

- **Nutná obrana:** Směřuje proti přímo hrozícímu či trvajícím útokům a nevyžaduje stejnou subsidiaritu jako krajiní nouze. Její hranicí není prostá rovnost prostředků; hodnotí se zákonná mez zjevné nepřiměřenosti.
- **Krajiní nouze:** Reaguje na nebezpečí, které nemusí být lidským útokem. Zkoumá se možnost odvrácení jinak a poměr způsobeného a hrozícího následku podle zákona. Tyto podmínky nelze zaměnit s obrannou situací.
- **Zánik:** Účinná lítost a promlčení nastupují za vlastních podmínek po činu. Hlavní líčení musí tyto okolnosti procesně ověřit; pouhá žádost poškozeného o mírnost nepůsobí jako univerzální zákonný zánik odpovědnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Napadený se brání útoku a orgán mu vytkne, že místo obrany neutekl.

Právní rozbor: Podmínky obrany se zkoumají podle konkrétního institutu. Požadavek možnosti úniku nelze mechanicky převzít z odlišného režimu krajní nouze.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 28

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 29

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvajícím útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 30

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 31

(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 32

Oprávněné použití zbraně

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 33

Účinná lítost

Trestní odpovědnost za trestné činy neposkytnutí pomoci (§ 150), neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151), šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152), šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti (§ 157), svěřením dítěte do moci jiného (§ 169), zavlčení (§ 172), brání rukojmí (§ 174), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221), porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§ 228), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243), ohrožení devizového hospodářství (§ 247), porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), obecného ohrožení z nedbalosti (§ 273), porušení povinnosti při hroživé tísni (§ 275), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti (§ 277), poškození geodetického bodu (§ 278), nedovoleného ozbrojování (§ 279), poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293), poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294), poškození lesa (§ 295), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300), šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306), šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), ohrožení utajované informace z nedbalosti (§ 318), neoprávněné činnosti pro cizí moc (§ 318a), účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu (§ 321a), vzpoury vězňů (§ 344), křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346), křivého tlumočení (§ 347), maření spravedlnosti (§ 347a), šíření poplašné zprávy (§ 357), nepřekažení trestného činu (§ 367), neoznámení trestného činu (§ 368) zaniká, jestliže pachatel dobrovolně a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 34

(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí

a) třicet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, trestný čin vraždy (§ 140) a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu, b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejmeně deset let, c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejmeně pět let, d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejmeně tři léta, e) tři léta u ostatních trestných činů.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 35**Vyloučení z promlčení**

Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost a) za trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto zákona, s výjimkou trestných činů založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403), projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404), popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405), a to i pokud byly v minulosti spáchány činy, které by nyní měly znaky těchto trestných činů, b) za trestné činy vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311) a teroru (§ 312), pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů

mezinárodního práva, c) za jiné trestné činy spáchané v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody činí nejméně deset let, pokud z důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby, a které byly spáchány veřejnými činiteli anebo byly spáchány v souvislosti s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny osob z důvodů politických, rasových či náboženských.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 196

(1) Neučinil-li soud některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 a 2, dá předseda senátu opis obžaloby doručit obžalovanému a jeho obhájci, a je-li obžalovaný omezen ve svéprávnosti, také jeho opatrovníku; opis obžaloby dá doručit poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známy. Pokud poškozený nepodal návrh podle § 43 odst. 3, poučí se zároveň o právu podat takový návrh. Bylo-li v obžalobě navrženo zabránění věci nebo části majetku náležející jiné osobě než obžalovanému, dá předseda senátu doručit opis obžaloby též této osobě.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 198

(1) Den hlavního líčení stanoví předseda senátu tak, aby obžalovaný od doručení předvolání, státní zástupce a obhájce od vyrozumění měli alespoň lhůtu pěti pracovních dnů k přípravě. Tuto lhůtu lze zkrátit jen s jejich souhlasem, a pokud jde o obžalovaného, jen tehdy, jestliže se k hlavnímu líčení dostaví a o jeho provedení výslovně žádá. U ostatních osob, které se k hlavnímu líčení předvolávají nebo o něm vyrozumívají, je třeba zachovat zpravidla aspoň třídní lhůtu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 199

(1) Hlavní líčení koná soud zásadně veřejně.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 200

(1) Při hlavním líčení může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné projednání věci ohrozilo utajované informace chráněné zvláštním zákonem, mravnost nebo nerušený průběh jednání, anebo bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků; k témuž účelu může předseda senátu učinit i jiná přiměřená opatření. Veřejnost lze vyloučit také jen pro část hlavního líčení. Vystupuje-li před soudem osoba uvedená v § 102a odst. 1 bez utajení totožnosti nebo podoby, veřejnost se vyloučí vždy.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 203

(1) Hlavní líčení řídí a, nestanoví-li zákon jinak, dokazování provádí předseda senátu. Provedením jednotlivého důkazu nebo úkonu může pověřit člena senátu, anebo může jeho provedení uložit státnímu zástupci za podmínek § 180 odst. 3. Tím není dotčeno právo státního zástupce, obžalovaného a jeho obhájce žádat o provedení důkazu podle § 215 odst. 2.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 206

(1) Po provedení úkonů uvedených v § 205 předseda senátu vyzve státního zástupce, aby přednesl podstatné body obžaloby a uvedl, které skutečnosti považuje za nesporné a zda po jejím podání nastala nějaká skutečnost významná z hlediska dalšího řízení. Ve zbytku státní zástupce odkáže na písemné vyhotovení obžaloby.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 207

(1) Po přednesení obžaloby a vyjádření poškozeného vyslechne předseda senátu obžalovaného k obsahu obžaloby, a byl-li uplatněn nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, též k tomuto nároku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 209

(1) Předseda senátu dbá o to, aby svědek ještě nevyslechnutý nebyl přítomen při výslechu obžalovaného a jiných svědků. Je-li obava, že svědek v přítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu, případně jde-li o svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma na zdraví, smrt nebo jiné vážné nebezpečí, předseda senátu učiní opatření vhodné k zajištění bezpečnosti nebo utajení totožnosti svědka, případně vykáže obžalovaného po dobu výslechu takového svědka z jednací síně. Po návratu do jednací síně však musí být obžalovaný seznámen s obsahem výpovědi svědka, může se k ní vyjádřit, a aniž by se se svědkem setkal, může mu prostřednictvím předsedy senátu klást otázky. Jde-li o svědka, jehož totožnost má zůstat utajena (§ 55 odst. 2), učiní předseda senátu opatření, která znemožňují zjistit skutečnou totožnost svědka.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 214

Obžalovaný musí být po provedení každého důkazu dotázán, zda se chce k němu vyjádřit, a jeho vyjádření se zapíše do protokolu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 28–35. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 196, § 198–200, § 203, § 206–207, § 209, § 214, § 216, § 218. Znění: 1. 1. 2027.

B19 — Základní zásady ukládání trestních sankcí a jejich uplatnění v soudním řízení prvostupňovém. Řádné a mimořádné opravné prostředky.

Základní výklad a souvislosti

Sankce musí odpovídat zákonným předpokladům, povaze činu a poměrům pachatele. Tresty a ochranná opatření mají odlišné účely a podmínky. Individualizace zahrnuje zákonná hlediska, polehčující a přitěžující okolnosti a proporcionalitu. Řádné prostředky zpravidla směřují proti nepravomocným rozhodnutím, mimořádné proti zákonem určeným pravomocným výsledkům. Odvolání, stížnost, dovolání, obnova a stížnost pro porušení zákona nejsou univerzálně zaměnitelné.

Individualizace sankce

Trest se ukládá podle závažnosti činu a poměrů pachatele v mezích zákona.

Materiální přiměřenost vyžaduje vysvětlení druhu i výměry, ne jen citaci sazby.

Zákaz dvojího přičtení

Okolnost použitá jako znak kvalifikace se nesmí bez dalšího znovu započítat jako přitěžující v zakázaném rozsahu. Hodnocení konkrétní intenzity však vyžaduje vlastní rozbor.

Proces

Soud opatří podklady o osobních poměrech a možnostech nápravy. Dohoda o vině a trestu neodstraňuje zákonnou soudní kontrolu jejího výsledku.

Opravná ochrana

Nepřiměřenost a nezákonnost trestu se napadají podle přípustných důvodů konkrétního prostředku. Ústavní stížnost není běžné nové uvážení výměry.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Nesouhlas s hodnocením důkazů nelze bez dalšího převést na libovolný dovolací důvod. Opravný prostředek musí být přípustný a podán oprávněnou osobou včas.

Individualizace sankce a opravné prostředky

- **Hlediska:** Povaha a závažnost činu, osoba pachatele, poměry a možnosti nápravy se hodnotí podle trestního zákoníku. Znak skutkové podstaty nelze bez zákonného důvodu znovu přičíst jako přitěžující okolnost.
- **Opravná struktura:** Odvolání umožňuje zákonem vymezený přezkum rozsudku, stížnost usnesení. Dovolání má zvláštní přípustnost a důvody; mimořádný prostředek není neomezeným třetím kolem skutkového hodnocení.
- **Ústavní limit:** Ani restriktivní dovolací režim nemůže odstranit ochranu před extrémními důkazními či právními vadami. Zásah Ústavního soudu může vytvořit prostor pro nové posouzení, nikoli sám stanovit konečnou výši trestu.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 4266/16, 27. 3. 2017 — Pachové stopy, důkazní řetězec a pochybnosti

Okolnosti případu: Odsouzení se opíralo o soubor nepřímých důkazů včetně pachové identifikace. Obhajoba poukazovala na alternativní vysvětlení a další stopy nespojené s její osobou.

Co soud řešil: Soud hodnotil uzavřenost důkazního řetězce a vypořádání pochybností. Zpochybnil také formální dovolací přístup, který nenapravil ústavně významný problém.

Závěr a právní význam: Ústavní soud požadoval skutečné vypořádání zásadních pochybností a rozporů v důkazním řetězci. Pachová stopa nemůže bez dalšího vyřešit slabiny všech dalších důkazů. Nález nezakazuje obecně pachovou identifikaci a sám nenahrazuje zprošťující rozsudek; zrušil příslušné rozhodnutí k novému posouzení. Studijní aplikace: hodnotit metodu, vazbu na skutek, další důkazy a důvodné pochybnosti společně. Pravidlo in dubio pro reo není požadavkem absolutní fyzikální jistoty, ale brání odsouzení při neodstraněných důvodných pochybnostech.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nevyhlásil obecnou nepoužitelnost pachových stop. Vyžaduje jejich kritické hodnocení v celku a nepřipouští nahrazení chybějících článků pouhým podezřením.

Celý odstavec 50 odůvodnění — doslovná citace

50. Ústavní soud s ohledem na výše uvedené připomíná, že aby bylo možno trestní řízení jako celek považovat za spravedlivé a z provedených důkazů bylo možno bez porušení principu presumpce nevin a zásady in dubio pro reo učinit závěr, že obžalovaný je pachatelem skutku uvedeného v obžalobě, nesmí existence pochybností zcela zásadním způsobem narušovat koherenci argumentu o logicky propojeném řetězci nepřímých důkazů. Provedenými důkazy tak musí být jednoznačně a s nejvyšším možným stupněm jistoty, který lze od lidského poznání požadovat (tj. nebylo prokázáno mimo rozumnou pochybnost), prokázáno, že to byl obžalovaný, kdo se dopustil předmětného trestného činu [srov. a contrario nález sp. zn. I. ÚS 3622/10 ze dne 16. 6. 2011 (N 114/61 SbNU 669)].

Celý odstavec 57 odůvodnění — doslovná citace

57. Proto Ústavní soud podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnosti vyhověl a podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) citovaného zákona napadené usnesení Nejvyššího soudu zrušil; ve zbytku ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako zjevně neopodstatněnou. Úkolem Nejvyššího soudu bude posoudit danou věc znovu, přičemž je vázán shora vysloveným právním názorem v tom smyslu, že se musí podaným dovoláním zabývat meritorně a vypořádat se s tím, zda krajský soud skutečně dostal svojí povinnosti rozhodnout o vině a trestu stěžovatele na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu a v souladu se zásadou in dubio pro reo.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-4266-16>

Nález II.ÚS 482/18, 28. 11. 2018 — Podmíněné propuštění a dvojí přičítání minulosti

Okolnosti případu: Odsouzený žádal podmíněné propuštění a soudy podstatně vycházely z jeho minulosti a předchozího trestního chování. Namítal, že se jeho skutečný vývoj ve výkonu dostatečně nezohlednil.

Co soud řešil: Soud rozlišil hodnocení již potrestaného činu od aktuální prognózy nápravy. Minulost má význam, ale rozhodnutí musí otevřít prostor pro posouzení skutečného polepšení.

Závěr a právní význam: Minulá trestná činnost a závažnost původního skutku nemohou tvořit nezměnitelnou překážku podmíněného propuštění. Rozhodnutí musí individualizovat polepšení a prognózu dalšího života na základě aktuálních okolností. Nález nezakládá automatický nárok na propuštění po uplynutí určité doby. Pro zkoušku: odlišit účel původního trestu a současné podmínky propuštění, relevantní rizikové skutečnosti a nepřípustné mechanické opakování argumentů, které by nemohl odsouzený svým chováním nikdy ovlivnit.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezaručuje propuštění každému po vykonání stanovené části trestu. Vyžaduje individualizované a přesvědčivé odůvodnění zákonných podmínek.

Celý odstavec 58 odůvodnění — doslovná citace

58. Podstata odůvodnění soudního rozhodnutí v případě zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění je v tom, že odsouzenému má být jasně a srozumitelně vysvětleno (aniž by toto vysvětlení muselo být rozsáhlé), jakým konkrétním způsobem má jednat, aby prokázal polepšení a aby bylo od něj možno očekávat, že povede řádný život, tak aby měl vyšší šance při dalším projednání své žádosti o podmíněné propuštění. Každé zamítavé usnesení by tedy mělo obsahovat krátký návod pro odsouzeného, jaké konkrétní změny se od něj očekávají. Z napadených usnesení v nynějším případě ovšem stěžovatel mohl dovodit pouze skutečnost, že měl poslat více dopisů poškozeným, a to s potvrzením o doručení (zaslání), popř. že má začít spolupracovat s Probační a mediační službou České republiky, aniž ovšem bylo specifikováno na čem. To však stěží mohou být jediné skutečnosti, které by jej dělily od vyhovění jeho žádosti o podmíněné propuštění. Teprve uvedením konkrétních důvodů, proč žádosti odsouzeného nebylo vyhověno, a to důvodů, které odsouzený mohl a může v průběhu výkonu trestu odnětí svobody ovlivnit, jej soudy mohou vést ke změně, a to změně vnitřní i projevené navenek určitým chováním. Byť tedy soudy jistě mohou svou argumentaci částečně zakládat i na skutečnostech, které odsouzený nemůže změnit (například na jeho předchozí trestní minulosti), tyto skutečnosti nemohou absolutně zamezit možnosti podmíněného propuštění, neboť nikdy nelze vyloučit potenciální možnost, že se odsouzený změní, napraví, polepší a do budoucna od něj bude možno očekávat vedení řádného života.

Celý odstavec 61 odůvodnění — doslovná citace

61. Protože napadeným postupem bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a zákaz dvojího přičítání garantovaný v čl. 40 odst. 5 Listiny, Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 82 odst. 3 písm. a) tohoto zákona zrušil napadená rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-482-18>

Nález IV.ÚS 767/21, 20. 7. 2021 — Krádež za pandemii — nutnost věcné souvislosti

Okolnosti případu: Pachatel krádeže za pandemii dostal přísnější kvalifikaci spojenou s mimořádnou událostí. V mezidobí Nejvyšší soud sjednotil výklad požadavkem věcné souvislosti s takovou událostí.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil konkrétní práva obviněného, nikoli pouze odstranění staršího výkladu ze sbírky. Samotná časová shoda s pandemií nevyřešila potřebnou vazbu.

Závěr a právní význam: Pouhé spáchání krádeže v době pandemické mimořádné situace nestačilo k mechanické aplikaci přísnější kvalifikace. Ústavní soud zohlednil výklad velkého senátu Nejvyššího soudu a vyžadoval naplnění všech zákonných znaků včetně relevantní souvislosti. Nepřijatelná byla představa, že každá i jinak bagatelní krádež se po celé období bez dalšího stává zločinem. Nález však nevyklučuje přísnější

kvalifikaci v případech skutečně souvisejících s událostí. Je třeba použít i správné časové znění trestního zákoníku a pravidla pozdějšího příznivějšího zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález výslovně připustil, že po novém posouzení mohou být přísnější znaky opět shledány. Nelze jej zkrátit na tvrzení, že pandemické krádeže jsou vždy bez přísnější kvalifikace.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Ústavní soud si je vědom, že se Nejvyšší soud v posuzované věci zabýval i výší trestu, přičemž konstatoval, že stěžovatel by ani v případě odsouzení dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku nemohl počítat s uložením trestu (výrazně) mírnějšího. Z hlediska ústavně zaručených práv stěžovatele však nejde jen o to, jaký trest mu je uložen, nýbrž i o to, aby byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, kterého se skutečně dopustil [srov. v tomto směru nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2258/14 ze dne 16. 12. 2014 (N 230/75 SbNU 567)], zvláště když trestný čin dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku je zločinem, zatímco trestný čin dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku je považován toliko za přečin.

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že usnesením Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 1255/2020-232 ze dne 15. 12. 2020 byla porušena stěžovatelova práva zaručená čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Toto usnesení proto podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

Celý odstavec 37 odůvodnění — doslovná citace

37. Tento nález nevylučuje, že v průběhu dalšího řízení bude učiněn závěr, že se stěžovatel předmětným jednáním trestného činu dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku dopustil i při výkladu, který k problematice zaujal velký senát Nejvyššího soudu (jistou úvahu v tomto směru ostatně naznačil již odvolací soud).

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-767-21>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež - vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187-201

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Rozbor covidových krádeží vysvětluje posun od samotné časové souběžnosti k požadavku věcné souvislosti se závažnou událostí. Autor současně kriticky hodnotí šíři některých spojovacích kritérií. Nejde o obecný zákaz přísnějšího postihu v krizové situaci. Pro zkoušku je třeba oddělit skutkovou souvislost, objekt trestného činu, konkrétní znak kvalifikované skutkové podstaty a individualizaci trestu. Zpětné hodnocení navíc vyžaduje správné časové znění a pravidlo příznivějšího zákona.

Martin Košatka, Jakub Drápal — Vliv trestní minulosti na uložení trestu a její mnohonásobné přičítání; ČPVP 2/2025, s. 191-213

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Košatka a Drápal rozlišují teoretické ospravedlnění přísnějšího trestání recidivy a empiricky zjištěné opakované zohlednění trestní minulosti. Kritika vysokých přídatků za minulost a reformní doporučení jsou odborným názorem, nikoli změnou účinného trestního zákoníku. Při právním rozboru se musí určit, zda minulý skutek ovlivňuje znak skutkové podstaty, sazbu, druh trestu, jeho výměru nebo pozdější rozhodnutí o propuštění. Stejná skutečnost nesmí být bez rozlišení započítána v každém kroku stejným způsobem.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastník podá dovolání proti každému procesnímu usnesení během hlavního líčení.

Právní rozbor: Přípustnost závisí na zákonném vymezení napadnutelného rozhodnutí a dovolacích důvodů. U jiných aktů přicházejí v úvahu jiné prostředky nebo žádný samostatný opravný prostředek.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 36

Druhy trestních sankcí

Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 37

(1) Trestní sankce lze ukládat jen na základě trestního zákona.

(2) Pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce. Výkonem trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnost.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 38

(1) Trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 40

(1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené přičetnosti, který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem návykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 41**Polehčující okolnosti**

Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal trestný čin poprvé a pod vlivem okolností na něm nezávislých, b) spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku životních zkušeností, c) spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti,

d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku, e) spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil, f) spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých, g) spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost, h) spáchal trestný čin v právním omylu, kterého se bylo možno vyvarovat, i) trestným činem způsobil nižší škodu nebo jiný menší škodlivý následek, j) přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu, k) svůj trestný čin sám oznámil úřadům, l) se k trestnému činu doznal, m) napomáhal při objasňování své trestné činnosti nebo významně přispěl k objasnění trestného činu spáchaného jiným, n) přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, o) trestného činu upřímně litoval, nebo p) vedl před spácháním trestného činu řádný život.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 42**Přitěžující okolnosti**

Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, pro něčí skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické nebo sociální skupině, národnost, věk, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní postižení, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je někdo skutečně nebo domněle bez vyznání, pro něčí skutečnou nebo domnělou příslušnost k jiné skupině osob anebo z jiné zavrženíhodné pohnutky, c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem, d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti, e) trestným činem porušil zvláštní povinnost, f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo funkce, g) spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku, h) spáchal trestný čin vůči dítěti, osobě blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí a ohrozil tím jejich život nebo zdraví, způsobil jim škodu, újmu na zdraví nebo jinou újmu anebo se na jejich úkor bezdůvodně obohatil, i) svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých, j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace, k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek, l) trestným činem získal vyšší prospěch, m) spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu, n) spáchal více trestných činů, o) spáchal trestný čin s další osobou, p) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo q) byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku

a dobu, která uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu, který byl spáchán ve stavu vyvolaném duševní poruchou, anebo o pachatele, který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, také tehdy, započal-li léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 52

(1) Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty a) odnětí svobody, b) domácí vězení, c) obecně prospěšné práce, d) propadnutí majetku, e) peněžitý trest, f) propadnutí věci, g) zákaz činnosti, h) zákaz držení a chovu zvířat, i) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, j) zákaz přijímání dotací a subvencí, k) zákaz pobytu, l) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, m) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, n) ztrátu vojenské hodnosti, o) vyhoštění.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 55

(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na dvacet let, jestliže nejde o mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59), ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108) nebo o výjimečný trest (§ 54).

trestní řád (141/1961 Sb.), § 141

(1) Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 143

(1) Stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení (§ 137); jestliže se usnesení oznamuje jak obviněnému, tak i jeho opatrovníku nebo obhájci, běží lhůta od toho oznámení, které bylo provedeno nejpozději.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 245

(1) Opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního stupně je odvolání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 247

(1) V neprospěch obžalovaného může rozsudek napadnout odvoláním jen státní zástupce; toliko pokud jde o povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení, má toto právo též poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 248

(1) Odvolání se podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje, a to do osmi dnů od doručení opisu rozsudku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 265a

(1) Dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 266

(1) Proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, může ministr spravedlnosti podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona. Nestanoví-li zákon jinak, není proti rozhodnutí Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona přípustná.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 277

Obecné ustanovení

Skončilo-li trestní stíhání vedené proti určité osobě pravomocným rozsudkem, pravomocným trestním příkazem, pravomocným usnesením o zastavení trestního stíhání, pravomocným usnesením o podmíněném zastavení trestního stíhání, pravomocným usnesením o schválení narovnání nebo pravomocným usnesením o postoupení věci jinému orgánu, lze v trestním stíhání téže osoby pro týž skutek pokračovat, pokud nebylo takové rozhodnutí zrušeno v jiném předepsaném řízení, jen byla-li povolena obnova trestního řízení. Před povolením obnovy lze k zajištění důkazního materiálu a k zajištění osoby obviněného provádět vyšetřovací úkony jen v mezích ustanovení této hlavy.

Podmínky obnovy

trestní řád (141/1961 Sb.), § 278

(1) Obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, se povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí o vině nebo o přiznaném nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení, anebo vzhledem k nimž by původně uložený trest byl ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu nebo k poměrům pachatele nebo uložený druh trestu by byl ve zřejmém rozporu s účelem trestu. Obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem, jímž bylo rozhodnuto o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, se povolí, a to i dříve, než nastaly skutečnosti uvedené v § 48 odst. 7 a 8 trestního zákoníku, také tehdy, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit rozhodnutí o trestu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 36–42, § 52, § 55. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 141, § 143, § 245, § 247–248, § 265a, § 265b, § 266, § 277–278. Znění: 1. 1. 2027.

B20 — Trest odnětí svobody. Trestně procesní a penologické aspekty výkonu trestu odnětí svobody.

Základní výklad a souvislosti

Trest odnětí svobody ukládá soud za zákonných podmínek a jeho výkon má vlastní režim. Je nutné rozlišit nepodmíněný trest, podmíněné odsouzení, výjimečný trest a procesní vazbu. Zařazení do věznice, práva odsouzeného, povinnosti, zacházení a případné přerušení se řídí trestním zákoníkem, trestním řádem a zákonem o výkonu trestu. Účel výkonu zahrnuje bezpečnost, zákonnost i přípravu na návrat do společnosti.

Trest a vazba

Odnětí svobody vykonává pravomocně uloženou sankci, vazba zajišťuje účel řízení za samostatných podmínek. Doba vazby nemůže být chápána jako předběžné potvrzení viny.

Výkon

Vězeňská služba organizuje výkon podle zákona, odsouzený si ponechává práva omezená jen příslušným režimem. Zacházení musí respektovat důstojnost.

Podmíněné propuštění

Posuzuje se vykonaná část trestu, polepšení a prognóza řádného života. Minulost je důležitá, ale nemá být nepřekonatelným automatickým zákazem.

Kontrola

Rozhodnutí o výkonu či propuštění potřebuje individuální důvody. Splnění časové podmínky samo neznamena nárok na propuštění.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Vazba není trestem a podmíněné propuštění neznamena zrušení odsouzení. Doba trestu a konkrétní způsob výkonu jsou různé otázky.

Odnětí svobody a podmíněné propuštění

- **Uložení a výkon:** Délka sankce, zařazení do režimu a konkrétní výkon mají různé právní základy. Zákon o výkonu trestu upravuje práva, povinnosti a zacházení; vězeňský řád nemůže libovolně odstraňovat zákonné či ústavní záruky.
- **Podmíněné propuštění:** Nejde o nárok založený samotným uplynutím části trestu. Soud zkoumá zákonné předpoklady polepšení a prognózy, ale nemůže učinit minulý čin nezměnitelnou překážkou jakékoli budoucí nápravy.
- **Odůvodnění:** Zamítnutí má vysvětlit konkrétní nedostatky, na něž může odsouzený reagovat. Obecný odkaz na závažnost původního činu může porušovat požadavek individuálního posouzení a zákaz dvojího přičítání.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 482/18, 28. 11. 2018 — Podmíněné propuštění a dvojí přičítání minulosti

Okolnosti případu: Odsouzený žádal podmíněné propuštění a soudy podstatně vycházely z jeho minulosti a předchozího trestního chování. Namítal, že se jeho skutečný vývoj ve výkonu dostatečně nezohlednil.

Co soud řešil: Soud rozlišil hodnocení již potrestaného činu od aktuální prognózy nápravy. Minulost má význam, ale rozhodnutí musí otevřít prostor pro posouzení skutečného polepšení.

Závěr a právní význam: Minulá trestná činnost a závažnost původního skutku nemohou tvořit nezměnitelnou překážku podmíněného propuštění. Rozhodnutí musí individualizovat polepšení a prognózu dalšího života na základě aktuálních okolností. Nález nezakládá automatický nárok na propuštění po uplynutí určité doby. Pro zkoušku: odlišit účel původního trestu a současné podmínky propuštění, relevantní rizikové skutečnosti a nepřípustné mechanické opakování argumentů, které by nemohl odsouzený svým chováním nikdy ovlivnit.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezaručuje propuštění každému po vykonání stanovené části trestu. Vyžaduje individualizované a přesvědčivé odůvodnění zákonných podmínek.

Celý odstavec 58 odůvodnění — doslovná citace

58. Podstata odůvodnění soudního rozhodnutí v případě zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění je v tom, že odsouzenému má být jasně a srozumitelně vysvětleno (aniž by toto vysvětlení muselo být rozsáhlé), jakým konkrétním způsobem má jednat, aby prokázal polepšení a aby bylo od něj možno očekávat, že povede řádný život, tak aby měl vyšší šance při dalším projednání své žádosti o podmíněné propuštění. Každé zamítavé usnesení by tedy mělo obsahovat krátký návod pro odsouzeného, jaké konkrétní změny se od něj očekávají. Z napadených usnesení v nynějším případě ovšem stěžovatel mohl dovodit pouze skutečnost, že měl poslat více dopisů poškozeným, a to s potvrzením o doručení (zaslání), popř. že má začít spolupracovat s Probační a mediační službou České republiky, aniž ovšem bylo specifikováno na čem. To však stěží mohou být jediné skutečnosti, které by jej dělily od vyhovění jeho žádosti o podmíněné propuštění. Teprve uvedením konkrétních důvodů, proč žádosti odsouzeného nebylo vyhověno, a to důvodů, které odsouzený mohl a může v průběhu výkonu trestu odnětí svobody ovlivnit, jej soudy mohou vést ke změně, a to změně vnitřní i projevené navenek určitým chováním. Byť tedy soudy jistě mohou svou argumentaci částečně zakládat i na skutečnostech, které odsouzený nemůže změnit (například na jeho předchozí trestní minulosti), tyto skutečnosti nemohou absolutně zamezit možnosti podmíněného propuštění, neboť nikdy nelze vyloučit potenciální možnost, že se odsouzený změní, napraví, polepší a do budoucna od něj bude možno očekávat vedení řádného života.

Celý odstavec 61 odůvodnění — doslovná citace

61. Protože napadeným postupem bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a zákaz dvojího přičítání garantovaný v čl. 40 odst. 5 Listiny, Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 82 odst. 3 písm. a) tohoto zákona zrušil napadená rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-482-18>

Nález Pl.ÚS 36/17, 19. 6. 2018 — Amnestie z roku 2013 — porušení podmínky

Okolnosti případu: Po amnestii z roku 2013 vznikla otázka, kdo a jak rozhoduje o nesplnění její podmínky a obnovení výkonu trestu. Do postupu vstupovalo vyjádření prezidentské kanceláře.

Co soud řešil: Soud určil nutnost zákonného soudního rozhodování a veřejného zasedání. Politický či kancelářský výklad podmínky nenahrazoval kompetenci příslušného obecného soudu.

Závěr a právní význam: Pozdější kauza řešila, kdo a jak rozhoduje o porušení podmínky amnestie. Takové posouzení náleží soudu v příslušném procesním režimu; prezidentův dopis není náhradou zákonného soudního rozhodnutí. Jde o rozhodnutí z roku 2018 o následcích starší amnestie, nikoli o novou amnestii. Zkouškový význam: oddělit udělení amnestie a aplikaci její podmínky v individuální trestní věci. Závěr nelze rozšířit na automatické propuštění všech osob ani na libovolné přenášení soudní pravomoci na výkonnou moc.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není novou amnestií ani automatickým příkazem propustit každého dotčeného. Další nepodmíněný trest a započtení výkonu mají samostatný význam.

Celý odstavec 52 odůvodnění — doslovná citace

52. V souladu s ustanovením § 314h odst. 1 trestního řádu budou soudy v dalším řízení interpretovat ustanovení § 368 trestního řádu ve smyslu závěrů tohoto nálezu. Ustanovení zákona ve slovech "rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry je osoba, již byl pravomocně uložen trest, účastna amnestie, učiní soud, který rozhodl v prvním stupni. Odpykává-li si taková osoba v době rozhodování trest odnětí svobody, učiní rozhodnutí soud, v jehož obvodu se trest vykonává." je nutné vyložit ústavně konformně tak, že soud, jehož příslušnost je stanovena v tomto ustanovení, rozhoduje i o tom, zda došlo k porušení podmínky stanovené v amnestijním rozhodnutí prezidenta republiky. O porušení podmínky amnestie rozhodne obecný soud ve veřejném zasedání. Prezidentu republiky již v této fázi realizace jeho amnestijního rozhodnutí nenáleží žádná pravomoc ani povinnost nějakého konání.

Celý odstavec 53 odůvodnění — doslovná citace

53. V posuzované věci stěžovatele bude nyní okresní soud postupovat v souladu s ustanovením § 368 trestního řádu a sám rozhodne o tom, zda stěžovatel porušil amnestijní podmínku, je-li k danému rozhodnutí příslušný, nebo věc postoupí jinému místně příslušnému soudu podle daného ustanovení. Příslušný obecný soud rozhodne ve veřejném zasedání. Pokud byl stěžovateli pravomocně uložen jiný nepodmíněný trest odnětí svobody, který dosud nebyl vykonán (a to ani pokud se započítá doba trestu odnětí svobody, kterou stěžovatel vykonal v důsledku tvrzeného porušení amnestijní podmínky), tak stěžovatel bude pokračovat ve výkonu trestu odnětí svobody.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-36-17>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Martin Košatka, Jakub Drápal — Vliv trestní minulosti na uložení trestu a její mnohonásobné přičítání; ČPVP 2/2025, s. 191-213

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Košatka a Drápal rozlišují teoretické ospravedlnění přísnějšího trestání recidivy a empiricky zjištěné opakované zohlednění trestní minulosti. Kritika vysokých přídatků za minulost a reformní doporučení jsou odborným názorem, nikoli změnou účinného trestního zákoníku. Při právním rozboru se musí určit, zda minulý skutek ovlivňuje znak skutkové podstaty, sazbu, druh trestu, jeho výměru nebo pozdější rozhodnutí o propuštění. Stejná skutečnost nesmí být bez rozlišení započítána v každém kroku stejným způsobem.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Rodina považuje pobyt obviněného ve vazbě za automatické pravomocné odsouzení.

Právní rozbor: Vazba má zajišťovací účel a samostatné podmínky. Otázka započtení omezení svobody se řeší podle zákona, nikoli ztotožněním vazby s výrokem o vině.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 55

(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na dvacet let, jestliže nejde o mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59), ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108) nebo o výjimečný trest (§ 54).

(2) Za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět let, lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 56

(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně ve věznici a) s ostrahou, nebo b) se zvýšenou ostrahou.

(2) Soud zpravidla zařadí do věznice a) s ostrahou pachatele, u kterého nejsou splněny podmínky pro zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou, b) se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen výjimečný trest (§ 54), kterému byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108), kterému byl za zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3) uvedený v hlavě první, hlavě druhé dílu prvním, hlavě třetí, čtvrté, sedmé, deváté, dvanácté nebo třinácté zvláštní části tohoto zákona uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osm let, nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchl nebo se pokusil uprchnout z vazby, z výkonu trestu nebo z výkonu zabezpečovací detence.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 57

(1) Během výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodnout o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu.

(2) O přeřazení odsouzeného do věznice s ostrahou rozhodne soud tehdy, jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své povinnosti, odůvodňují závěr, že přeřazení přispěje k jeho nápravě.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 81

(1) Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu.

(2) Povolení podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody se netýká výkonu ostatních trestů uložených vedle tohoto trestu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 82

(1) Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let, nikoliv však na dobu kratší, než je délka podmíněně odloženého trestu odnětí svobody; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku.

(2) Při podmíněném odsouzení může soud pachateli uložit, aby se ve stanovené části zkušební doby, navazující na počátek zkušební doby, zdržoval ve stanoveném časovém období v určeném obydlí

nebo jeho části. Celková doba trvání pobytu podmíněně odsouzeného v určeném obydlí nebo jeho části nesmí přesáhnout jeden rok, a to i v případě stanovení delší zkušební doby.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 88

(1) Soud odsouzeného podmíněně propustí na svobodu, jestliže odsouzený vykonal stanovenou část trestu, svým chováním a plněním svých povinností po právní moci rozsudku prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 89

(1) Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u odsouzených za přečin až na tři léta a u odsouzených za zločin na jeden rok až sedm let; zkušební doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na svobodu. Soud může zároveň vyslovit nad pachatelem dohled. Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 92

(1) Do uloženého trestu se započítá doba, kterou pachatel strávil ve vazbě v trestním řízení, ve kterém byl trest uložen. Do uloženého trestu se započítá též doba, kterou pachatel strávil ve vazbě v jiném trestním řízení pro jiný skutek, pokud toto trestní řízení skončilo zastavením trestního stíhání, postoupením věci jinému orgánu nebo zproštěním obžaloby a pokud k započítání nebo zohlednění vazby dosud nedošlo. To neplatí, pokud a) ke zproštění obžaloby nebo zastavení trestního stíhání došlo pouze z důvodu, že pachatel není za spáchaný čin trestně odpovědný, byla mu udělena milost nebo je účasten na amnestii anebo proto, že souhlas poškozeného s trestním stíháním nebyl dán nebo byl vzat zpět, b) trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno a nastaly účinky zastavení trestního stíhání, c) výrok o zastavení trestního stíhání byl součástí rozhodnutí o narovnání, nebo d) trestní stíhání bylo zastaveno z důvodů uvedených v § 172 odst. 2 písm. a) až c) trestního řádu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 321

(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat nepodmíněný trest odnětí svobody, stalo vykonatelným, předseda senátu příslušné věznici zašle nařízení výkonu trestu a vyzve odsouzeného, je-li na svobodě, aby trest ve stanovené lhůtě nastoupil. Stal-li se výrok o uložení trestu odnětí svobody vykonatelným rozhodnutím odvolacího soudu, nařídí výkon tohoto trestu u odsouzeného, který je ve vazbě, předseda senátu odvolacího soudu hned po vyhlášení rozhodnutí; předseda senátu odvolacího soudu tak může učinit i u odsouzeného, který není ve vazbě, je-li z konkrétních skutečností zjištěno, že jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že odsouzený uprchne nebo se bude skrývat.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 322

(1) Předseda senátu odloží na potřebnou dobu výkon trestu odnětí svobody, jestliže z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo z jiných skutečností vyplývá, že by výkon trestu ohrozil jeho život nebo zdraví.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 325

(1) Je-li odsouzený, na němž se vykonává trest odnětí svobody, stížen těžkou nemocí, může samosoudce výkon trestu na potřebnou dobu přerušit.

(2) Samosoudce přeruší výkon trestu odnětí svobody na těhotné ženě po dokončení 12. týdne těhotenství a matce pečující o dítě do jednoho roku věku, která byla odsouzena za jiný trestný čin než za zvlášť závažný zločin, a to na dobu jednoho roku po porodu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 331

(1) O podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje předseda senátu na návrh odsouzeného, státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání. Odsouzený, který vykonává trest odnětí svobody, může návrh na podmíněné propuštění podat pouze prostřednictvím věznice, jinak mu předseda senátu návrh vrátí s poučením o nutnosti podat jej tímto způsobem. Předseda senátu vyrozumí o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody uloženého pro zločin i poškozeného, který o to požádal (§ 228 odst. 4).

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje výkon trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu“) ve věznicích a ve zvláštních odděleních vazebních věznic.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 2

(1) Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena potřeba ochrany společnosti.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 3

(1) Střežení odsouzených, dozor nad nimi, metody zacházení s odsouzenými a stanovené podmínky výkonu trestu zajišťuje Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 4

(1) K uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které napomáhají k dosažení účelu výkonu trestu a k ochraně práv odsouzených, zřídí ředitel věznice poradní komisi (dále jen „komise“) z odborníků, kteří zejména působí v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, kteří se mohou spolupodílet na naplňování účelu trestu nebo kteří se mohou podílet na zajištění začlenění odsouzeného po výkonu trestu do společnosti nebo na zajištění jeho léčby. Členem komise nemůže být zaměstnanec Vězeňské služby.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 5

(1) Trest se vykonává ve věznici nebo ve zvláštním oddělení vazební věznice. Věznice zřizuje a zrušuje ministr a jejich správu vykonává Vězeňská služba podle zvláštního zákona.¹

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 6

(1) Do výkonu trestu lze přijmout odsouzeného jen na základě písemného nařízení výkonu trestu vyhotoveného soudem. Není-li k nařízení výkonu trestu připojeno písemné vyhotovení pravomocného rozsudku, soud je věznici zašle dodatečně.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 15

Rovnost práv

Odsouzeným ve výkonu trestu přísluší stejná práva za podmínek a v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 16

(1) Odsouzeným se poskytuje pravidelná strava za podmínek a v hodnotách, které odpovídají požadavku udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu, věku a obtížnosti vykonávané práce. V rozsahu, v jakém to umožňuje provoz věznice, se přitom přihlíží k požadavkům kulturních a náboženských tradic odsouzených.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 18

(1) Odsouzený má právo na použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou v době vymezené vnitřním řádem věznice; při tom může použít pouze telefon určený pro tento účel věznicí. Toto právo odsouzeného lze omezit pouze v odůvodněných případech, zejména je-li to nutné k ochraně bezpečnosti nebo práv jiných osob.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 28

(1) Odsouzený je ve výkonu trestu povinen dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců Vězeňské služby, pracovat, pokud je mu přidělena práce a není uznán dočasně práce neschopným nebo není po dobu výkonu trestu uznán zdravotně nezpůsobilým k výkonu práce, plnit úkoly vyplývající z programu zacházení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu věznice. Dále je povinen dodržovat opatření a pokyny podle zvláštních právních předpisů 10 k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 55–57, § 81–82, § 88–89, § 92. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 321–322, § 325, § 331. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.): § 1–6, § 15–16, § 18, § 28. Znění: 1. 1. 2026.

B21 — Alternativy v trestním právu hmotném a tomu korespondující základní zásady trestního práva hmotného a procesního. Instituty probace, dohledu a mediace. Alternativní tresty k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Základní výklad a souvislosti

Alternativy k nepodmíněnému odnětí svobody umožňují dosáhnout účelu sankce jinými zákonnými prostředky. Patří sem různé druhy trestů, podmíněné odsouzení a některé způsoby upuštění; jejich vhodnost není automatická. Probace zahrnuje kontrolu a podporu v zákonném režimu, mediace práci na řešení konfliktu. Dohled vytváří konkrétní práva a povinnosti a porušení se řeší podle zákona. Probační a mediační služba nenahrazuje soudní rozhodovací pravomoc.

Různé alternativy

Alternativní trest nahrazuje některou tradiční sankci, odklon mění procesní způsob řešení věci. Podmíněné zastavení proto není totožné s podmíněným odsouzením.

Pachatel a veřejný zájem

Podmínky zahrnují povahu činu, poměry osoby a další zákonné požadavky. Souhlas pachatele nebo náhrada škody nemusí sama postačovat.

Postup

Orgán prověří zákonnou přípustnost a případné povinnosti ve zkušební době. Následné neplnění může vést k odlišným důsledkům podle druhu institutu.

Materiální účel

Alternativa má poskytovat účinnou reakci s menšími negativními důsledky izolace. Její použití neznamená, že skutek byl právně bezvýznamný.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Peněžitý trest, domácí vězení a obecně prospěšné práce mají rozdílné podmínky výkonu. Mediace nesmí být vydávána za vynucený souhlas poškozeného s beztrestností.

Alternativní sankce a práce s pachatelem

- **Katalog:** Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest a zákazy mají různý zásah i vhodnost. Souhlas, zdravotní stav, majetkové poměry nebo technické možnosti se zkoumají podle konkrétní úpravy.
- **Probace:** Dohled propojuje kontrolu s podporou vedení řádného života. Povinnosti musí být určité a zákonné; nereálné či nesouvisející omezení nemá sloužit jako skrytý dodatečný trest.
- **Mediace:** Je dobrovolným řešením konfliktu a případné náhrady újmy. Sama nenahrazuje rozhodnutí soudu či státního zástupce o odklonu. Bez respektu k postavení oběti by mohla vést k druhotné viktimizaci.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Pachatel žádá obecně prospěšné práce s tvrzením, že soud musí vždy zvolit nejlevnější variantu.

Právní rozbor: Soud posoudí zákonné předpoklady a individuální vhodnost. Ekonomická úspora sama nenahrazuje účel sankce ani splnění podmínek daného trestu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 46

(1) Od potrestání pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti.

(2) Soud upustí od potrestání pachatele označeného jako spolupracující obviněný, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 178a odst. 1 a 2 trestního řádu a podal-li spolupracující obviněný jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech, které jsou způsobitelné významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny; ustanovení § 48 odst. 1 tím není dotčeno. Upustit od potrestání pachatele označeného jako spolupracující obviněný takto nelze, jestliže jím spáchaný trestný čin je závažnější než zločin, k jehož objasnění přispěl, jestliže se podílel jako organizátor nebo návodce na spáchání zločinu, k jehož objasnění přispěl, jestliže jím způsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo jsou-li dány důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 48

(1) Za podmínek uvedených v § 46 odst. 1, 2 nebo 3 může soud podmíněně upustit od potrestání a stanovit dohled nad pachatelem, považuje-li za potřebné po stanovenou dobu sledovat chování pachatele.

(2) Při podmíněném upuštění od potrestání stanoví soud zkušební dobu až na jeden rok a zároveň uloží pachateli dohled (§ 49 až 51).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 49

(1) Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a mediační služby (dále jen „probační úředník“), spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo vyplývajících ze zákona.

(2) Účelem dohledu je a) sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována ochrana společnosti a snížení možnosti opakování trestné činnosti, b) odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 50

Povinnosti pachatele

Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví, a plnit probační plán dohledu, b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační úředník stanoví,

c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem, d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 51

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka

Probační úředník je povinen vykonávat dohled nad pachatelem v souladu s vytvořeným probačním plánem, být mu nápomocen v jeho záležitostech a plnit pokyny, které dal předseda senátu Probační a mediační službě a které směřují k výkonu dohledu a k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Probační úředník je povinen probační plán pravidelně aktualizovat s přihlédnutím k výsledkům dohledu a k osobním, rodinným a jiným poměrům pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 60

(1) Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta, odsuzuje-li pachatele přečinu, jestliže a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to popřípadě i vedle jiného trestu, a b) pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí nebo jeho části na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost.

(2) Jako samostatný trest může být trest domácího vězení uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 61

(1) Ukládá-li soud trest domácího vězení, stanoví pro případ, že by se pachatel vyhýbal nástupu výkonu tohoto trestu, bez závažného důvodu porušil sjednané podmínky jeho výkonu, zaviněně nevykonával ve stanoveném časovém období uložený trest či jinak mařil výkon tohoto trestu nebo nevedl řádný život, náhradní trest odnětí svobody až na jeden rok; náhradní trest odnětí svobody nesmí přesahovat horní hranici trestní sazby trestu odnětí svobody. O výkonu náhradního trestu odnětí svobody může soud rozhodnout i během doby stanovené pro výkon trestu domácího vězení; rozhodne-li o výkonu náhradního trestu odnětí svobody, stanoví zároveň i způsob jeho výkonu.

(2) Pokud odsouzený zaviněl příčinu k rozhodnutí o tom, že se náhradní trest odnětí svobody vykoná, po výkonu poloviny uloženého trestu domácího vězení, soud délku náhradního trestu odnětí svobody stanovenou podle odstavce 1 zkrátí na polovinu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 62

(1) Soud může uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za přečin; jako samostatný trest může být trest obecně prospěšných prací uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 63

(1) Trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do 300 hodin.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 64

Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost

Při ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne soud ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti uložení tohoto trestu. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 65

(1) Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne stanoveného jako den nástupu výkonu tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou odsouzený a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky, nebo

b) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 67

(1) Peněžitý trest může soud uložit pachateli za jakýkoli trestný čin; zejména zváží jeho uložení, jestliže pachatel pro sebe nebo pro jiného úmyslným trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Peněžitý trest soud neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 68

(1) Peněžitý trest se ukládá v denních sazbách a činí nejméně 20 denních sazeb a nejvíce tolik denních sazeb, kolik odpovídá horní hranici trestní sazby trestu odnětí svobody stanovené ve dnech za pachatelem spáchaný trestný čin.

(2) Denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvíce 50 000 Kč.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 73

(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 81

(1) Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 84

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem

Je-li třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době, může soud za podmínek uvedených v § 81 odst. 1 podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta za současného vyslovení dohledu nad pachatelem. Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51.

zákon o Probační a mediační službě (257/2000 Sb.), § 1

(1) Zřizuje se Probační a mediační služba, která provádí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem 1 úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení nebo v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let podle hlavy III zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

(2) Probační a mediační služba je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

zákon o Probační a mediační službě (257/2000 Sb.), § 2

(1) Probací se pro účely tohoto zákona rozumí a) organizování a vykonávání dohledu nad podezřelým nebo nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným (dále jen „obviněný“), b) kontrola výkonu trestů nebo trestních opatření (dále jen „trest“) nespojených s odnětím svobody, c) kontrola výkonu omezení a povinností uložených podezřelému nebo obviněnému v souvislosti s podmíněným upuštěním od potrestání, podmíněným odložením podání návrhu na potrestání, podmíněným zastavením trestního stíhání, nahrazením vazby jiným opatřením, podmíněným odsouzením, odkladem nebo přerušením výkonu trestu odnětí svobody, podmíněným propuštěním nebo výkonem jiných trestů a d) individuální pomoc podezřelému nebo obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů.

zákon o Probační a mediační službě (257/2000 Sb.), § 3

(1) V čele Probační a mediační služby je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Ředitel Probační a mediační služby zajišťuje její chod po stránce personální, organizační, hospodářské, materiální a finanční.

zákon o Probační a mediační službě (257/2000 Sb.), § 4

(1) Probační a mediační služba vytváří ve vhodných případech předpoklady k tomu, aby věc mohla být projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, vazba mohla být nahrazena jiným opatřením, mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, mohl být těhotné ženě nebo matce pečující o dítě do jednoho roku věku odložen nebo přerušen výkon trestu odnětí svobody uložený za zvlášť závažný zločin, mohlo být uloženo a vykonáno vhodné přiměřené omezení, přiměřená povinnost nebo jiné opatření při podmíněném propuštění anebo mohl být odsouzený podmíněně propuštěn. Za tím účelem poskytuje podezřelému nebo obviněnému odborné vedení a pomoc, sleduje a kontroluje jeho chování a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém žije a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný život.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 46, § 48–51, § 60–65, § 67–68, § 73, § 81, § 84. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o Probační a mediační službě (257/2000 Sb.): § 1–4. Znění: 1. 1. 2026.

B22 — Systém ochranných opatření ukládaných dospělým a mladistvým pachatelům ve smyslu trestního zákona a trestního řádu.

Základní výklad a souvislosti

Ochranná opatření chrání společnost a řeší zákonem určené nebezpečí nebo majetkovou situaci. Nelze je zaměnit za trest ani jimi obejít podmínky trestání. Ochranné léčení a zabezpečovací detence mají odlišné předpoklady a intenzitu zásahu. Zabrání věci nebo části majetku se řídí vlastním zákonným režimem. U mladistvých se uplatňuje zvláštní úprava včetně ochranné výchovy. Výkon a přezkum opatření musí respektovat jejich zákonný účel.

Ochrana a trestání

Ochranná opatření mají zvláštní ochranný účel a vlastní předpoklady. Nelze je chápat jen jako další tresty stejného druhu.

Nositel opatření

Léčení či zabezpečovací detence se vážou na zákonem určené poměry osoby a nebezpečí. Zabrání věci může za stanovených podmínek zasáhnout i jinou osobu než pachatele.

Proces a trvání

Uložení a pokračování opatření potřebují zákonné podklady a soudní kontrolu. Původní diagnóza sama neodůvodňuje neomezené trvání zásahu.

Přiměřenost

Volí se přípustné opatření odpovídající riziku. Léčení, detence a majetkové opatření nelze zaměňovat pouze podle společného označení ochranné.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Nepříčetnost nevylučuje všechny ochranné reakce, ale neumožňuje libovolné opatření. Doba trvání se určuje podle zákona a potřebné přezkumy nelze vynechat.

Ochranná opatření a jejich zákonné důvody

- **Léčení a detence:** Rozdílná intenzita zásahu vyžaduje rozlišení zdravotních, nebezpečnostních a dalších zákonných podmínek. Nepříčetnost v době činu automaticky neprokazuje současnou potřebu nejprísnějšího opatření.
- **Majetková opatření:** Zabrání věci či části majetku může působit na jiné osoby než odsouzeného pachatele. Je třeba určit předmět, vazbu na trestnou činnost, procesní postavení dotčeného a možnost obrany.
- **Trvání a přezkum:** Ochranný účel musí existovat v zákonném rozsahu i během výkonu. Pravidelná kontrola není pouhou formalitou. U mladistvého se ochranná výchova posuzuje podle zvláštní úpravy a vývojových potřeb.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Orgán chce uložit detenci pouze z důvodu společenské nelibosti vůči osobě.

Právní rozbor: Je nutné prokázat konkrétní zákonné podmínky. Závažný zásah do svobody vyžaduje odpovídající rozhodnutí, podklady a pravidelný zákonný přezkum.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 98

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabránění věci, zabránění části majetku a ochranná výchova.

(2) Ukládání ochranné výchovy upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 99

(1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47 odst. 1, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepřičetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.

(2) Soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže a) pachatel trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo b) pachatel, který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné léčení však neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 100

(1) Soud uloží zabezpečovací detenci v případě uvedeném v § 47 odst. 2, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky zločinu, není pro nepřičetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možností působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti.

(2) Soud může uložit zabezpečovací detenci vzhledem k osobě pachatele s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům i tehdy, jestliže a) pachatel spáchal zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možností působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, nebo b) pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal zločin, ač již byl pro zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout uložením ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, a to i s přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele k ochrannému léčení.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 101

(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70 odst. 2 písm. a) nebo c), může soud uložit, že se taková věc zabírá, a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 102**Zabrání náhradní hodnoty**

Jestliže ten, komu by mohla být zabráná věc podle § 101 odst. 1 nebo 2, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest propadnutí věci jednáním porušujícím zákaz podle § 70 odst. 5, popřípadě zmaří zabrání věci jednáním porušujícím zákaz podle § 104 odst. 2, může mu soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud uložit, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 103

(1) Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při znalosti jejich obsahu by naplňovalo znaky některého trestného činu podle trestního zákona, se podle § 101 odst. 1 zaberou, jestliže nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo připravován. Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových spisů, zejména tiskárna, deska, forma, sazba, štoček, negativ, matrice, počítačový program nebo kopírovací zařízení; ustanovení § 101 odst. 4 a 5 se užijí obdobně.

(2) Zabrání se vztahuje jen na kus nebo kusy spisu, které jsou v držení osob spolupůsobilých při jejich rozšiřování nebo při jejich přípravě k rozšiřování, nebo byly zveřejněny vystavením, plakátováním, předváděním nebo jiným obdobným způsobem, anebo při zásilkovém rozšiřování ještě nebyly doručeny příjemci.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 104

(1) Zabraná věc, zabraná část majetku, zabraná náhradní hodnota, zabraný spis nebo zařízení připadá státu; zástavní práva k nim nezanikají.

(2) Ustanovení § 70 odst. 5 se přiměřeně užije pro uložení zabrání věci, zabrání části majetku a pro uložení povinnosti podle § 101 odst. 4; zákaz zcizení zde platí až do splnění povinnosti podle § 101 odst. 4, a nebyla-li tato povinnost splněna, až do právní moci rozhodnutí o zabrání věci (§ 101 odst. 5).

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 21

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení⁸, zabezpečovací detence^{8a}, zabrání věci⁹, zabrání části majetku³⁷ a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 22

(1) Soud pro mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu, pokud a) o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije, b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo c) prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy, a nepostačuje uložení výchovných opatření.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 23

(1) Jestliže převýchova mladistvého pokročila do té míry, že lze očekávat, že i bez omezení, kterým je podroben během výkonu ochranné výchovy, se bude řádně chovat a pracovat, avšak dosud nepominuly všechny okolnosti, pro něž byla ochranná výchova uložena, může soud rozhodnout o podmíněném umístění mladistvého mimo takové výchovné zařízení. Přitom může mladistvému uložit dohled probačního úředníka nebo jiné výchovné opatření. Na výkon dohledu se použije obdobně § 16.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 351

(1) Výkon ochranného léčení nařídí předseda senátu zdravotnickému zařízení, v němž má být ochranné léčení vykonáno. Jestliže však ochranné léčení bylo uloženo vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody a ve věznici jsou k výkonu takového léčení dány podmínky, může předseda senátu nařídit, aby ochranné léčení bylo vykonáváno během výkonu trestu odnětí svobody. Spolu s nařízením výkonu ochranného léčení zašle předseda senátu i opis rozhodnutí, kterým bylo ochranné léčení uloženo, a znalecký posudek, opis protokolu o výsledku znalce nebo opis lékařské zprávy o zdravotním stavu osoby, které bylo uloženo ochranné léčení, pokud byly v průběhu trestního řízení opatřeny.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 353

(1) Jakmile bylo dosaženo účelu ochranného léčení, podá zdravotnické zařízení, ve kterém je ochranné léčení vykonáváno, návrh na propuštění z ochranného léčení okresnímu soudu, v jehož obvodu se ochranné léčení vykonává; návrh na ukončení ochranného léčení podle § 99 odst. 6 trestního zákoníku podá zdravotnické zařízení, jakmile zjistí, že jeho účelu nelze dosáhnout. Nebude-li ústavní ochranné léčení vykonáno tak, aby do dvou let od jeho započetí bylo rozhodnuto o propuštění z ochranného léčení nebo o jeho ukončení, podá zdravotnické zařízení nejméně dva měsíce před uplynutím lhůty dvou let od počátku výkonu ochranného léčení návrh na jeho prodloužení. V návrhu na propuštění z ochranného léčení, na jeho ukončení nebo v návrhu na prodloužení ochranného léčení zdravotnické zařízení popíše průběh a výsledky ochranného léčení a uvede důvody navrhovaného postupu včetně návrhu na případné uložení dohledu nad chováním osoby, na níž je vykonáváno ochranné léčení. O tom je třeba zdravotnické zařízení poučit.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 354

(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat zabezpečovací detence, stalo vykonatelným, předseda senátu zašle příslušnému ústavu pro výkon zabezpečovací detence, v němž má být zabezpečovací detence vykonána, nařízení výkonu zabezpečovací detence a současně vyzve osobu, které byla zabezpečovací detence uložena, je-li na svobodě, aby výkon zabezpečovací detence nastoupila. Stal-li se výrok o uložení zabezpečovací detence, která nebyla uložena vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, vykonatelným rozhodnutím odvolacího soudu, nařídí výkon zabezpečovací detence u obviněného, který je ve vazbě, předseda senátu odvolacího soudu ihned při vyhlášení rozhodnutí. Spolu s nařízením výkonu zabezpečovací detence zašle předseda senátu i opis rozhodnutí, kterým byla zabezpečovací detence uložena, a znalecký posudek, opis protokolu o výsledku znalce nebo opis lékařské zprávy o zdravotním stavu osoby, které byla uložena zabezpečovací detence, pokud byly v průběhu trestního řízení opatřeny.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 355

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení

O změně výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení rozhoduje ve veřejném zasedání samosoudce okresního soudu, v jehož obvodu je ústav pro výkon zabezpečovací detence, ve kterém se zabezpečovací detence vykonává; proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje výkon zabezpečovací detence v ústavech pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“). Ústavy zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti a jejich správu vykonává Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).

zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.), § 2

(1) Do výkonu zabezpečovací detence se osoby umísťují jen na základě soudem nařízeného výkonu zabezpečovací detence.

zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.), § 3

(1) Ředitel je oprávněn vydávat k zajištění chodu ústavu rozhodnutí a pokyny, s nimiž musí být chovanci seznámeni a které jsou pro ně závazné.

zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.), § 4

(1) Při umístění do ústavu musí být prokazatelně provedeno seznámení chovance s jeho právy a povinnostmi podle tohoto zákona, s vnitřním řádem ústavu a s jeho právem podávat návrhy na propuštění ze zabezpečovací detence nebo na změnu zabezpečovací detence na ochranné léčení. Poučení se provede způsobem přiměřeným rozumovým schopnostem chovance, a to tak, aby poučení mohl pochopit. Toto poučení obdrží chovanec též v písemné podobě. Při nástupu do ústavu se provede osobní prohlídka chovance.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 98–104. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.): § 21–23. Znění: 1. 1. 2027.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 351, § 353–355. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.): § 1–4. Znění: 1. 1. 2026.

B23 — Systém trestů a ochranných opatření ukládaných právnické osobě. Zásady sankcionování právnických osob. Specifika trestního řízení proti právnické osobě.

Základní výklad a souvislosti

Právnická osoba podléhá zvláštnímu katalogu trestů a ochranných opatření. Je třeba odlišit zrušení, majetkové sankce, zákazy a zveřejnění rozsudku podle konkrétních zákonných podmínek. Sankce může zasáhnout zaměstnance, věřitele a další třetí osoby, proto se hodnotí i relevantní zákonné zájmy. Procesně se určuje jednající osoba, obhajoba, souběh s řízením proti fyzické osobě a zajišťovací opatření. Právnickou osobu nelze odsoudit k fyzickému uvěznění.

Sankcionování korporace

Právnická osoba nese sankci odlišně od člověka: může být zrušena či postižena finančním nebo činnostním trestem, nikoli uvězněna.

Zasažené zájmy

Soud hodnotí také dopady na zaměstnance, věřitele a další nezúčastněné osoby. Tyto dopady však automaticky nevylučují odpovídající sankci.

Podmínky

Jednotlivé tresty mají vlastní přípustnost a meze. Zrušení právnické osoby nelze uložit jen jako symbolický výraz závažnosti každého trestného činu.

Proces

Obhajoba korporace a zastupování nesmějí být ochromeny střetem zájmů jednající fyzické osoby. Sankce vyžaduje prokázání odpovědnosti samotné právnické osoby.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Katalog pro právnickou osobu se nepřebírá mechanicky z trestů fyzických osob. Procesní jednání za právnickou osobu může být omezeno střetem zájmů konkrétního člověka.

Sankcionování právnických osob

- **Druhy:** Zrušení právnické osoby, majetkové sankce, zákazy a uveřejnění rozsudku mají rozdílné předpoklady. Podmínky pro nejintenzivnější sankci nelze nahradit pouhou morální nepřijatelností chování vedení.
- **Třetí osoby:** Výběr sankce zohledňuje zákonem relevantní zájmy věřitelů, zaměstnanců a poškozených. Ekonomická síla společnosti sama neprokazuje přiměřenost libovolného peněžitého trestu.
- **Proces:** Jednání za společnost se odlišuje od obhajoby. Střet zájmů může vylučovat konkrétní osobu ze zastupování; procesní práva společnosti nezanikají jen proto, že statutární orgán je současně obviněn.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Společnost chce v řízení zastupovat osoba, která je současně stíhána za stejnou událost.

Právní rozbor: Je třeba prověřit zákonné překážky jednání za právnickou osobu a určit oprávněného zástupce či další zákonný postup. Právo na obhajobu zůstává zachováno.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 14

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud k povaze a závažnosti trestného činu, k poměrům právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti, počtu zaměstnanců a předmětu její činnosti; přitom přihlédne též k tomu, zda právnická osoba vykonává činnost, která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Soud také přihlédne k tomu, zda právnická osoba má zavedený účinný soubor preventivních opatření zajišťujících dodržování právních předpisů a směřujících k předcházení trestné činnosti (dále jen „preventivní opatření“), a k působení právnické osoby po činu, zejména k její účinné snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu a zavést účinný soubor preventivních opatření a nápravných opatření vedoucích k zamezení rizika opětovného spáchání stejné nebo podobné trestné činnosti (dále jen „nápravná opatření“). Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby.

(2) Ochranné opatření nelze právnické osobě uložit, není-li přiměřené povaze a závažnosti spáchaného činu, jakož i jejím poměrům.

(3) Při ukládání trestních sankcí soud přihlédne i k důsledkům, které může mít jejich uložení na třetí osoby, zejména přihlédne k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem a věřitelů právnické osoby, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné právnické osobě vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 15

(1) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty a) zrušení právnické osoby, b) propadnutí majetku, c) peněžitý trest, d) propadnutí věci, e) zákaz činnosti, f) zákaz držení a chovu zvířat, g) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, h) zákaz přijímání dotací a subvencí, i) uveřejnění rozsudku.

(2) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit jako ochranné opatření zabránění věci nebo zabránění části majetku.

(3) Právnické osobě lze uložit tresty a ochranná opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 samostatně nebo vedle sebe. Nelze však uložit peněžitý trest nebo zabránění části majetku vedle propadnutí téže části majetku a trest propadnutí věci vedle zabránění téže věci.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 16

(1) Soud může uložit trest zrušení právnické osoby právnické osobě se sídlem v České republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páčání trestného činu nebo trestných činů. Trest zrušení právnické osoby nelze uložit, vylučuje-li to povaha právnické osoby.

(2) Je-li právnickou osobou banka, může soud uložit trest zrušení právnické osoby až po vyjádření České národní banky k možnostem a důsledkům jeho uložení; k tomuto vyjádření soud přihlédne. Obdobně se věta první použije ohledně pojišťovny, zajišťovny, penzijního fondu, investiční společnosti, investičního fondu, obchodníka s cennými

papíry, spořitelního a úvěrního družstva, centrálního depozitáře, instituce elektronických peněz, platební instituce, provozovatele vypořádacího systému a organizátora trhu s investičními nástroji.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 17

(1) Soud může uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li právnickou osobu za zvlášť závažný zločin, kterým pro sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch.

(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit trest propadnutí majetku pouze v případě, že trestní zákoník uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 18

(1) Denní sazba činí nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč. Při určení výše denní sazby zohlední soud majetkové poměry právnické osoby, přihlédne též k výši čistého obrátu právnické osoby dosaženého za poslední ukončené účetní období, pokud jej lze zjistit.

(2) Ustanovení § 17 odst. 4 se užije obdobně.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 19

Propadnutí věci

Soud může uložit právnické osobě trest propadnutí věci, včetně propadnutí náhradní hodnoty, za podmínek stanovených trestním zákoníkem.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 20

(1) Soud může uložit právnické osobě trest zákazu činnosti na jeden rok až dvacet let, byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností.

(2) Ustanovení § 17 odst. 4 se užije obdobně.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 21

Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži

Soud může uložit trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži právnické osobě na jeden rok až dvacet let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s uzavíráním smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo s jejím plněním anebo s účastí v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 22

Zákaz přijímání dotací a subvencí

Soud může uložit trest zákazu přijímání dotací a subvencí právnické osobě na jeden rok až dvacet let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc, příspěvek nebo jinou veřejnou podporu, s jejich poskytováním nebo využíváním.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 23

(1) Soud může uložit trest uveřejnění rozsudku, je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem, zejména vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu, anebo vyžaduje-li to zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku, popřípadě společnosti. Přitom soud určí druh veřejného sdělovacího prostředku, ve kterém má být rozsudek uveřejněn, rozsah jeho uveřejnění a lhůtu určenou právnické osobě k uveřejnění rozsudku.

(2) Trest uveřejnění rozsudku spočívá v tom, že odsouzená právnická osoba nechá na své náklady pravomocný odsuzující rozsudek nebo jeho vymezené části uveřejnit v soudem určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku, a to s uvedením údajů obchodní firmy nebo názvu právnické osoby a jejího sídla. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby nebo právnické osoby, která je odlišná od odsouzené právnické osoby, uvedené ve výroku rozsudku a v jeho odůvodnění musí být před uveřejněním anonymizovány.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 26

Zabrání věci

Soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání věci, včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání věci uložit pozměnění věci, odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny nebo omezení dispozice s věcí za podmínek stanovených trestním zákoníkem.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 27

(1) Na odsouzenou právnickou osobu se hledí, jako by nebyla odsouzena, jakmile byl a) trest vykonán, b) trest nebo jeho zbytek prominut, nebo c) výkon trestu promlčen.

(2) Na právnickou osobu odsouzenou pro zvlášť závažný zločin k trestu propadnutí majetku nebo k trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži anebo zákazu přijímání dotací a subvencí, pokud jejich délka činí alespoň pět let, se hledí, jako by nebyla odsouzena, jestliže ode dne uvedeného v odstavci 1 uplynuly tři roky.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 31

(1) Proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě se koná společné řízení, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí, pokud tomu nebrání důležité důvody. Společné řízení koná krajský soud, je-li příslušný konat řízení alespoň o jednom z trestných činů. Jsou-li pachateli nejtěžšího trestného činu nebo nejtěžších trestných činů obviněná právnická osoba i fyzická osoba, koná společné řízení soud, který je příslušný konat řízení proti obviněné fyzické osobě.

(2) Ve společném řízení vedeném proti právnické a fyzické osobě se trestní odpovědnost právnické a fyzické osoby posuzuje samostatně.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 33

(1) Hrozí-li důvodná obava, že obviněná právnická osoba bude postupovat způsobem uvedeným v § 67 písm. c) trestního řádu, může již v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a v řízení před soudem předseda senátu obviněné právnické osobě dočasně pozastavit výkon jednoho nebo více předmětů činnosti nebo uložit omezení nakládání s majetkem této právnické osoby; přitom přihlédne i k důsledkům, které může mít uložení zajišťovacího opatření na třetí osoby.

(2) Z důležitých důvodů může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce na návrh dotčené právnické osoby povolit provedení úkonu, který se týká majetku, na nějž se vztahuje zajišťovací opatření podle odstavce 1. Nevyhoví-li státní zástupce návrhu právnické osoby podle věty první, je povinen jej nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení předložit k rozhodnutí soudci; o tomto postupu vyrozumí dotčenou právnickou osobu.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 34

(1) Za právnickou osobu činí v řízení úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského soudního řádu. Tato osoba musí prokázat své oprávnění k činění úkonů za právnickou osobu.

(2) Právnická osoba si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V řízení může mít obviněná právnická osoba současně pouze jednoho zmocněnce.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 35

(1) Ustanovení § 34 nemá vliv na právo obviněné právnické osoby na obhajobu.

(2) Pro obviněnou právnickou osobu se nepoužijí ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 36

(1) Jestliže se osoba, která za právnickou osobu činí úkony podle § 34, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předvedena, pokud byla řádně předvolána.

(2) Jestliže osoba, která za právnickou osobu činí úkony podle § 34 odst. 1, 2 nebo 4, přes předchozí napomenutí ruší řízení nebo se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu chová urážlivě,

nebo pokud bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které jí byly dány podle trestního řádu nebo podle tohoto zákona, může být právnické osobě, kterou zastupuje, předsedou senátu a v přípravném řízení státním zástupcem nebo policejním orgánem uložena pořádková pokuta do 500 000 Kč. Dopustí-li se jednání uvedeného ve větě první opatrovník, lze mu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.): § 14–23, § 26–28, § 31, § 33–36. Znění: 1. 7. 2026.

B24 — Trestání vývojových stádií trestného činu a trestné součinnosti. Adhezní řízení.

Základní výklad a souvislosti

Trestání přípravy, pokusu a účastenství vychází ze zákonných pravidel příslušného činu a případných zvláštních možností zmírnění. Nedokonání není automatickou beztrestností ani automaticky pevně nižší sazbou. Adhezní řízení umožňuje poškozenému v trestním řízení uplatnit nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení za zákonných podmínek. Soud může přiznat nárok nebo odkázat poškozeného na jiný procesní režim.

Nedokonání a účast

Pokus a účastenství mohou být trestné v zákonem určeném rozsahu, ale konkrétní nižší míra rozvoje činu a příspěvek osoby jsou významné pro sankci.

Adhezní nárok

Poškozený může uplatnit nárok na náhradu v trestním řízení za stanovených podmínek. Nejde o totéž jako návrh na uložení trestu.

Dokazování

Vina a existence civilního nároku jsou související, ale samostatné otázky. Nárok potřebuje podklady o újmě, rozsahu a příčinné souvislosti.

Výsledek

Odsouzení nemusí automaticky znamenat přiznání celé žádané částky. Při nedostatku podkladů se použije zákonný postup odkázání do příslušného řízení.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Uplatnění nároku musí být včasné a dostatečně určité. Výrok o vině sám nemusí vždy postačovat k rozhodnutí o celé výši soukromoprávního nároku.

Nedokonání, účastenství a adhezní nárok

- **Trestání:** Příprava, pokus a účastenství se řídí trestností příslušného činu s konkrétními zvláštními pravidly. Nedokonání se hodnotí při individualizaci a zákonných možnostech zmírnění, nikoli automatickým dělením sazby.
- **Adheze:** Nárok musí uvést důvod a výši, být uplatněn včas a spadat do zákonného rozsahu. Poškozený má samostatné postavení; jeho výpověď jako svědka nenahrazuje procesní návrh na přiznání náhrady.
- **Rozhodnutí:** Přiznání vyžaduje skutkový podklad a odpovědnost obviněného za konkrétní újmu. Odkázání na civilní řízení není vždy popřením nároku. Úroky a další příslušenství se posuzují podle hmotného práva a řádného návrhu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Poškozený pouze oznámí, že chce nějakou kompenzaci, bez určení důvodu a výše.

Právní rozbor: Je třeba posoudit náležitosti a čas uplatnění nároku a umožnit zákonný postup. Soud nepřiznává libovolnou částku bez podkladu a odpovídajícího návrhu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 20

(1) Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, opatrování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, sročení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu, je přípravou jen tehdy, jestliže to trestní zákon u příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu.

(2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný zločin, k němuž směřovala, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 21

(1) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.

(2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 24

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

(2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

(2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. Při určování závažnosti trestného činu z hlediska

jeho následků soud přihlédne i k prohlášení poškozeného, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život, pokud jej učinil.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 58

(1) Má-li soud vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům pachatele za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody trestním zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání, může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby tímto zákonem stanovené.

(2) Má-li soud za to, že vzhledem k poměrům pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti lze dosáhnout jeho nápravy i trestem kratšího trvání, může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby též tehdy, pokud odsuzuje pachatele, který a) napomohl zabránit trestnému činu, jenž jiný připravoval nebo se o něj pokusil, nebo b) prohlásil svoji vinu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 43

Podle čl. I bodu 3 zákona č. 181/2011 Sb. se v § 43 odst. 1 slova „ , morální nebo jiná“ nahrazují slovy „ nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil“. Novelizované znění nedává smysl, zákonodárce zřejmě chtěl nahradit slova „ , morální nebo jiná škoda“.

(1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má právo činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§ 65), zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit. Jde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), rozumí se pro účely tohoto zákona majetkovou škodou, jež byla poškozenému způsobena trestným činem, i dlužné výživné.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 44

(1) Oprávnění poškozeného nemůže vykonávat ten, kdo je v trestním řízení stíhán jako spoluobviněný.

(2) Je-li počet poškozených mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh trestního stíhání, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. Rozhodnutí oznámí v řízení před soudem soud a v přípravném řízení státní zástupce poškozeným, kteří již uplatnili nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení; ostatním poškozeným rozhodnutí oznámí při prvním úkonu trestního řízení, ke kterému se předvolávají nebo o kterém se vyrozumívají. Jestliže by celkový počet zvolených zmocněnců vzrostl na více než šest a poškození se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr s přihlédnutím k zájmům poškozených soud. Společný zmocněnec vykonává práva poškozených, které zastupuje, včetně uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 46

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu nebo vydat trestní příkaz, upozorní orgány činné v trestním řízení při

poučení prováděném v přípravném řízení poškozeného také na to, že může být vydán trestní příkaz nebo může dojít k sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě je možné uplatnit nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení nejpozději do doby vydání trestního příkazu nebo při prvním jednání o takové dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění.

Zajištění nároku poškozeného

trestní řád (141/1961 Sb.), § 206

(1) Po provedení úkonů uvedených v § 205 předseda senátu vyzve státního zástupce, aby přednesl podstatné body obžaloby a uvedl, které skutečnosti považuje za nesporné a zda po jejím podání nastala nějaká skutečnost významná z hlediska dalšího řízení. Ve zbytku státní zástupce odkáže na písemné vyhotovení obžaloby.

(2) Po přednesení obžaloby se předseda senátu dotáže poškozeného, zda navrhuje, aby obžalovanému byla uložena povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích způsobené trestným činem nebo k vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem a v jakém rozsahu. Nedostavil-li se poškozený k hlavnímu líčení a je-li jeho návrh obsažen už ve spise, předseda senátu přečte tento návrh ze spisu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 228

(1) Odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil jinému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu nebo kterým se na úkor poškozeného bezdůvodně obohatil, uloží mu v rozsudku, aby poškozenému nahradil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích nebo aby vydal bezdůvodné obohacení, jestliže byl nárok včas uplatněn (§ 43 odst. 3), nestanoví-li tento zákon jinak; nebrání-li tomu zákonná překážka, soud uloží obžalovanému vždy povinnost k náhradě škody nebo k vydání bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody nebo rozsah bezdůvodného obohacení součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným, a škoda v této výši nebyla dosud uhrazena nebo bezdůvodné obohacení nebylo dosud v tomto rozsahu vydáno.

(2) Výrok o povinnosti obžalovaného k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení musí přesně označovat osobu oprávněného a nárok, který mu byl přisouzen. V odůvodněných případech může soud vyslovit, že závazek má být splněn ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti zároveň určí.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 229

(1) Není-li podle výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení podklad nebo bylo-li by pro rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení třeba provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení, soud odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem.

(2) Na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem odkáže soud poškozeného také se zbytkem jeho nároku, jestliže mu nárok z jakéhokoli důvodu přizná jen zčásti.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 20–21, § 24, § 39, § 58. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 43–44, § 46, § 206, § 228–229. Znění: 1. 1. 2027.

B25 — Trestání souběhu trestných činů a trestných činů pokračujících, trvajících a hromadných z hlediska hmotně právního a procesního.

Základní výklad a souvislosti

Souběh a pokračování mají dopad na kvalifikaci, jednotu skutku a výběr sankce. Úhrnný, souhrnný a společný trest mají rozdílné zákonné předpoklady. Souhrnný trest se vztahuje k odsouzení za sbíhající se čin v příslušném časovém vztahu; společný trest řeší pokračování při dřívějším rozhodnutí o dílčích útocích. Proces musí respektovat pravomocně rozhodnuté skutky a zákonné možnosti navázání na předchozí rozsudek.

Úhrnný a souhrnný trest

Úhrnný trest reaguje na více činů projednávaných společně, souhrnný na zákonem určenou situaci dřívějšího odsouzení. Rozhodující je časová osa, nikoli pořadí policejního odhalení.

Jednota činu

Pokračování či trvání ovlivňují, za jaký celek se trest ukládá. Společný trest za pokračování má vlastní podmínky.

Procesní návaznost

Nové rozhodnutí musí správně vyřešit vztah k předchozímu výroku o vině a trestu. Nelze ponechat duplicitní sankce v rozporu se zákonem.

Materiální hodnocení

Mnohost zvyšuje význam celkového jednání, ale neumožňuje libovolné sčítání sazeb. Použije se příslušný zákonný princip ukládání.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Dřívější rozsudek nelze libovolně ignorovat ani vždy mechanicky přičíst jeho trest. Klíčový je čas skutku, rozhodnutí a povaha souběhu či pokračování.

Úhrnný, souhrnný a společný trest

- **Úhrnný trest:** Reaguje na sbíhající se činy projednávané společně. Souhrnný navazuje na dřívější odsouzení za jiný sbíhající se čin; časový vztah skutků a prvního odsuzujícího rozsudku je zásadní.
- **Společný trest:** Souvisí s pokračováním a předchozím rozhodnutím o dílčích útocích. Nelze jej použít jen proto, že nový čin má stejný název nebo byl spáchán stejným člověkem.
- **Procesní dopad:** Zrušení či navázání na předchozí výroky je zákonným následkem konkrétního institutu. Soud musí přesně vymezit, co zůstává zachováno a co nahrazuje; jednoduchý součet dřívějšího a nového trestu nepostačuje.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Martin Košatka, Jakub Drápal — Vliv trestní minulosti na uložení trestu a její mnohonásobné přičítání; ČPVP 2/2025, s. 191-213

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Košatka a Drápal rozlišují teoretické ospravedlnění přísnějšího trestání recidivy a empiricky zjištěné opakované zohlednění trestní minulosti. Kritika vysokých přídatků za minulost a reformní doporučení jsou odborným názorem, nikoli změnou účinného trestního zákoníku. Při právním rozboru se musí určit, zda minulý skutek ovlivňuje znak skutkové podstaty, sazbu, druh trestu, jeho výměru nebo pozdější rozhodnutí o propuštění. Stejná skutečnost nesmí být bez rozlišení započítána v každém kroku stejným způsobem.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Soud připočte dřívější trest k novému bez posouzení podmínek souhrnného trestu.

Právní rozbor: Je nutné vyhodnotit zákonný časový vztah činů a odsouzení a povinné následky pro dřívější výrok o trestu. Typ trestu není účetní součet.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

(2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. Při určování závažnosti trestného činu z hlediska

jeho následků soud přihlédne i k prohlášení poškozeného, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život, pokud jej učinil.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 43

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více trestných činů, uloží mu úhrnný trest podle toho ustanovení, které se vztahuje na trestný čin z nich nejpřísněji trestný; jde-li o vícečinný souběh většího počtu trestných činů, může soud pachateli uložit trest odnětí svobody v rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu; horní hranice trestní sazby odnětí svobody však nesmí ani po tomto zvýšení převyšovat dvacet let a při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí převyšovat třicet let. Vedle trestu přípustného podle takového ustanovení lze v rámci úhrnného trestu uložit i jiný druh trestu, jestliže jeho uložení by bylo odůvodněno některým ze souzených trestných činů. Jsou-li dolní hranice trestních sazeb odnětí svobody různé, je dolní hranicí úhrnného trestu nejvyšší z nich. Stanoví-li trestní zákon za některý z takových trestných činů pouze trest odnětí svobody, může být úhrnným trestem jen trest odnětí svobody jako trest samostatný.

(2) Soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším. V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, trest ztráty vojenské hodnosti, trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 44

Upuštění od uložení souhrnného trestu

Soud upustí od uložení souhrnného trestu podle § 43 odst. 2, má-li za to, že trest uložený dřívějším rozsudkem je dostatečný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 45

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném činu (§ 116), za jehož ostatní útoky byl odsouzen rozsudkem, který již nabyt právní moci, zruší v tomto dřívějším rozsudku výrok o vině o pokračujícím trestném činu a trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti skutkovými zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračujícím trestným činem, včetně nového dílčího útoku, popřípadě trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, o společném trestu za pokračující trestný čin, který nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším, a případně i o navazujících výrocích, které mají ve výroku o vině svůj podklad. V rámci společného trestu za pokračování v trestném činu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.

(2) Ustanovení § 43 a 44 se obdobně užijí v případech, kdy je současně ukládán trest za více trestných činů.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 116

Pokračování v trestném činu

Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 12

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

(2) Policejními orgány se rozumějí a) útvary Policie České republiky, b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie České republiky, příslušníků

Vězeňské služby České republiky, celníků anebo zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených

k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů, c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech 1. spáchaných porušením právních předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží a právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, 2. spáchaných porušením daňových předpisů v případech, kdy jsou orgány Celní správy České republiky správcem daně, nebo porušením daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty nebo daň z hazardních her, 3. spáchaných porušením právních předpisů upravujících hazardní hry, obchod s chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo právo duševního vlastnictví, 4. legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 trestního zákoníku) a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217 trestního zákoníku), je-li trestným činem, z něhož tyto výnosy pocházejí, některý z trestných činů podle bodů 1 až 3, e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany, f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků Bezpečnostní informační služby, g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků Vojenského zpravodajství, i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů. Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím do působnosti policejního orgánu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 23

(1) K urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o některém z trestných činů nebo proti některému z obviněných vyloučit ze společného řízení.

(2) Příslušnost soudu, který věc vyloučil, se nemění; vyloučí-li však krajský soud věc, o níž by jinak příslušelo konat řízení okresnímu soudu, může ji postoupit tomuto soudu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 35

(1) Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Koncipient nemůže obhájce zastupovat v řízeních před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem nebo Nejvyšším soudem; nahlížet do spisů může koncipient i v těchto řízeních.

(2) Obhájcem nemůže být advokát, proti kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a v důsledku toho v řízení, ve kterém by měl vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 220

(1) Soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu.

(2) Při svém rozhodnutí smí přihlížet jen ke skutečnostem, které byly probrány v hlavním líčení, a opírat se o důkazy, které strany předložily a provedly, případně které sám doplnil.

(3) Právním posouzením skutku v obžalobě není soud vázán.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 231

(1) Vyjde-li najevo mimo hlavní líčení některá z okolností uvedených v § 223 odst. 1 a 2, § 223a odst. 1 nebo § 224 odst. 1 a 2, soud rozhodne o zastavení trestního stíhání nebo o jeho přerušení, o podmíněném zastavení trestního stíhání, anebo o schválení narovnání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 306

(1) Všechny písemnosti určené pro obviněného se doručují toliko obhájci.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 39, § 43–45, § 116. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 12, § 23, § 35, § 220, § 231, § 306. Znění: 1. 1. 2027.

B26 — Trestání recidivy trestných činů a zvláště závažných zločinů. Trestání pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Alternativy v trestním právu procesním.

Základní výklad a souvislosti

Recidiva se odlišuje od souběhu a může být relevantní pro individualizaci nebo zvláštní zákonné pravidlo. Mimořádné zvýšení trestu a trestání činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny mají konkrétní podmínky. Procesní alternativy zahrnují zákonem vymezené odklony a další zvláštní způsoby vyřízení. Podmíněné zastavení a narovnání nejsou obecnou možností uzavřít libovolné stíhání soukromou dohodou.

Recidiva a souběh

Recidiva reaguje na další čin po relevantním předchozím odsouzení. Souběh spojuje činy podle jiné časové hranice. Mediální označení opakovaného pachatele není právní kvalifikací.

Význam minulosti

Předchozí odsouzení může být znakovou podstatou nebo relevantní okolností při sankci. Zákaz dvojího přičtení vyžaduje oddělit tyto funkce.

Čas a právní stav

Zahazení a další účinky dřívějšího odsouzení se zkoumají podle zákona. Nelze bez dalšího použít každý historický záznam stejným způsobem.

Individualizace

Soud hodnotí také povahu předchozích činů, časový odstup a vývoj osoby. Empirická kritika přísného trestání recidivy je odborným názorem, nikoli novelou zákona.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Předchozí odsouzení není univerzální automatické zvýšení sazby. Odklon vyžaduje osobní, věcné a procesní podmínky; poškozeného nelze nutit k dohodě.

Recidiva, skupina a odklony

- **Recidiva:** Rozlišuje se obecná, druhová a speciální opakovanost v doktrinálním smyslu a konkrétní zákonné důsledky. Předchozí odsouzení může ovlivnit skutkovou podstatu, výměru i možnost alternativy; je nutné zabránit nepřipustnému dvojímu přičtení.
- **Zvláštní sazby:** Mimořádné zvýšení a čin ve prospěch organizované zločinecké skupiny vyžadují zvláštní zákonné předpoklady. Populární označení recidivista nebo člen gangu právní analýzu nenahrazuje.
- **Odklon:** Podmíněné zastavení, narovnání a další postupy mají odlišné podmínky. Souhlas a náhrada škody mohou být relevantní, ale samy nezakládají automatické ukončení veřejného trestního nároku.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 482/18, 28. 11. 2018 — Podmíněné propuštění a dvojí přičítání minulosti

Okolnosti případu: Odsouzený žádal podmíněné propuštění a soudy podstatně vycházely z jeho minulosti a předchozího trestního chování. Namítal, že se jeho skutečný vývoj ve výkonu dostatečně nezohlednil.

Co soud řešil: Soud rozlišil hodnocení již potrestaného činu od aktuální prognózy nápravy. Minulost má význam, ale rozhodnutí musí otevřít prostor pro posouzení skutečného polepšení.

Závěr a právní význam: Minulá trestná činnost a závažnost původního skutku nemohou tvořit nezměnitelnou překážku podmíněného propuštění. Rozhodnutí musí individualizovat polepšení a prognózu dalšího života na základě aktuálních okolností. Nález nezakládá automatický nárok na propuštění po uplynutí určité doby. Pro zkoušku: odlišit účel původního trestu a současné podmínky propuštění, relevantní rizikové skutečnosti a nepřípustné mechanické opakování argumentů, které by nemohl odsouzený svým chováním nikdy ovlivnit.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezaručuje propuštění každému po vykonání stanovené části trestu. Vyžaduje individualizované a přesvědčivé odůvodnění zákonných podmínek.

Celý odstavec 58 odůvodnění — doslovná citace

58. Podstata odůvodnění soudního rozhodnutí v případě zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění je v tom, že odsouzenému má být jasně a srozumitelně vysvětleno (aniž by toto vysvětlení muselo být rozsáhlé), jakým konkrétním způsobem má jednat, aby prokázal polepšení a aby bylo od něj možno očekávat, že povede řádný život, tak aby měl vyšší šance při dalším projednání své žádosti o podmíněné propuštění. Každé zamítavé usnesení by tedy mělo obsahovat krátký návod pro odsouzeného, jaké konkrétní změny se od něj očekávají. Z napadených usnesení v nynějším případě ovšem stěžovatel mohl dovodit pouze skutečnost, že měl poslat více dopisů poškozeným, a to s potvrzením o doručení (zaslání), popř. že má začít spolupracovat s Probační a mediační službou České republiky, aniž ovšem bylo specifikováno na čem. To však stěží mohou být jediné skutečnosti, které by jej dělily od vyhovění jeho žádosti o podmíněné propuštění. Teprve uvedením konkrétních důvodů, proč žádosti odsouzeného nebylo vyhověno, a to důvodů, které odsouzený mohl a může v průběhu výkonu trestu odnětí svobody ovlivnit, jej soudy mohou vést ke změně, a to změně vnitřní i projevené navenek určitým chováním. Byť tedy soudy jistě mohou svou argumentaci částečně zakládat i na skutečnostech, které odsouzený nemůže změnit (například na jeho předchozí trestní minulosti), tyto skutečnosti nemohou absolutně zamezit možnosti podmíněného propuštění, neboť nikdy nelze vyloučit potenciální možnost, že se odsouzený změní, napraví, polepší a do budoucna od něj bude možno očekávat vedení řádného života.

Celý odstavec 61 odůvodnění — doslovná citace

61. Protože napadeným postupem bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a zákaz dvojího přičítání garantovaný v čl. 40 odst. 5 Listiny, Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 82 odst. 3 písm. a) tohoto zákona zrušil napadená rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-482-18>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Martin Košatka, Jakub Drápal — Vliv trestní minulosti na uložení trestu a její mnohonásobné přičítání; ČPVP 2/2025, s. 191-213

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Košatka a Drápal rozlišují teoretické ospravedlnění přísnějšího trestání recidivy a empiricky zjištěné opakované zohlednění trestní minulosti. Kritika vysokých přídatků za minulost a reformní doporučení jsou odborným názorem, nikoli změnou účinného trestního zákoníku. Při právním rozboru se musí určit, zda minulý skutek ovlivňuje znak skutkové podstaty, sazbu, druh trestu, jeho výměru nebo pozdější rozhodnutí o propuštění. Stejná skutečnost nesmí být bez rozlišení započítána v každém kroku stejným způsobem.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Obviněný předloží soukromou dohodu a žádá povinné ukončení stíhání závažného zločinu.

Právní rozbor: Je nutné ověřit druh činu a podmínky konkrétního procesního institutu. Soukromé narovnání samo nezakládá veřejnoprávní povinnost stíhání zastavit.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 42**Přitěžující okolnosti**

Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, pro něčí skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické nebo sociální skupině, národnost, věk, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní postižení, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je někdo skutečně nebo domněle bez vyznání, pro něčí skutečnou nebo domnělou příslušnost k jiné skupině osob anebo z jiné zavrženíhodné pohnutky, c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem, d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti, e) trestným činem porušil zvláštní povinnost, f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo funkce, g) spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku, h) spáchal trestný čin vůči dítěti, osobě blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí a ohrozil tím jejich život nebo zdraví, způsobil jim škodu, újmu na zdraví nebo jinou újmu anebo se na jejich úkor bezdůvodně obohatil, i) svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých, j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace, k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek, l) trestným činem získal vyšší prospěch, m) spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu, n) spáchal více trestných činů, o) spáchal trestný čin s další osobou, p) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo q) byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku

a dobu, která uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu, který byl spáchán ve stavu vyvolaném duševní poruchou, anebo o pachatele, který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, také tehdy, započal-li léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 59

(1) Pachateli, který znovu spáchal zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3), ač již byl pro takový nebo jiný zvlášť závažný zločin potrestán, může soud uložit trest v horní polovině trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoně, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je vzhledem k takové recidivě a ostatním okolnostem případu vysoká nebo možnost nápravy pachatele je ztížena.

(2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 108

(1) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody stanovené v trestním zákoně se u pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny zvyšuje o jednu třetinu. Takovému pachateli soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině takto stanovené trestní sazby odnětí svobody, nejsou-li zároveň splněny podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58.

(2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 129

Organizovaná zločinecká skupina

Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchaní úmyslné trestné činnosti.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 307

(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže a) obviněný se k činu doznal, b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradu uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

(2) Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní podmínky uvedené v odstavci 1 a a) zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, pokud se v souvislosti s ní dopustil přečinu, nebo b) složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti a na činnost subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů či některým dalším osobám podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 308

(1) O započtení doby podle § 307 odst. 5 rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce ihned po právní moci rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání; v rozhodnutí uvede předpokládané datum ukončení doby trvání závazku zdržet se určité činnosti.

(2) Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce může na návrh obviněného, který se zavázal zdržet se držení a chovu zvířat a péče o ně, stanovit přiměřenou lhůtu k zajištění péče o zvíře, které drží, chová nebo o které

pečuje a které je předmětem závazku podle § 307 odst. 2 písm. a); tato lhůta se do doby trvání závazku nezapočítává. Tuto lhůtu může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce na návrh obviněného opakovaně prodloužit.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 309

(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání, jestliže obviněný a) prohlásil, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, b) nahradil, případně jinak odčinil, poškozenému škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou přečinem nebo učinil jiné potřebné úkony k její náhradě nebo odčinění anebo nahradil alespoň 30 % způsobené škody nebo nemajetkové újmy a zbytek se zavázal poškozenému nahradit v dohodnuté době ve splátkách, není-li tento závazek v rozporu s právními předpisy, a c) vydal bezdůvodné obohacení nebo učinil jiné potřebné úkony k jeho vydání, nebo vydal alespoň 30 % bezdůvodného obohacení a zbytek se zavázal poškozenému vydat v dohodnuté době ve splátkách, není-li tento závazek v rozporu s právními předpisy, a takový způsob vyřízení věci lze vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho poměrům považovat za dostačující.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 311

(1) Rozhodnutí o schválení narovnání musí obsahovat: a) popis skutku, jehož se narovnání týká, a jeho právní posouzení, b) obsah narovnání zahrnující výši nahrazené nebo jinak odčiněné škody nebo nemajetkové újmy anebo škody nebo nemajetkové újmy, k jejíž náhradě nebo jinému odčinění byly učiněny potřebné úkony, c) rozsah bezdůvodného obohacení, které bylo vydáno nebo k jehož vydání byly učiněny potřebné úkony, d) povinnost obviněného nahradit poškozenému zbytek škody nebo nemajetkové újmy anebo vydat poškozenému zbytek bezdůvodného obohacení, výši splátek a podmínky splatnosti, pokud byl mezi obviněným a poškozeným tento závazek sjednán, a e) výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém je spatřován přečin, jehož se narovnání týká.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 314

Nebylo-li narovnání soudem nebo v přípravném řízení státním zástupcem schváleno poté, co obviněný učinil prohlášení podle § 309 odst. 1, že spáchal skutek, pro který je stíhán, nelze k tomuto prohlášení v dalším řízení přihlížet jako k důkazu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 175a

(1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu. Neshledá-li státní zástupce návrh obviněného důvodným, vyrozumí o svém stanovisku obviněného, a má-li obviněný obhájce, též jeho.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 175b

(1) Došlo-li k sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce podá soudu v rozsahu sjednané dohody návrh na schválení dohody o vině a trestu. Nedošlo-li k dohodě o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení, státní zástupce na tuto skutečnost v návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud upozorní.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 42, § 59, § 108, § 129. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 175a, § 175b, § 307–314. Znění: 1. 1. 2027.

B27 — Trestní odpovědnost právnických osob. Zvláštní způsoby řízení.

Základní výklad a souvislosti

Odpovědnost právnické osoby vyžaduje zákonný okruh činů, přičitatelné jednání a souvislost s právnickou osobou. Nelze ji založit jen tím, že se čin stal v její budově. Zákon vymezuje relevantní jednající osoby, přičtení jejich jednání a možnost zproštění při splnění podmínek. Odpovědnost právnické a fyzické osoby se mohou uplatnit vedle sebe. Zvláštní řízení mají vlastní pravidla, zejména zastoupení, souběh a procesní zajištění.

Přičitatelnost organizaci

Odpovědnost právnické osoby vyžaduje zákonné propojení jednání osoby s korporací. Není prostým automatickým převodem každé zaměstnancovy viny.

Compliance a liberace

Přijatá opatření se hodnotí materiálně podle účinnosti a zákonných podmínek.

Formální kodex v zásuvce neprokazuje sám vynaložení veškerého požadovaného úsilí.

Procesní subjekt

Korporace má vlastní postavení obviněného, práva obhajoby a pravidla zastupování. Fyzická osoba jednající za ni může být současně stíhána, což vyvolává otázku střetu zájmů.

Výsledek

Odpovědnost fyzické a právnické osoby může existovat souběžně, ale každá se musí samostatně odůvodnit příslušným zákonným režimem.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Nezjištění konkrétní fyzické osoby nemusí vždy vyloučit odpovědnost právnické osoby; musejí být prokázány zákonné předpoklady. Formální interní předpis není automatickou liberací.

Přičitatelnost a prevenční systém společnosti

- **Přičtení:** Odpovědnost právnické osoby se odvozuje od zákonem vymezeného jednání a vazby k její činnosti či zájmu. Protiprávní jednání zaměstnance mimo relevantní souvislost není automaticky činem společnosti.
- **Liberační obrana:** Posuzuje se skutečně vynaložené úsilí, systém prevence, kontrola a reakce na riziko. Etický kodex bez školení, odpovědnosti a fungující kontroly může zůstat pouhým formálním dokumentem.
- **Zvláštní řízení:** Zkrácené přípravné řízení, trestní příkaz a další postupy mají vlastní podmínky. Souběh řízení fyzické a právnické osoby neumožňuje přeskočit dokazování individuálních zákonných předpokladů každé odpovědnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Společnost tvrdí, že existence etického kodexu sama prokazuje vynaložení veškerého potřebného úsilí.

Právní rozbor: Je třeba zkoumat skutečně přijatá a uplatňovaná opatření ve vztahu k zákonné podmínce. Pouhá listina bez fungující praxe nenahrazuje důkaz splnění liberačního důvodu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se trestní zákoník, v řízení proti právnické osobě trestní řád a v řízení o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních přiměřeně zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, není-li to z povahy věci vyloučeno.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 2

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného na území České republiky právnickou osobou, která má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek.

(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky, dopustila-li se právnická osoba jednání a) zcela nebo zčásti na území České republiky, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo b) v cizině, pokud porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo, byť i jen zčásti, nastat na území České republiky.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 3

Podle zákona České republiky se posuzuje také trestnost činu, pokud jej v cizině spáchala právnická osoba mající sídlo v České republice.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 4

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 trestního zákoníku), padělání a pozměnění peněz (§ 233 trestního zákoníku), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235 trestního zákoníku), výroby a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku (§ 236 trestního zákoníku), neoprávněné výroby peněz (§ 237 trestního zákoníku), rozvracení republiky (§ 310 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku), teroru (§ 312 trestního zákoníku), účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312d trestního zákoníku), podpory a propagace terorismu (§ 312e trestního zákoníku), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f trestního zákoníku), sabotáže (§ 314 trestního zákoníku), vyzvědačství (§ 316 trestního zákoníku), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 trestního zákoníku), násilí proti úřední osobě (§ 325 trestního zákoníku), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348 trestního zákoníku), genocidia (§ 400 trestního zákoníku), útoku proti lidskosti (§ 401 trestního zákoníku), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402 trestního zákoníku), přípravy útočné války (§ 406 trestního zákoníku), válečné krutosti (§ 412 trestního zákoníku), perzekuce obyvatelstva (§ 413 trestního zákoníku), plenění v prostoru válečných operací (§ 414 trestního zákoníku), zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415 trestního zákoníku), zneužití vlajky a příměří (§ 416 trestního zákoníku) a ublížení parlamentáři (§ 417 trestního zákoníku) i tehdy, spáchala-li takový trestný čin v cizině právnická osoba, která nemá sídlo v České republice.

(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině právnickou osobou, která nemá sídlo v České republice, též tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na území České republiky sídlo.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 5

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje také trestnost činu, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

(2) Ustanovení § 2 až 4 se neužijí, jestliže to mezinárodní smlouva nepřipouští.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 6

(1) Podle tohoto zákona nejsou trestně odpovědné a) Česká republika, b) územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 7

Trestné činy

Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, s výjimkou trestných činů zabítí (§ 141 trestního zákoníku), vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 142 trestního zákoníku), účasti na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku), rvačky (§ 158 trestního zákoníku), soulože mezi příbuznými (§ 188 trestního zákoníku), dvojího manželství a partnerství (§ 194 trestního zákoníku), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 trestního

zákoníku, vlastizrady (§ 309 trestního zákoníku), zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315 trestního zákoníku), spolupráce s nepřitelem (§ 319 trestního zákoníku), válečné zrady (§ 320 trestního zákoníku), služby v cizích ozbrojených silách (§ 321 trestního zákoníku), osvobození vězně (§ 338 trestního zákoníku), násilného překročení státní hranice (§ 339 trestního zákoníku), vzpoury vězňů (§ 344 trestního zákoníku), nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), opilství (§ 360 trestního zákoníku), proti branné povinnosti uvedených ve zvláštní části hlavě jedenácté trestního zákoníku, vojenských uvedených ve zvláštní části hlavě dvanácté trestního zákoníku a použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411 trestního zákoníku).

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 8

(1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby vykonává řídicí nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a), c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 9

(1) Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v tomto zákoně.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 10

(1) Trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 11

(1) Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká, jestliže dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a a) odstranila nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, anebo škodlivému následku zamezila nebo škodlivý následek napravila, nebo b) učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o trestném činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 12

Promlčení trestní odpovědnosti

Na promlčení trestní odpovědnosti právnických osob platí obdobně § 34 trestního zákoníku. Do promlčecí doby se nezapočítává zkušební doba podmíněného upuštění od trestního stíhání.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 13

Vyloučení z promlčení

Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost a) za trestné činy uvedené ve zvláštní části hlavě třinácté trestního zákoníku, s výjimkou trestných činů založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403 trestního zákoníku), projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404 trestního zákoníku) a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405 trestního zákoníku), b) za trestné činy rozvracení republiky (§ 310 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku) a teroru (§ 312 trestního zákoníku), pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 31

(1) Proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě se koná společné řízení, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí, pokud tomu nebrání důležité důvody. Společné řízení koná krajský soud, je-li příslušný konat řízení alespoň o jednom z trestných činů. Jsou-li pachateli nejtěžšího trestného činu nebo nejtěžších trestných činů obviněná právnická osoba i fyzická osoba, koná společné řízení soud, který je příslušný konat řízení proti obviněné fyzické osobě.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 34

(1) Za právnickou osobu činí v řízení úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského soudního řádu. Tato osoba musí prokázat své oprávnění k činění úkonů za právnickou osobu.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 35

(1) Ustanovení § 34 nemá vliv na právo obviněné právnické osoby na obhajobu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 314b

(1) Pokud se ve věci konalo zkrácené přípravné řízení, trestní stíhání se zahajuje doručením návrhu na potrestání soudu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 314c

(1) Samosoudce obžalobu a návrh na potrestání předběžně neprojednává, přezkoumá je však z hledisek uvedených v § 181 odst. 1 a § 186. Podle výsledků přezkoumání samosoudce a) učiní některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 písm. a) až f), b) může zastavit trestní stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2 písm. a) až c), c) nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 179a odst. 1 pro konání zkráceného přípravného řízení, návrh na potrestání odmítne, nebo d) stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu, má-li za to, že vzhledem k okolnostem případu by ji bylo vhodné sjednat, zejména navrhl-li takový postup státní zástupce nebo obviněný; přitom samosoudce postupuje přiměřeně podle § 187 odst. 4.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 314e

Čl. II bod 92 zákona č. 270/2025 Sb., účinný k 1. 1. 2026, do odst. 2 vkládá „nová písmena g) a h)“, které jsou však označena písmeny f) a g). S ohledem na pořadí písmen a znění vět novelizace bodu označení opravujeme.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.): § 1–13, § 28, § 31, § 34–35. Znění: 1. 7. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 314b, § 314c, § 314e. Znění: 1. 1. 2027.

B28 — Zánik trestu a ochranného opatření. Vykonávací řízení (základní zásady). Řízení před Evropským soudem pro lidská práva.

Základní výklad a souvislosti

Zánik trestu a zánik trestní odpovědnosti se liší. Výkon trestu, promlčení výkonu, milost a další zákonné instituty mají různé předpoklady i účinky na odsouzení. Vykonávací řízení realizuje pravomocné a vykonatelné rozhodnutí v zákonném režimu. ESLP kontroluje dodržování Úmluvy, není další běžnou instancí českého trestního odvolání. Přípustnost stížnosti závisí zejména na vyčerpání vnitrostátních prostředků a dodržení aktuální lhůty Úmluvy.

Tři různé konce

Zánik trestní odpovědnosti, zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení mají odlišné účinky. Účinná lítost se nezaměňuje s prominutím již uloženého trestu.

Vykonávací orgány

Soud a další orgány realizují výrok podle zákona. Prezidentova milost nebo amnestie působí v rozsahu konkrétního aktu, nikoli automaticky na každou související povinnost.

Procesní kontrola

Podmínky návratu povinnosti vykonat trest či pokračování opatření se zkoumají stanoveným postupem. Politický dopis nemůže nahrazovat příslušné soudní rozhodnutí.

Evropská ochrana

Evropský soud pro lidská práva hodnotí porušení Úmluvy po splnění podmínek stížnosti. Není běžnou další trestní odvolací instancí rozhodující znovu o vině.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Zahlazení odsouzení není totožné se zánikem nebo prominutím trestu. Stížnost k ESLP sama automaticky nepřerušuje výkon českého rozhodnutí.

Výkon, milost a mezinárodní ochrana

- **Zánik a zahlazení:** Promlčení výkonu, prominutí trestu, splnění opatření a zahlazení odsouzení mají odlišné účinky. U milosti či amnestie se zkoumá přesný obsah rozhodnutí a procesní orgán příslušný k jeho aplikaci.
- **ESLP:** Soud chrání práva z Úmluvy po splnění podmínek přijatelnosti. Čtyřměsíční lhůta a vyčerpání účinných domácích prostředků vyžadují konkrétní výpočet; nesprávný předpoklad, že lze nejprve neomezeně čekat, může vést k odmítnutí.
- **Následky rozsudku:** Konstatování porušení a spravedlivé zadostiučinění se odlišují od domácí obnovy či jiné nápravy. ESLP nefunguje jako další český trestní soud a jeho rozsudek automaticky neruší každý vnitrostátní výrok.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 482/18, 28. 11. 2018 — Podmíněné propuštění a dvojí přičítání minulosti

Okolnosti případu: Odsouzený žádal podmíněné propuštění a soudy podstatně vycházely z jeho minulosti a předchozího trestního chování. Namítal, že se jeho skutečný vývoj ve výkonu dostatečně nezohlednil.

Co soud řešil: Soud rozlišil hodnocení již potrestaného činu od aktuální prognózy nápravy. Minulost má význam, ale rozhodnutí musí otevřít prostor pro posouzení skutečného polepšení.

Závěr a právní význam: Minulá trestná činnost a závažnost původního skutku nemohou tvořit nezměnitelnou překážku podmíněného propuštění. Rozhodnutí musí individualizovat polepšení a prognózu dalšího života na základě aktuálních okolností. Nález nezakládá automatický nárok na propuštění po uplynutí určité doby. Pro zkoušku: odlišit účel původního trestu a současné podmínky propuštění, relevantní rizikové skutečnosti a nepřípustné mechanické opakování argumentů, které by nemohl odsouzený svým chováním nikdy ovlivnit.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezaručuje propuštění každému po vykonání stanovené části trestu. Vyžaduje individualizované a přesvědčivé odůvodnění zákonných podmínek.

Celý odstavec 58 odůvodnění — doslovná citace

58. Podstata odůvodnění soudního rozhodnutí v případě zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění je v tom, že odsouzenému má být jasně a srozumitelně vysvětleno (aniž by toto vysvětlení muselo být rozsáhlé), jakým konkrétním způsobem má jednat, aby prokázal polepšení a aby bylo od něj možno očekávat, že povede řádný život, tak aby měl vyšší šance při dalším projednání své žádosti o podmíněné propuštění. Každé zamítavé usnesení by tedy mělo obsahovat krátký návod pro odsouzeného, jaké konkrétní změny se od něj očekávají. Z napadených usnesení v nynějším případě ovšem stěžovatel mohl dovodit pouze skutečnost, že měl poslat více dopisů poškozeným, a to s potvrzením o doručení (zaslání), popř. že má začít spolupracovat s Probační a mediační službou České republiky, aniž ovšem bylo specifikováno na čem. To však stěží mohou být jediné skutečnosti, které by jej dělily od vyhovění jeho žádosti o podmíněné propuštění. Teprve uvedením konkrétních důvodů, proč žádosti odsouzeného nebylo vyhověno, a to důvodů, které odsouzený mohl a může v průběhu výkonu trestu odnětí svobody ovlivnit, jej soudy mohou vést ke změně, a to změně vnitřní i projevené navenek určitým chováním. Byť tedy soudy jistě mohou svou argumentaci částečně zakládat i na skutečnostech, které odsouzený nemůže změnit (například na jeho předchozí trestní minulosti), tyto skutečnosti nemohou absolutně zamezit možnosti podmíněného propuštění, neboť nikdy nelze vyloučit potenciální možnost, že se odsouzený změní, napraví, polepší a do budoucna od něj bude možno očekávat vedení řádného života.

Celý odstavec 61 odůvodnění — doslovná citace

61. Protože napadeným postupem bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a zákaz dvojího přičítání garantovaný v čl. 40 odst. 5 Listiny, Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 82 odst. 3 písm. a) tohoto zákona zrušil napadená rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-482-18>

Nález Pl.ÚS 36/17, 19. 6. 2018 — Amnestie z roku 2013 — porušení podmínky

Okolnosti případu: Po amnestii z roku 2013 vznikla otázka, kdo a jak rozhoduje o nesplnění její podmínky a obnovení výkonu trestu. Do postupu vstupovalo vyjádření prezidentské kanceláře.

Co soud řešil: Soud určil nutnost zákonného soudního rozhodování a veřejného zasedání. Politický či kancelářský výklad podmínky nenahrazoval kompetenci příslušného obecného soudu.

Závěr a právní význam: Pozdější kauza řešila, kdo a jak rozhoduje o porušení podmínky amnestie. Takové posouzení náleží soudu v příslušném procesním režimu; prezidentův dopis není náhradou zákonného soudního rozhodnutí. Jde o rozhodnutí z roku 2018 o následcích starší amnestie, nikoli o novou amnestii. Zkouškový význam: oddělit udělení amnestie a aplikaci její podmínky v individuální trestní věci. Závěr nelze rozšířit na automatické propuštění všech osob ani na libovolné přenášení soudní pravomoci na výkonnou moc.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není novou amnestií ani automatickým příkazem propustit každého dotčeného. Další nepodmíněný trest a započtení výkonu mají samostatný význam.

Celý odstavec 52 odůvodnění — doslovná citace

52. V souladu s ustanovením § 314h odst. 1 trestního řádu budou soudy v dalším řízení interpretovat ustanovení § 368 trestního řádu ve smyslu závěrů tohoto nálezu. Ustanovení zákona ve slovech "rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry je osoba, již byl pravomocně uložen trest, účastna amnestie, učiní soud, který rozhodl v prvním stupni. Odpykává-li si taková osoba v době rozhodování trest odnětí svobody, učiní rozhodnutí soud, v jehož obvodu se trest vykonává." je nutné vyložit ústavně konformně tak, že soud, jehož příslušnost je stanovena v tomto ustanovení, rozhoduje i o tom, zda došlo k porušení podmínky stanovené v amnestijním rozhodnutí prezidenta republiky. O porušení podmínky amnestie rozhodne obecný soud ve veřejném zasedání. Prezidentu republiky již v této fázi realizace jeho amnestijního rozhodnutí nenáleží žádná pravomoc ani povinnost nějakého konání.

Celý odstavec 53 odůvodnění — doslovná citace

53. V posuzované věci stěžovatele bude nyní okresní soud postupovat v souladu s ustanovením § 368 trestního řádu a sám rozhodne o tom, zda stěžovatel porušil amnestijní podmínku, je-li k danému rozhodnutí příslušný, nebo věc postoupí jinému místně příslušnému soudu podle daného ustanovení. Příslušný obecný soud rozhodne ve veřejném zasedání. Pokud byl stěžovateli pravomocně uložen jiný nepodmíněný trest odnětí svobody, který dosud nebyl vykonán (a to ani pokud se započítá doba trestu odnětí svobody, kterou stěžovatel vykonal v důsledku tvrzeného porušení amnestijní podmínky), tak stěžovatel bude pokračovat ve výkonu trestu odnětí svobody.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-36-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Odsouzený podá stížnost k ESLP a očekává bez dalšího zastavení výkonu.

Právní rozbor: Je nutné rozlišit řízení o mezinárodní stížnosti, případně zvláštní opatření a domácí výkon. Samotné podání nenahrazuje zákonný odklad nebo jiné rozhodnutí.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 94

(1) Uložený trest nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby, jež činí a) třicet let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu, b) dvacet let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu deset let, c) deset let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nejméně na pět let, d) pět let při odsouzení k jinému trestu.

(2) Promlčecí doba počíná právní mocí rozsudku a při podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění právní mocí rozhodnutí, že se trest vykoná.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 95

Vyloučení z promlčení

Výkon trestu uloženého pro trestné činy uvedené v § 35 se nepromlčuje.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 96

(1) Ochranné opatření nelze uložit, není-li přiměřené povaze a závažnosti pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, které od pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy chráněné trestním zákonem, jakož i osobě pachatele a jeho poměrům.

(2) Újma způsobená uloženým a vykonávaným ochranným opatřením nesmí být větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 97

(1) Ochranná opatření lze ukládat za splnění zákonných podmínek samostatně i vedle trestu.

(2) Vedle trestu obdobné povahy může být ochranné opatření uloženo jen, jestliže by jeho samostatné uložení nebylo dostatečné z hlediska působení na osobu, které je ukládáno, a ochrany společnosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 98

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabránění věci, zabránění části majetku a ochranná výchova.

(2) Ukládání ochranné výchovy upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 99

(1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47 odst. 1, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepřičetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 100

(1) Soud uloží zabezpečovací detenci v případě uvedeném v § 47 odst. 2, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky zločinu, není pro nepřičetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možností působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 101

(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70 odst. 2 písm. a) nebo c), může soud uložit, že se taková věc zabírá, a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 102**Zabrání náhradní hodnoty**

Jestliže ten, komu by mohla být zabráná věc podle § 101 odst. 1 nebo 2, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest propadnutí věci jednáním porušujícím zákaz podle § 70 odst. 5, popřípadě zmaří zabrání věci jednáním porušujícím zákaz podle § 104 odst. 2, může mu soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud uložit, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 103

(1) Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při znalosti jejich obsahu by naplňovalo znaky některého trestného činu podle trestního zákona, se podle § 101 odst. 1 zaberou, jestliže nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo připravován. Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových spisů, zejména tiskárna, deska, forma, sazba, štoček, negativ, matrice, počítačový program nebo kopírovací zařízení; ustanovení § 101 odst. 4 a 5 se užijí obdobně.

(2) Zabrání se vztahuje jen na kus nebo kusy spisu, které jsou v držení osob spolupůsobilých při jejich rozšiřování nebo při jejich přípravě k rozšiřování, nebo byly zveřejněny vystavením, plakátováním, předváděním nebo jiným obdobným způsobem, anebo při zásilkovém rozšiřování ještě nebyly doručeny příjemci.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 104

(1) Zabraná věc, zabraná část majetku, zabraná náhradní hodnota, zabraný spis nebo zařízení připadá státu; zástavní práva k nim nezanikají.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 105

(1) Soud zahradí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně a) patnácti let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu, b) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pět let, c) pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok, d) tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok nebo k trestu vyhoštění, e) jednoho roku, jde-li o odsouzení k trestu domácího vězení, k trestu propadnutí majetku, k trestu propadnutí věci, k trestu zákazu pobytu, k trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo k peněžitému trestu za zvlášť závažný zločin.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 106**Účinky zahrazení**

Bylo-li odsouzení zahrazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 315

(1) Rozhodnutí vykonává, popřípadě jeho výkon zařizuje ten orgán, který rozhodnutí učinil; v řízení před soudem rozhodnutí senátu vykonává nebo jeho výkon zařizuje předseda senátu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 316

(1) Odsuzující rozsudek za trestný čin, který odsouzený spáchal ve zkušební době stanovené v jiném trestním řízení nebo v průběhu výkonu trestu domácího vězení nebo obecně prospěšných prací uložených v jiném trestním řízení, zašle předseda senátu neprodleně soudu nebo státnímu zástupci, který v tomto jiném trestním řízení rozhodl o stanovení zkušební doby nebo uložení tohoto druhu trestu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 321

(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat nepodmíněný trest odnětí svobody, stalo vykonatelným, předseda senátu příslušné věznice zašle nařízení výkonu trestu a vyzve odsouzeného, je-li na svobodě, aby trest ve stanovené lhůtě nastoupil. Stal-li se výrok o uložení trestu odnětí svobody vykonatelným rozhodnutím odvolacího soudu, nařídí výkon tohoto trestu u odsouzeného, který je ve vazbě, předseda senátu odvolacího soudu hned po vyhlášení rozhodnutí; předseda senátu odvolacího soudu tak může učinit i u odsouzeného, který není ve vazbě, je-li z konkrétních skutečností zjištěno, že jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že odsouzený uprchne nebo se bude skrývat.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 322

(1) Předseda senátu odloží na potřebnou dobu výkon trestu odnětí svobody, jestliže z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo z jiných skutečností vyplývá, že by výkon trestu ohrozil jeho život nebo zdraví.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 325

(1) Je-li odsouzený, na němž se vykonává trest odnětí svobody, stížen těžkou nemocí, může samosoudce výkon trestu na potřebnou dobu přerušit.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 331

(1) O podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje předseda senátu na návrh odsouzeného, státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání. Odsouzený, který vykonává trest odnětí svobody, může návrh na podmíněné propuštění podat pouze prostřednictvím věznice, jinak mu předseda senátu návrh vrátí s poučením o nutnosti podat jej tímto způsobem. Předseda senátu vyrozumí o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody uloženého pro zločin i poškozeného, který o to požádal (§ 228 odst. 4).

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 19

Ustavení Soudu

K zajištění plnění závazků, přijatých Vysokými smluvními stranami v Úmluvě a Protokolech k ní, se zřizuje Evropský soud pro lidská práva (dále jen "Soud"). Soud vykonává svou činnost jako stálý úřad.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 32

Pravomoc Soudu

1. Pravomoc Soudu se vztahuje na všechny věci týkající se výkladu a použití Úmluvy a Protokolů k ní, které jsou Soudu předkládány podle ustanovení článků 33, 34, 46 a 47. 2. Spory o pravomoc Soudu rozhodne Soud.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 34

Individuální stížnosti

Soud může přijímat stížnosti od každé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny jednotlivců považujících se za oběti v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a Protokoly k ní jednou z Vysokých smluvních stran. Vysoké smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 35**Podmínky přijatelnosti**

1. Soud se může věcí zabývat až po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě čtyř měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné rozhodnutí. 2. Soud se nebude zabývat žádnou individuální stížností předloženou podle článku 34, která je a) anonymní, nebo b) v podstatě stejná jako stížnost již předtím projednávaná Soudem anebo již předložená jinému mezinárodnímu vyšetřovacímu nebo smířcímu orgánu a pokud neobsahuje žádné nové důležité skutečnosti. 3. Soud prohlásí za nepřijatelnou každou individuální stížnost předloženou podle článku 34, pokud se domnívá, že: a) je stížnost neslučitelná s ustanoveními Úmluvy nebo jejích Protokolů, zjevně neopodstatněná nebo zneužívající právo podat stížnost; nebo b) stěžovatel neutrpěl podstatnou újmu, ledaže dodržování lidských práv zaručených v Úmluvě a v jejích Protokolech vyžaduje přezkoumání odůvodněnosti stížnosti, přičemž z tohoto důvodu nemůže být odmítnut žádný případ, který nebyl řádně posouzen vnitrostátním soudem. 4. Soud zamítne každou stížnost, kterou považuje za nepřijatelnou podle tohoto článku. Může tak učinit v kterémkoliv stadiu řízení.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 41**Spravedlivé zadostiučinění**

Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů k ní, a jestliže vnitrostátní právo dotčené Vysoké smluvní strany umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná Soud v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 94–106. Znění: 1. 1. 2026.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 315–316, § 321–322, § 325, § 331. Znění: 1. 1. 2027.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 19, čl. 32, čl. 34–35, čl. 41, čl. 46. Znění: 1. 8. 2021.